

Aprueban Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado mediante D.S. N° 042-99-EM

DECRETO SUPREMO N° 040-2008-EM

CONCORDANCIAS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 042-2005-EM se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, que regula las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional;

Que mediante Decreto Supremo N° 042-99-EM se aprobó el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, que norma entre otros aspectos lo referente a la prestación del servicio público de distribución de gas natural por red de ductos, incluyendo las normas de seguridad, las normas vinculadas a la fiscalización, el procedimiento para el otorgamiento de derechos de servidumbre y los procedimientos para fijar tarifas, entre otros;

Que, la Tercera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos dispone que en caso de modificarse los reglamentos de dicha Ley, se publicará el íntegro de su texto, resaltándose la parte modificada;

Que, el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-99-EM, ha sido modificado por los Decretos Supremos N° s 012-2001-EM, 042-2001-EM, 053-2001-EM, 015-2002-EM, 003-2003-EM, 038-2004-EM, 063-2005-EM y 014-2008-EM;

Que mediante la aprobación de un Texto Único Ordenado se consolidan las modificaciones hechas a un dispositivo legal con la finalidad de compilar toda la normativa en un solo texto y facilitar su manejo;

Que, de acuerdo a lo señalado en los considerandos precedentes, es necesario aprobar el Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-99-EM;

De conformidad con la Tercera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM y en uso de las atribuciones previstas en los numerales 8) y 24) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1.- De la aprobación del Texto Único Ordenado

Aprobar el Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-99-EM, el mismo que contiene ocho (8) Títulos, ciento veintinueve (129) Artículos, cuatro (4) Disposiciones Transitorias, cinco (5) Disposiciones Complementarias y dos (2) Anexos.

Artículo 2.- Del refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Energía y Minas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de julio del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ

Presidente Constitucional de la República

JUAN VALDIVIA ROMERO

Ministro de Energía y Minas

**TEXTO UNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
POR RED DE DUCTOS, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 042-99-EM**

CONTENIDO

TÍTULO I	DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO II	CONCESIÓN DE DISTRIBUCIÓN
Capítulo Primero	Exclusividad - Acceso Abierto
Capítulo Segundo	Otorgamiento de la Concesión
Capítulo Tercero	Obligaciones del Concesionario
Capítulo Cuarto	Terminación de la Concesión
TÍTULO III	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN
Capítulo Primero	Prestación del Servicio de Distribución
Capítulo Segundo	Áreas para Instalaciones y Obras en Vías Públicas
Capítulo Tercero	Fiscalización
TÍTULO IV	USO DE BIENES PÚBLICOS Y DE TERCEROS
TÍTULO V	TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN
TÍTULO VI	PROTECCIÓN AMBIENTAL
TÍTULO VII	DISPOSICIONES TRANSITORIAS
TÍTULO VIII	DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ANEXO 1	NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS
ANEXO 2	PROCEDIMIENTO DE INSTA- LACIÓN DE TUBERÍAS MULTICAPAS COMPUESTAS

DE PE-AL-PE Y/O PEX-AL-
PEX EN INSTALACIONES
RESIDENCIALES Y COMER-
CIALES DE GAS NATURAL

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento norman lo referente a la actividad del servicio público de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, incluyendo los procedimientos para otorgar Concesiones, para fijar las Tarifas, normas de seguridad, normas sobre protección del Ambiente, disposiciones sobre la autoridad competente de regulación, así como normas vinculadas a la fiscalización.

Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

2.1 Acometida: Instalaciones que permiten el Suministro de Gas Natural desde las redes de Distribución, según las categorías de Consumidores que fije la CTE. La Acometida tiene como componentes el tubo de conexión, el medidor y los equipos de regulación y accesorios necesarios. El presupuesto de la Acometida, y los correspondientes cargos de facturación mensual por la Acometida se encuentran sujetos a regulación por parte de la CTE. Dichos valores son máximos. ()*

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 042-2001-EM publicado el 21-07-2001, cuyo texto es el siguiente:

“2.1 Acometida: Instalaciones que permiten el suministro de Gas Natural desde las redes de Distribución, según las categorías de Consumidores que a propuesta del Concesionario, apruebe OSINERG. La Acometida tiene como componentes el tubo de conexión, el medidor, los equipos de regulación y accesorios necesarios. La propiedad de la Acometida y de las Instalaciones Internas será del Consumidor”. ()*

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 053-2001-EM publicado el 09-12-2001, cuyo texto es el siguiente:

“2.1 Acometida: Instalaciones que permiten el Suministro de Gas Natural desde las redes de Distribución, según las categorías de Consumidores. La Acometida tiene como componentes el tubo de conexión, el medidor, los equipos de regulación, la caja de protección, accesorios y válvulas de protección. La propiedad de la Acometida y de las Instalaciones Internas será del Consumidor.

El Contrato podrá establecer que la caja de protección se considere como opcional a la Acometida.” ()*

(*) Numeral 2.1, modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 038-2004-EM, publicado el 21-10-2004, cuyo texto es el siguiente:

“2.1.- Acometida: Instalaciones que permiten el Suministro de Gas Natural desde las redes de Distribución hasta las Instalaciones Internas. La Acometida tiene como componentes: el medidor, los equipos de regulación, la caja de protección, accesorios y las válvulas de protección.

La Acometida y las Instalaciones Internas serán de propiedad del Consumidor. En tal sentido, la transferencia de la custodia del Gas Natural operará en el punto donde la tubería de conexión se interconecta con la Acometida o con el límite de propiedad del predio en el supuesto que la Acometida se encuentre dentro de las instalaciones del Consumidor.” ()*

(*) Numeral modificado por el Artículo 14 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:

"2.1 Acometida: Instalaciones que permiten el Suministro de Gas Natural desde las redes de Distribución hasta las Instalaciones Internas. La Acometida tiene como componentes: el medidor, los equipos de regulación, la caja de protección, accesorios y las válvulas de protección.

La Acometida para los Consumidores Regulados cuyo consumo sea superior a 300 m³/mes será de propiedad del Consumidor. La transferencia de la custodia del Gas Natural operará en el punto donde la Tubería de Conexión se interconecta con la Acometida o con el límite de propiedad del predio en el supuesto que la Acometida se encuentre dentro de las instalaciones del Consumidor." (*)

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

2.1 Acometida: Instalaciones que permiten el Suministro de Gas Natural desde las redes de Distribución hasta las Instalaciones Internas. La Acometida tiene entre otros componentes: los equipos de regulación, el medidor, la caja o celda de protección, accesorios, filtros y las válvulas de protección.

La Acometida será de propiedad del Consumidor y es operada por el Concesionario. La transferencia de la custodia del Gas Natural operará en el punto donde la Tubería de Conexión se interconecta con la Acometida o con el límite de propiedad del predio en el supuesto que la Acometida se encuentre dentro de las instalaciones del Consumidor. ()*

(*) Numeral modificado por el [Artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM](#), publicado el 18 abril 2021, cuyo texto es el siguiente:

" 2.1 Acometida: Instalaciones que permiten el Suministro de Gas Natural desde las redes de Distribución hasta las Instalaciones Internas.**La Acometida tiene, entre otros componentes, los equipos de regulación, el medidor, accesorios, filtros y las válvulas de protección.**

La Acometida es de propiedad del Consumidor y es operada por el Concesionario. La transferencia de la custodia del Gas Natural operará en el punto donde la Tubería de Conexión se interconecta con la Acometida o con el límite de propiedad del predio en el supuesto que la Acometida se encuentre dentro de las instalaciones del Consumidor."

2.2 Área de Concesión: La superficie geográfica delimitada y descrita en el Contrato, dentro de la cual el Concesionario presta el servicio de Distribución. Esta Área de Concesión podrá ser modificada de acuerdo al Artículo 7.

2.3 Bienes de la Concesión: El Sistema de Distribución y los derechos, que son indispensables para prestar el servicio de Distribución, y que serán transferidos o devueltos, según sea el caso, por el Concesionario al Estado a la terminación de la Concesión, y que, a su vez, serán entregados en Concesión por el Estado al nuevo Concesionario.

2.4 Comercializador: Persona natural o jurídica que compra y vende Gas Natural o capacidad de Transporte o Distribución, por cuenta propia o de terceros, sin ser Concesionario ni Transportista.

2.5 Concesión: Derecho que otorga el Estado, a una persona jurídica, para prestar el servicio de Distribución en un Área de Concesión, incluyendo el derecho de utilizar los Bienes de la Concesión para la prestación de dicho servicio.

2.6 Concesionario: Persona jurídica nacional o extranjera, establecida en el Perú conforme a las leyes peruanas, a quien se le ha otorgado una Concesión.

2.7 Consumidor: Persona natural o jurídica ubicado dentro del Área de Concesión que adquiere Gas Natural. Incluye los conceptos de Consumidor Regulado e Independiente y excluye al Comercializador.

2.8 Consumidor Regulado: Consumidor que adquiere Gas Natural por un volumen igual o menor a treinta mil Metros Cúbicos Estándar por día (30 000 m³/día).

2.9 Consumidor Independiente: Consumidor que adquiere Gas Natural, directamente del Productor, Comercializador o Concesionario, siempre que sea en un volumen mayor a los treinta mil metros cúbicos estándar por día (30 000 m³/día). ()*

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 003-2003-EM, publicado el 29-01-2003, cuyo texto es el siguiente:

“2.9 Consumidor Independiente: Consumidor que adquiere Gas Natural directamente del Productor, Comercializador o Concesionario, siempre que sea en un volumen mayor a los treinta mil metros cúbicos estándar por día (30 000 m³/día) y por un plazo contractual no menor a seis (6) meses.” ()*

(*) Numeral modificado por el Artículo 14 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:

2.9 Consumidor Independiente: Consumidor que adquiere Gas Natural directamente del Productor, Comercializador o Concesionario, siempre que sea en un volumen mayor a los treinta mil metros cúbicos estándar por día (30 000 m³/día) y por un plazo contractual no menor a seis (6) meses.

Para mantener la condición de Consumidor Independiente, se efectuará una estimación del consumo para los primeros seis (6) meses contratados. Si transcurrido el mencionado plazo, el consumo real hubiera sido menor al mínimo requerido según este Reglamento, se perderá la condición de Consumidor Independiente, resolviéndose los contratos que correspondan. A partir de este momento, el Consumidor pasará a ser un Consumidor Regulado debiendo para ello, suscribir el respectivo Contrato de Suministro.

2.10 Contrato: Contrato de Concesión celebrado por la DGH y el Concesionario por el cual se establecen los derechos y obligaciones de las partes para la prestación del servicio de Distribución.

2.11 Contrato de Suministro: Contrato celebrado entre el Concesionario y los Consumidores para el suministro de Gas Natural.

2.12 Día: Cuando los plazos se señalen por días, se entenderá que éstos son hábiles, es decir, que van de lunes a viernes, excluyendo los días feriados y los días no laborables.

Cuando los plazos se señalen por días calendario, se entiende que son los días naturales que van de lunes a domingo.

2.13 Distribución: Servicio público de Suministro de Gas Natural por red de ductos prestado por el Concesionario a través del Sistema de Distribución.

2.14 Gas Natural: Mezcla de Hidrocarburos en estado gaseoso, constituida predominantemente por Metano.

2.15 Hidrocarburos: Todo compuesto orgánico, gaseoso, líquido o sólido que consiste principalmente de carbono e hidrógeno.

2.16 Ley: Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos.

2.17 Margen de Comercialización: Representa el costo unitario eficiente del proceso de facturación del servicio y atención comercial al Consumidor. Sus valores máximos se encuentran sujetos a regulación por parte de la CTE.

2.18 Margen de Distribución: Representa el costo unitario eficiente que comprende los costos de inversión, operación y mantenimiento por unidad de demanda de la red de alta presión, red de baja presión, instalaciones de regulación y compresión asociadas al sistema. Los valores máximos están sujetos a regulación por parte de la CTE. (*)

(*) Numeral modificado por el [Artículo 1 del Decreto Supremo N° 033-2013-EM](#), publicado el 27 agosto 2013, cuyo texto es el siguiente:

“2.18 Margen de Distribución : Representa el costo unitario eficiente que comprende los costos de inversión, operación y mantenimiento por unidad de demanda de la red de alta presión, red de baja presión, instalaciones de regulación y compresión asociadas al sistema. Asimismo, comprende los costos por los servicios de compresión, descompresión, licuefacción, regasificación, transporte vehicular de GNC o GNL y otros necesarios para el abastecimiento de los Sistemas de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos. Los valores máximos están sujetos a la regulación por parte de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria - GART del OSINERGMIN.” (*)

(*) Numeral modificado por el [Artículo 10 del Decreto Supremo N° 046-2013-EM](#), publicado el 31 diciembre 2013, cuyo texto es el siguiente:

“2.18 Margen de Distribución: Representa el costo unitario eficiente que comprende los costos de inversión, operación y mantenimiento por unidad de demanda de la red de alta presión, red de baja presión, instalaciones de regulación y compresión asociadas al sistema. Asimismo, comprende los costos por los servicios de compresión, descompresión, licuefacción, regasificación, transporte vehicular de GNC o GNL y otros necesarios para el abastecimiento de los Sistemas de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos. Los valores máximos están sujetos a la regulación por parte del Consejo Directivo del OSINERGMIN.”

2.19 Metro Cúbico Estándar o m³(st): Cantidad de Gas Natural que ocupa un metro cúbico (m³) a una temperatura de quince grados centígrados (15C) y a una presión absoluta de 1 013 milibar (mbar).

2.20 Productor: Titular de un contrato celebrado bajo cualquiera de las modalidades establecidas en el Artículo 10 de la Ley, que produce Gas Natural.

2.21 Puesta en Operación Comercial: Es el momento a partir del cual el Concesionario realiza la primera entrega de Gas Natural a un Consumidor conforme a un Contrato de Suministro y empieza a prestar el servicio de Distribución en forma permanente.

2.22 Reglamento: El presente Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos y sus normas ampliatorias, modificatorias, complementarias o sustitutorias.

2.23 Sistema de Distribución: Es la parte de los Bienes de la Concesión que está conformada por las estaciones de regulación de puerta de ciudad (city gate), las redes de Distribución, las estaciones reguladoras y las Acometidas, y que son operados por el Concesionario, bajo los términos del Reglamento y del Contrato. (*)

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 053-2001-EM publicado el 09-12-2001, cuyo texto es el siguiente:

“2.23 Sistema de Distribución: Es la parte de los Bienes de la Concesión que está conformada por las estaciones de regulación de puerta de ciudad (city gate), las redes de Distribución y las estaciones reguladoras que son operados por el Concesionario, bajo los términos del Reglamento y del Contrato. Se incluye las Acometidas que si bien son operadas por el Concesionario son de propiedad del Consumidor.” ()*

(*) Numeral modificado por el Artículo 14 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:

“2.23 Sistema de Distribución: Es la parte de los Bienes de la Concesión que está conformada por las estaciones de regulación de puerta de ciudad (city gate), las redes de Distribución, las estaciones reguladoras que son operadas por el Concesionario bajo los términos del Reglamento y del Contrato y las Acometidas para los Consumidores Regulados cuyo consumo sea menor o igual a 300 m³/mes. Se incluyen las Acometidas para los Consumidores Regulados con consumo mayores a 300 m³/mes que si bien son de propiedad de éstos, son operadas por el Concesionario.” ()*

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

2.23 Sistema de Distribución: Es la parte de los Bienes de la Concesión que está conformada por las estaciones de regulación de puerta de ciudad (City Gate), las redes de Distribución y las estaciones reguladoras que son operados por el Concesionario bajo los términos del Reglamento y del Contrato.

2.24 Suministro: Es la actividad del Concesionario consistente en entregar Gas Natural a un Consumidor.

2.25 Tarifa: Es el precio máximo que el Concesionario facturará por el precio del Gas Natural, Transporte y Distribución. ()*

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

2.25 Tarifa: Es el cargo máximo que el Concesionario podrá facturar por el suministro del Gas Natural y los servicios de Transporte, Distribución y comercialización.

2.26 Transportista: Es la persona que realiza el Transporte.

2.27 Transporte: Es la actividad definida en el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos.

2.28. Tubería de Conexión: Elemento de la red de Distribución conformada por el tubo de conexión y la válvula de aislamiento ubicada al final del mismo.” (*)

(*) Numeral incluido por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 038-2004-EM, publicado el 21-10-2004

“2.29 Aporte Reembolsable: Aporte que el Concesionario podrá requerir al Interesado en aquellos casos en los que el Suministro no resulte viable económicamente, siempre que dicho aporte, destinado a una parte o a toda la inversión necesaria para la atención del nuevo Suministro, se convierta en una Inversión Eficiente.” ()*

(*) Numeral incluido por el Artículo 15 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005. Posteriormente el numeral fue modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

2.29 Aporte Financiero: Pago que el Interesado entrega al Concesionario para adelantar la ejecución de las obras de expansión del Sistema de Distribución y por consiguiente el acceso al Suministro de Gas Natural. Dicho aporte y su reembolso será regulado por el OSINERGMIN según lo señalado en el presente Reglamento.

2.30 Interesado: *Persona natural o jurídica o asociación de éstas que solicita el Servicio de Distribución a un Concesionario.*(*)(**)

(*) Numeral incluido por el Artículo 15 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005.

(*) Numeral modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 001-2022-EM, publicado el 12 enero 2022, cuyo texto es el siguiente:

"2.30 Interesado: Persona natural o jurídica o asociación de éstas que solicita el Servicio de Distribución a un Concesionario. El FISE, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales o terceros, califican como Interesados cuando solicitan el Servicio de Distribución, para la ampliación del acceso al servicio de consumidores residenciales."

2.31 Inversión Eficiente: Inversión requerida para la prestación del servicio solicitado, donde los volúmenes de gas a transportar, los ingresos previstos y la rentabilidad esperada al momento del análisis, son congruentes con los criterios establecidos en la fijación tarifaria vigente. (*)

(*) Numeral incluido por el Artículo 15 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005.

2.32 Plan Anual: Programa de inversiones de las obras que desarrollará el Concesionario para los próximos doce (12) meses. (*)

(*) Numeral incluido por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008.

2.33 Plan Quinquenal: Programa de ejecución del Sistema de Distribución elaborado por el Concesionario para un período de cinco (5) años. (*)

(*) Numeral incluido por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008.

2.34 Procedimiento de Viabilidad: Procedimiento definido y aprobado por el OSINERGMIN para determinar la viabilidad técnica y económica de ampliar y/o extender las redes de Distribución para atender a los Interesados. (*)

(*) Numeral incluido por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008.

2.35 Red Común: Parte del Sistema de Distribución que no incluye a las Tuberías de Conexión. (*)

(*) Numeral incluido por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008.

2.36 Derecho de Conexión: Es aquel que adquiere el Interesado para acceder al Suministro de Gas Natural dentro de un Área de Concesión, mediante un pago que es regulado por el OSINERGMIN de acuerdo con la naturaleza del servicio, magnitud del consumo o capacidad solicitada, o la distancia comprometida a la red existente. Este pago obliga al Concesionario a

efectuar la conexión en plazos no mayores a los señalados en el presente Reglamento, y otorga un derecho al Interesado sobre la capacidad de Suministro solicitada desde el Sistema de Distribución, siempre que se encuentre vigente el Contrato de Suministro entre el Consumidor y el Concesionario. Este Derecho es un bien intangible del Interesado. (*)

(*) Numeral incluido por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008.

2.37 Red de Alta Presión: Red de Distribución de Gas Natural que opera a presiones iguales o mayores a 20 barg. (*)

(*) Numeral incluido por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008.

" 2.38 Calidad del Servicio de Distribución: Corresponde al grado en que se mantienen las condiciones del Servicio de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos y comprende la calidad de servicio comercial, la calidad de suministro y la calidad de producto; conforme a las normas y procedimientos que establezca OSINERGMIN."(*)

(*) Numeral incorporado por el [Artículo 1 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015.

" **2.39 Denuncia:** Comunicación formulada en ejercicio del derecho de participación ciudadana, en la cual se informa sobre la ocurrencia de hechos relacionados al desarrollo de las actividades de gas natural, que podrían constituir un incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley, Reglamento y demás normas complementarias."(*)

(*) Numeral incorporado por el [Artículo 3 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM](#), publicado el 18 abril 2021 .

" **2.40 FISE:** Fondo de Inclusión Social Energético creado por Ley N° 29852."(*)

(*) Numeral incorporado por el [Artículo 3 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM](#), publicado el 18 abril 2021 .

" **2.41 SISE:** Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos creado por Ley N° 29852."(*)

(*) Numeral incorporado por el [Artículo 3 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM](#), publicado el 18 abril 2021 .

Cuando se haga referencia a un Artículo, sin indicar a que norma legal pertenece, deberá entenderse como referido al presente Reglamento.

Artículo 3.- Las siglas utilizadas en el Reglamento que se mencionan a continuación tienen los siguientes significados:

3.1 CTE: Comisión de Tarifas de Energía.

3.2 DGH: Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas.

3.3 MEM: Ministerio de Energía y Minas.

3.4 OSINERG: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía.

3.5 UIT: Unidad Impositiva Tributaria.

Artículo 4.- Se requiere Concesión para desarrollar la actividad de Distribución.

Artículo 5.- Están impedidos de solicitar y adquirir Concesiones directa o indirectamente, en sociedad o individualmente, el Presidente o Vice-Presidentes de la República, Ministros de Estado, Representantes del Poder Legislativo, Representantes de los Gobiernos Regionales, Alcaldes, Funcionarios y empleados del MEM, CTE y OSINERG, y aquellos comprendidos dentro de los alcances de los artículos 1366 y 1367 del Código Civil.

Artículo 6.- El Consumidor Independiente puede adquirir Gas Natural, directamente del Productor, Concesionario o Comercializador, así como el servicio de transporte, según los procedimientos y condiciones que mediante Resolución establezca la CTE.

TÍTULO II

CONCESIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Capítulo Primero

Exclusividad - Acceso Abierto

Artículo 7.- *La Concesión de Distribución en un área determinada será exclusiva para un solo Concesionario y dicha área no podrá ser reducida sin autorización de la DGH.*

El Área de Concesión quedará determinada inicialmente, por el área geográfica delimitada y descrita en el Contrato. Luego de un plazo mínimo de doce (12) años contados a partir de la Puesta en Operación Comercial, las Áreas que no sean atendidas por el Concesionario podrán ser solicitadas en Concesión por un tercer interesado, con una extensión mínima de diez (10) hectáreas, teniendo el Concesionario el derecho preferente previsto en el segundo párrafo del Artículo 23. En caso el Concesionario no ejerza dicho derecho, se reducirá su Área de Concesión, la cual quedará redefinida según lo previsto en el inciso f) del Artículo 37.

El Concesionario podrá solicitar la ampliación de su Área de Concesión, cumpliendo con los requisitos del Artículo 18 que resulten pertinentes y siguiéndose el trámite similar al previsto para el otorgamiento de una Concesión por solicitud de parte. ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 16 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 7.- *La Concesión de Distribución en un área determinada será exclusiva para un solo Concesionario y dicha área no podrá ser reducida sin autorización de la DGH.*

El Área de Concesión quedará determinada inicialmente, por el área geográfica delimitada y descrita en el Contrato. Luego de un plazo que no podrá ser mayor a doce (12) años contados a partir de la Puesta en Operación Comercial, las Áreas que no sean atendidas por el Concesionario podrán ser solicitadas en Concesión por un tercer interesado, con una extensión mínima de diez (10) hectáreas, teniendo el Concesionario el derecho preferente previsto en el segundo párrafo del artículo 23. En caso el Concesionario no ejerza dicho derecho, se reducirá su Área de Concesión, la cual quedará redefinida según lo previsto en el inciso f) del artículo 37.

El Concesionario podrá solicitar la ampliación de su Área de Concesión, cumpliendo con los requisitos del Artículo 18 que resulten pertinentes y siguiéndose el trámite similar al previsto para el otorgamiento de una Concesión por solicitud de parte. ()*

(*) Artículo modificado por el [Artículo 1 del Decreto Supremo N° 010-2016-EM](#), publicado el 10 junio 2016, cuyo texto es el siguiente:

“ Artículo 7.- La Concesión de Distribución en un área determinada será exclusiva para un solo Concesionario y dicha área no podrá ser reducida sin autorización de la DGH.

El Área de Concesión quedará determinada inicialmente, por el área geográfica delimitada y descrita en el Contrato. Luego de un plazo mínimo de doce (12) años contados a partir de la Puesta en Operación Comercial, las Áreas que no sean atendidas por el Concesionario podrán ser solicitadas en Concesión por un tercer interesado, con una extensión mínima de diez (10) hectáreas, teniendo el Concesionario el derecho preferente previsto en el segundo párrafo del Artículo 23. En caso el Concesionario no ejerza dicho derecho, se reducirá su Área de Concesión, la cual quedará redefinida según lo previsto en el inciso f) del Artículo 37.

El Concesionario podrá solicitar la ampliación de su Área de Concesión, cumpliendo con los requisitos del Artículo 18 que resulten pertinentes y siguiéndose el trámite similar al previsto para el otorgamiento de una Concesión por solicitud de parte” . ()*

(*) Artículo modificado por el [Artículo 3 del Decreto Supremo N° 001-2022-EM](#), publicado el 12 enero 2022, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 7.- La Concesión de Distribución en un área determinada será exclusiva para un solo Concesionario y dicha área no podrá ser reducida sin autorización de la DGH.

El Área de Concesión quedará determinada inicialmente, por el área geográfica delimitada y descrita en el Contrato. Luego de un plazo mínimo de doce (12) años contados a partir de la Puesta en Operación Comercial, las Áreas que no sean atendidas por el Concesionario podrán ser solicitadas en Concesión por un tercer interesado, con una extensión mínima de diez (10) hectáreas, teniendo el Concesionario el derecho preferente previsto en el segundo párrafo del Artículo 23. En caso el Concesionario no ejerza dicho derecho, se reducirá su Área de Concesión, la cual quedará redefinida según lo previsto en el inciso f) del Artículo 37.

El Concesionario podrá solicitar la ampliación de su Área de Concesión, cumpliendo con los requisitos del Artículo 18 que resulten pertinentes y siguiéndose el trámite similar al previsto para el otorgamiento de una Concesión por solicitud de parte, en lo que resulte aplicable.

Para la ampliación del Área de Concesión a la que hace referencia el párrafo anterior, se aplican los lineamientos siguientes:

i. Las inversiones en bienes de capital (CAPEX) pueden ser cubiertas con recursos del FISE de manera parcial o total, de acuerdo a la normativa aplicable.

Asimismo, no forman parte del valor contable de los Bienes de la Concesión para efecto de la terminación de la concesión.

ii. Se puede considerar la aplicación de las mismas tarifas y/o cargos aprobados al Concesionario solicitante de la ampliación.

iii. En el caso de que las tarifas y/o cargos aprobados al Concesionario solicitante de la ampliación, no cubran el costo de la prestación del Servicio en la nueva área, se realizará el reajuste tarifario correspondiente.

La DGH evalúa la procedencia de la solicitud de ampliación del Área de Concesión”.

Artículo 8.- El Consumidor Regulado podrá comprar Gas Natural al Concesionario o al Comercializador.

Los Consumidores Independientes, Productores y Comercializadores tienen acceso abierto al uso de las instalaciones de Transporte y al Sistema de Distribución para lo cual deberán abonar las respectivas Tarifas. En este último caso, no está permitido afectar el derecho del Concesionario a la exclusividad sobre la construcción de las instalaciones dentro del Área de Concesión, salvo las excepciones previstas en el presente Reglamento o normas técnicas que resulten aplicables.

Artículo 9.- *Las disposiciones relacionadas con el acceso abierto de los interesados al uso del Sistema de Distribución, será materia de reglamentación por la DGH.*

En el Área de Concesión, el Concesionario respetará los derechos del consumidor preexistente al otorgamiento de la Concesión. No obstante lo establecido, el Concesionario y dicho consumidor podrán llegar a acuerdos distintos. ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 9.- Las disposiciones relacionadas con el acceso abierto de los interesados al uso del Sistema de Distribución, será materia de reglamentación por la DGH.

Los Interesados cuyos consumos de Gas Natural sean en volúmenes mayores a los treinta mil metros cúbicos estándar por día (30 000 m³/día) ubicados en zonas geográficas donde no exista un Concesionario de Distribución de Gas Natural, podrán solicitar autorización a la DGH para la instalación y operación provisional de un ducto que le permita contar con el Suministro de Gas Natural desde la red de Transporte o desde las instalaciones del Productor de Gas Natural.

La autorización quedará sin efecto en el momento en que en dicha zona empiece a operar un Concesionario de Distribución de Gas Natural; debiendo, en este caso, el ducto existente ser transferido al Concesionario de Distribución de la zona al valor que establezca OSINERGMIN.

Capítulo Segundo

Otorgamiento de la Concesión

Artículo 10.- *La Concesión se otorgará a plazo determinado, el mismo que no será mayor de sesenta (60) años -incluyendo la prórroga- ni menor de veinte (20) años, contado a partir de la fecha de suscripción del Contrato. (*)*

(*) Artículo modificado por el [**Artículo 3 del Decreto Supremo N° 001-2022-EM**](#), publicado el 12 enero 2022, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 10.- La Concesión se otorgará a plazo determinado, el mismo que no será mayor de sesenta (60) años - incluyendo la prórroga - ni menor de veinte (20) años, contado a partir de la fecha de suscripción del Contrato.

La concesión temporal a la que hace referencia el artículo 15 del presente Reglamento, se otorga por un plazo no mayor de diez (10) años, conforme a las normas de la materia. La DGH puede evaluar la prórroga de la concesión temporal, la misma que se puede otorgar por única vez, hasta por un plazo de diez (10) años adicionales, de acuerdo al marco legal vigente”.

Artículo 11.- El plazo de la Concesión podrá ser prorrogado sucesivamente por la DGH a solicitud del Concesionario por plazos adicionales no mayores de diez (10) años; salvo que en el Contrato se estipule lo contrario.

En el caso de prórroga, el Concesionario, con una anticipación no menor de cuatro (4) años al vencimiento del plazo ordinario o el de su prórroga, deberá cursar a la DGH una solicitud que deberá cumplir con los trámites y otros requisitos legales vigentes a la fecha de presentación.

Artículo 12.- Recibida la solicitud de prórroga, la DGH la evaluará, para lo cual deberá considerar los siguientes criterios:

- a) Cumplimiento del Concesionario de las estipulaciones del Contrato y de las disposiciones del Reglamento.
- b) Propuestas para la ampliación del Sistema de Distribución y para mejoras del servicio de Distribución.

Artículo 13.- *La solicitud de prórroga que cumpla con los requisitos legales exigidos, deberá resolverse en un plazo máximo de noventa (90) días contado a partir de la fecha de su presentación. De no resolverse en este plazo se dará por aprobada.*

La DGH de considerar procedente la solicitud de prórroga, acordará con el Concesionario sus condiciones, gestionando la expedición de la respectiva Resolución Suprema que apruebe el convenio de otorgamiento de la prórroga y designe al funcionario que debe intervenir en la celebración del mismo a nombre del Estado, siguiéndose el trámite previsto en los Artículos 33, 34, 35 y 36.()*

(*) Artículo modificado por el [**Artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM**](#), publicado el 18 abril 2021, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 13.- La solicitud de prórroga que cumpla con los requisitos legales exigidos, debe resolverse en un plazo máximo de noventa (90) días contado a partir de la fecha de su presentación. De no resolverse en este plazo se dará por aprobada.

La DGH de considerar procedente la solicitud de prórroga, acordará con el Concesionario sus condiciones, gestionando la expedición de la respectiva Resolución Ministerial que apruebe el convenio de otorgamiento de la prórroga y designe al funcionario que debe intervenir en la celebración del mismo a nombre del Estado, siguiéndose el trámite previsto en los Artículos 33, 34, 35 y 36.”

Artículo 14.- Vencido el plazo de cuatro (4) años de que trata el Artículo 11 sin que el Concesionario haya cursado la solicitud de prórroga, se entenderá que al vencimiento del Contrato cesará su derecho de Concesión.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el Concesionario tendrá derecho a participar en la licitación o concurso público que se convoque a fin de otorgar nuevamente la Concesión.

Artículo 15.- *El procedimiento para otorgar la Concesión para la prestación del servicio de Distribución, podrá ser:*

- a) Por licitación o concurso público.*
- b) Por solicitud de parte. (*)*

(*) Artículo modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 001-2022-EM, publicado el 12 enero 2022, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 15.- El procedimiento para otorgar la Concesión para la prestación del servicio de Distribución, podrá ser:

- a) Por licitación o concurso público.
- b) Por solicitud de parte.

El Ministerio de Energía y Minas, de manera excepcional, puede otorgar concesiones temporales de distribución de gas natural por red de ductos, en áreas geográficas no concesionadas, conforme a lo siguiente:

- A través de encargos especiales a las empresas estatales, fondos y/o entidades del sector de energía.

- A entidades nacionales o extranjeras que demuestren capacidad técnica y financiera, que suscriban convenios con el FISE para la elaboración de estudios, construcción, operación y/o ejecución de proyectos de masificación de gas natural, de acuerdo a los lineamientos y/o procedimientos que el Administrador del FISE establezca.

Las concesiones temporales de distribución de gas por red de ductos pueden ser de construcción, operación y/o mantenimiento.

El Ministerio de Energía y Minas no realiza encargos especiales referidos a concesiones temporales, en áreas que son materia de una solicitud de parte, y/o en áreas destinadas a proyectos de masificación de gas natural promovidos y/o financiados por el Administrador del FISE.

En el caso de encargos especiales a las empresas estatales, fondos y/o entidades del sector de energía; el Ministerio de Energía y Minas inicia el proceso de promoción de la inversión privada, para el otorgamiento de la concesión de distribución de gas natural por red de ductos, de acuerdo a la legislación aplicable.

Durante la tramitación del proceso de promoción, el titular de la concesión temporal mantiene la operación del proyecto."

“Artículo 15A.- La concesión temporal se rige por lo siguiente:

El desarrollo de la concesión temporal está sujeto a la supervisión y fiscalización de OSINERGMIN.

En el caso de las empresas estatales, fondos y/o entidades del sector de energía, la concesión temporal se otorga con el encargo especial al que hace referencia el artículo 15 de la presente norma, delimitándose en el mismo el Área de la Concesión y el plazo. El Ministerio de Energía y Minas suscribe con la empresa, fondos y/o entidades del sector de energía el Contrato de Concesión respectivo.

En caso la concesión temporal materia del encargo especial comprenda de manera parcial o total zonas incluidas en un proceso de promoción que se declare desierto, se puede aplicar el régimen tarifario aprobado en la Versión Final del Contrato de Concesión del mencionado proceso, siempre que el proyecto contemple el mismo o un número mayor de consumidores residenciales en la mencionada zona.

Para el otorgamiento de la concesión temporal que no sea materia de un encargo especial, son aplicables los requisitos del artículo 18 del presente Reglamento, en lo que resulte pertinente.” (*)

(*) Artículo incorporado por el [Artículo 3 del Decreto Supremo N° 001-2022-EM](#), publicado el 12 enero 2022.

Artículo 16.- Tratándose de licitación o concurso público, la DGH u otro organismo público designado conforme a ley, delimitará el Área de Concesión y determinará el procedimiento a seguir para el otorgamiento de una Concesión.

Por Resolución Ministerial se aprobará la delimitación del Área de Concesión.

A partir de la publicación de la Resolución Ministerial, la DGH no admitirá ninguna solicitud para el otorgamiento de una Concesión en dicha área.

Artículo 17.- Las bases de la licitación o concurso público a que se refiere el Artículo 15 inciso a), serán aprobadas por la DGH u otro organismo público designado conforme a ley. La DGH o el organismo público, según sea el caso, otorgará la buena pro al postor ganador, procediéndose conforme a los Artículos 33, 34, 35 y 36.

Artículo 18.- Para el caso de otorgamiento de Concesión a solicitud de parte, el interesado deberá presentar a la DGH una solicitud para que se le otorgue la Concesión adjuntando los requisitos siguientes:

a) Identificación del solicitante, señalando domicilio legal, acompañada, de ser el caso, del testimonio de constitución social debidamente inscrito en el Registro de Personas Jurídicas, así como la documentación que acredite las facultades de su representante legal.

b) Cronograma del programa de trabajo, incluido el plazo para la Puesta en Operación Comercial.

c) Descripción del proyecto a nivel de perfil técnico-económico, incluyendo un programa mínimo de expansión del servicio para los primeros diez (10) años. ()*

(*) Literal modificado por el [Artículo 3 del Decreto Supremo N° 001-2022-EM](#), publicado el 12 enero 2022, cuyo texto es el siguiente:

"c) Descripción del proyecto a nivel de perfil técnico-económico, incluyendo un programa mínimo de expansión del servicio para los primeros diez (10) años. El solicitante puede proponer que parte del desarrollo inicial de la infraestructura del proyecto se efectúe mediante el FISE. El MEM, en su calidad de Administrador del FISE, evalúa lo propuesto por el solicitante en atención a normativa vigente, las características del proyecto, el avance del cumplimiento de la Política Energética Nacional y la disponibilidad de recursos del FISE."

d) Especificaciones técnicas del Sistema de Distribución.

e) Presupuesto del proyecto.

f) Especificación de las servidumbres requeridas.

g) Delimitación del Área de Concesión.

h) Contrato con uno o más Productores para la venta de Gas Natural al solicitante; conforme lo previsto en el inciso c) del Artículo 42. ()*

(*) Literal modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 003-2003-EM, publicado el 29-01-2003, cuyo texto es el siguiente:

h) Contrato o compromiso de contratar para el suministro de gas natural al solicitante por parte de uno o más Productores, conforme lo previsto en el inciso c) del Artículo 42.

i) Estimados anuales del número de Consumidores y volúmenes de consumo por categoría tarifaria, durante el Período por el que se solicita la Concesión.

j) *Estudio de Impacto Ambiental (EIA). (*)*

(*) Literal modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 003-2003-EM, publicado el 29-01-2003, cuyo texto es el siguiente:

j) Estudio de Impacto Ambiental. Sin embargo, este requisito, a criterio del interesado, podrá ser presentado hasta antes del inicio de las actividades para llevar a cabo la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, de ser el caso, conforme con lo dispuesto por el artículo 10 y siguientes del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 046-93-EM. ()*

(*) Literal modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 001-2022-EM, publicado el 12 enero 2022, cuyo texto es el siguiente:

"j) Estudio de Impacto Ambiental. Sin embargo, este requisito, a criterio del interesado, podrá ser presentado hasta antes del inicio de las actividades para llevar a cabo la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, de ser el caso, conforme con lo dispuesto por el artículo 10 y siguientes del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 046-93-EM. En el caso de ampliación del Área de Concesión, el Concesionario debe actualizar y/o presentar el estudio ambiental, que corresponda, de acuerdo a la normativa vigente."

k) Propuesta tarifaria de acuerdo a los procedimientos que establezca la CTE

l) Fianza bancaria de validez, vigencia y cumplimiento de solicitud de Concesión, por un monto equivalente al uno por ciento (1 %) de la inversión estimada del proyecto o a quinientas (500) UIT vigente a la fecha de presentación de la solicitud de Concesión, el que resulte menor. La vigencia de la fianza bancaria será por un plazo mínimo de 120 días calendario. La DGH podrá requerir al solicitante, bajo apercibimiento de abandono, la renovación de dicha garantía por el plazo que estime razonable en función del estado en que se encuentre el procedimiento de otorgamiento de la Concesión, debido a oposiciones, concurrencias o circunstancias similares. En caso de decretarse dicho abandono, se dispondrá la ejecución de la garantía vigente. ()*

(*) Literal modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 042-2001-EM publicado el 21-07-2001, cuyo texto es el siguiente:

l) Fianza bancaria de validez, vigencia y cumplimiento de solicitud de Concesión, por un monto equivalente al uno por ciento (1%) de la inversión estimada del proyecto, con un tope de cien (100) UIT. La vigencia de la fianza bancaria será por un plazo mínimo de 120 días calendario. La DGH podrá requerir al solicitante, bajo apercibimiento de abandono, la renovación de dicha garantía por el plazo que estime razonable en función del estado en que se encuentre el procedimiento de otorgamiento de la Concesión, debido a oposiciones, concurrencias o circunstancias similares. En caso de decretarse dicho abandono, se dispondrá la ejecución de la garantía vigente.

CONCORDANCIAS: D.S. N° 058-2010-EM, Arts. 5 y 6 (Aprueban el Reglamento de la Ley N° 29496 - Ley de Creación de Empresas Municipales encargadas de la prestación del Servicio Público de Suministro de Gas Natural por Red de Ductos en el ámbito de las Municipalidades Distritales y Provinciales)

m) Informe técnico favorable de OSINERG. ()*

(*) Literal modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 003-2003-EM, publicado el 29-01-2003, cuyo texto es el siguiente:

m) Cargo de presentación de la solicitud, acompañada de la documentación pertinente, para la obtención del Informe Técnico Favorable de OSINERG. ()*

(*) Literal modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 001-2022-EM, publicado el 12 enero 2022, cuyo texto es el siguiente:

"m) Cargo de presentación de la solicitud, acompañada de la documentación pertinente, para la obtención del Informe Técnico Favorable de OSINERG. En el caso de ampliación del Área de Concesión, el Concesionario debe presentar la actualización de su Manual de Diseño, en caso corresponda."

n) Documentos que acrediten la capacidad técnica y financiera del solicitante.

(*) Literal modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 053-2001-EM publicado el 09-12-2001, cuyo texto es el siguiente:

n) Documentación que acredite la experiencia del operador del Sistema de Distribución o del personal que lo conforme, en la operación y mantenimiento de redes de distribución domiciliarias de Gas Natural durante un plazo no menor de tres (3) años dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de la solicitud. Debe incluirse dentro de esta documentación, la constancia expedida por la autoridad competente que acredite tal experiencia.

Antes de presentar la solicitud para el otorgamiento de Concesión, el interesado podrá presentar al OSINERG la propuesta tarifaria a que hace referencia el literal k) del presente artículo, a efectos de que dicho organismo emita el informe correspondiente dentro de un plazo máximo de treinta (30) días hábiles. Para tal efecto, OSINERG podrá requerir la presentación de una carta fianza por el monto estimado para la revisión de la propuesta, el mismo que no excederá de treinta (30) UIT, y será devuelta en un plazo de diez (10) días hábiles luego que se acredite la presentación de la solicitud de Concesión, a la cual deberá adjuntarse el informe aprobado por el OSINERG. El tiempo máximo para la presentación de la solicitud para el otorgamiento de la Concesión será de noventa (90) días calendario, contados desde la remisión del informe aprobado por el OSINERG. (*)

(*) Párrafo adicionado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 053-2001-EM publicado el 09-12-2001.

Artículo 19.- La solicitud de Concesión que cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo anterior, deberá resolverse en un plazo máximo de noventa (90) días contados a partir de la fecha de su admisión. De no resolverse en este plazo se dará por aprobada.

Artículo 20.- La solicitud presentada deberá ser revisada por la DGH, dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción. La DGH declarará inadmisibile la solicitud cuando no contenga los requisitos especificados en el Artículo 18 y ordenará al solicitante la subsanación de la omisión o defecto en un plazo no mayor de diez (10) días. Si el solicitante no cumple con lo ordenado, la DGH rechazará la solicitud y ordenará el archivo del expediente, ejecutando la garantía otorgada a que se refiere el referido Artículo 18.

Artículo 21.- Si la solicitud es admitida se notificará al solicitante con el modelo de aviso para que lo publique a su cargo dentro del plazo de cinco (5) días siguientes a dicha notificación. La publicación se efectuará por dos (2) días consecutivos en el diario oficial El Peruano y en uno de los diarios de mayor circulación donde se encuentra ubicada el área sobre la que se solicita Concesión, o la mayor parte de ella. Dentro del plazo de diez (10) días

de notificado con el aviso, el interesado presentará a la DGH las páginas completas de los diarios antes referidos donde aparezca la publicación ordenada.

Artículo 22.- *Admitida la solicitud, la DGH procederá a evaluar el contenido de los documentos presentados, procediendo a emitir un informe técnico-legal, dentro del plazo a que se refiere el Artículo 19, sobre la procedencia o improcedencia del otorgamiento de la Concesión. Para la procedencia del otorgamiento de la concesión, el EIA y las tarifas aplicables deberán contar con la aprobación de la autoridad competente. (*)*

(*) Artículo modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 003-2003-EM, publicado el 29-01-2003, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 22.- Admitida la solicitud, la DGH procederá a evaluar el contenido de los documentos presentados, procediendo a emitir un informe técnico-legal, dentro del plazo a que se refiere el artículo 19, sobre la procedencia o improcedencia del otorgamiento de la Concesión. Para la procedencia del otorgamiento de la Concesión OSINERG deberá haber emitido el Informe Técnico Favorable y aprobado las tarifas aplicables.

Artículo 23.- *Sólo se admitirán solicitudes para una misma Concesión, dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la publicación de la primera solicitud, debiendo seleccionarse al Concesionario mediante subasta.*

En los casos de presentación de solicitudes de Concesión para un área que formando parte de una Concesión, no está siendo atendida por el Concesionario, el titular de la Concesión tendrá derecho preferente para atender dicha Área y mantener su derecho de Concesión sobre la misma, siempre que ofrezca iguales o mejores condiciones para la prestación del servicio que las ofrecidas por el solicitante o el ganador de la subasta, según sea el caso. En este caso la DGH denegará la solicitud del tercero interesado, disponiendo la devolución de la respectiva fianza. El plazo para que el titular de la Concesión ejerza su derecho preferente, será de veinte (20) días contados desde la notificación que deberá cursarle la DGH poniéndole en su conocimiento la presentación de la solicitud del tercero interesado o del ganador de la subasta, según corresponda. Vencido dicho plazo, sin que el titular haya ejercido el derecho preferente, el trámite se continuará con el tercero interesado. El área otorgada en Concesión a terceros interesados o mantenida por el Concesionario en ejercicio de su derecho preferente, no podrá ser materia de una nueva solicitud de Concesión. ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 003-2003-EM, publicado el 29-01-2003, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 23.- Sólo se admitirán solicitudes para una misma Concesión dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la publicación de la primera solicitud, debiendo seleccionarse al Concesionario mediante el procedimiento descrito en el artículo 24.

En los casos de presentación de solicitudes de Concesión para un área que formando parte de una Concesión, no está siendo atendida por el Concesionario, el titular de la Concesión tendrá derecho preferente para atender dicha área y mantener su derecho de Concesión sobre la misma, siempre que ofrezca iguales o mejores condiciones para la prestación del servicio que las ofrecidas por el solicitante o el postor ganador del procedimiento descrito en el artículo 24, según sea el caso. En este caso, la DGH denegará la solicitud del tercero interesado, disponiendo la devolución de la respectiva fianza. El plazo para que el titular de la Concesión ejerza su derecho preferente, será de veinte (20) días contados desde la notificación que deberá cursarle la DGH poniendo en su conocimiento la presentación de la solicitud del tercero interesado o del postor ganador del procedimiento descrito en el Artículo 24, según corresponda. Vencido dicho plazo sin que el titular haya ejercido el derecho preferente, el trámite se continuará con el tercero interesado. El área otorgada en Concesión a terceros interesados o mantenida por el Concesionario en ejercicio de su derecho preferente, no podrá ser materia de una nueva solicitud de Concesión.

Artículo 24.- Calificadas las solicitudes concurrentes, la DGH procederá a seleccionar al postor cuya solicitud continuará con el trámite, según el siguiente procedimiento:

a) Notificará a los concurrentes la fecha y hora en que deberán presentarse con sobre cerrado que contenga su propuesta económica para adquirir el derecho a continuar con el trámite de obtención de la Concesión. El precio base de la subasta será el equivalente a tres (3) UIT vigente a la fecha de presentación de la primera solicitud de Concesión. Entre la fecha de notificación y la de la subasta deberá mediar no menos de cinco (5) días ni más de quince (15).

b) Recibidas las propuestas en la fecha y hora señaladas, en el mismo acto y en presencia de los interesados que asistan, un representante de la DGH procederá a la apertura de los sobres correspondientes, determinando al postor que haya presentado la oferta más alta, el mismo que tendrá derecho de continuar con el trámite de solicitud de Concesión.

c) En caso de empate en la propuesta económica, se seleccionará al postor cuya solicitud de Concesión tenga fecha anterior de presentación.

d) De lo actuado se sentará acta que suscribirá el representante de la DGH, el postor seleccionado y los interesados que deseen hacerlo, dejándose constancia de las propuestas efectuadas.

e) El postor seleccionado deberá abonar en la cuenta del MEM el monto de su oferta, dentro del plazo de dos (2) días siguientes al acto de subasta, bajo apercibimiento de tenerse por abandonada su solicitud y adjudicarse el derecho al postor que haya hecho la oferta inmediata inferior. En esta última eventualidad, el favorecido sustituto deberá abonar el monto de su oferta dentro de los cinco (5) días de notificado. Esta regla se aplicará sucesivamente, incluyendo aquellos casos en que el postor seleccionado no cumpla con sus obligaciones pendientes para la obtención de la Concesión solicitada o cuando dicha solicitud resulte improcedente.

Tratándose de solicitudes concurrentes sobre el área prevista en el segundo párrafo del Artículo 23, el postor seleccionado abonará en la cuenta del MEM el monto de su oferta, dentro del plazo de dos (2) días siguientes a la recepción de la notificación que para estos efectos le curse la DGH, la cual no podrá ser anterior al vencimiento del plazo, que según el referido Artículo, tiene el Concesionario para ejercer su derecho preferente.

f) Luego de otorgada la Concesión, la DGH dispondrá la devolución de las cartas fianza que fueran adjuntadas en la solicitud de Concesión a los solicitantes no seleccionados que hubiesen cumplido con presentar su oferta económica, siendo de aplicación cuando corresponda, la solicitud de renovación de garantía dispuesta en el inciso l) del Artículo 18. Al día siguiente de efectuada la subasta, la DGH dispondrá la ejecución de las cartas fianza de los solicitantes que no hubieran presentado su oferta económica.

g) Si en la fecha y hora señalados no se presenta ninguno de los solicitantes concurrentes, se declarará desierta la subasta, expidiéndose la Resolución Directoral que disponga el archivamiento de los respectivos expedientes y la ejecución de las cartas fianza que fueron presentadas con sus solicitudes de Concesión. ()*

() Artículo modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 003-2003-EM, publicado el 29-01-2003, cuyo texto es el siguiente:*

Artículo 24.- Presentadas las solicitudes concurrentes, la DGH procederá a seleccionar al postor cuya solicitud continuará con el trámite, según el siguiente procedimiento:

a) En un plazo no mayor de treinta (30) días notificará a los concurrentes las bases para la evaluación de las propuestas, que deberán efectuarse en sobre cerrado, así como la fecha y hora en que deberán presentarse. Los criterios de evaluación deberán tener en cuenta por lo

menos la propuesta tarifaria, el número de Consumidores a incorporar y el cronograma para la ejecución de los trabajos.

b) Entre la fecha de notificación y de la presentación de las propuestas deberá mediar no menos de diez (10) días ni más de quince (15) días.

c) Recibidas las propuestas en la fecha y hora señaladas, en el mismo acto y en presencia de los interesados que asistan, un representante de la DGH procederá a abrir los sobres correspondientes, para luego evaluar las propuestas de acuerdo a los criterios de evaluación señalados en la notificación a que se refiere el literal a) del presente artículo y en un plazo no mayor de cinco (5) días determinará al postor que tendrá derecho de continuar con el trámite de solicitud de Concesión.

d) En caso de empate en el resultado de la evaluación, se seleccionará al postor cuya solicitud de concesión tenga fecha anterior de presentación.

e) De lo actuado se sentará acta que suscribirá el representante de la DGH, el postor seleccionado y los interesados que deseen hacerlo, dejándose constancia de las propuestas efectuadas.

f) Luego de otorgada la Concesión, la DGH dispondrá la devolución de las cartas fianza que fueran adjuntadas en la solicitud de Concesión a los solicitantes no seleccionados que hubiesen cumplido con presentar su propuesta, siendo de aplicación cuando corresponda, la solicitud de renovación de garantía dispuesta en el literal l) del Artículo 18. Al día siguiente de seleccionado el postor ganador, la DGH dispondrá la ejecución de las cartas fianza de los solicitantes que no hubieran presentado su propuesta:

g) Si en la fecha y hora señaladas no se presentara ninguno de los solicitantes concurrentes, se declarará desierto el procedimiento de evaluación de propuestas, expidiéndose la Resolución Directoral que dispone el archivamiento de los respectivos expedientes y la ejecución de las cartas fianza que fueron presentadas con sus solicitudes de Concesión.

Artículo 25.- Podrán formularse oposiciones a la solicitud de Concesión dentro de los diez (10) días contados a partir de la última publicación de que trata el Artículo 21.

Artículo 26.- Las oposiciones que se formulen serán sustentadas con documentos fehacientes, adjuntándose una fianza bancaria por un monto equivalente a la garantía presentada por el solicitante de acuerdo al Artículo 18 y, con vigencia por sesenta (60) días, pudiendo la DGH requerir al interesado, en caso de ser necesario, la prórroga de la garantía bajo apercibimiento de tenerse por abandonada la oposición.

Artículo 27.- Vencido el plazo establecido en el Artículo 25, la DGH correrá traslado de la oposición u oposiciones al solicitante, para que en el término de diez (10) días absuelva y presente la documentación que sustente su derecho.

Artículo 28.- Si el solicitante se allanara a la oposición planteada o no la absolviera en el término indicado en el Artículo 27, la DGH, dentro de un plazo de cinco (5) días resolverá la oposición en mérito a los estudios realizados. En este caso de declararse fundada la oposición, la DGH ejecutará la fianza entregada por el solicitante.

Artículo 29.- Cuando sea procedente, la DGH abrirá la oposición a prueba por el término de diez (10) días prorrogables a diez (10) días más. Si fuera necesario actuar pruebas de campo, se ordenará una nueva prórroga que en ningún caso superará los diez (10) días.

Las pruebas deberán ofrecerse dentro de los cinco (5) primeros días y actuarse dentro de los cinco (5) días restantes del término probatorio o durante su prórroga. Si durante los cinco (5) primeros días del término probatorio una de las partes hubiera ofrecido pruebas que la otra

considere necesario rebatir, podrá hacerlo, ofreciendo dentro de los cinco (5) días siguientes las que estime convenientes a su derecho, luego de lo cual se tiene por concluido el período probatorio.

El costo que demande la actuación de las pruebas será de cuenta y cargo de quien las ofrezca.

Artículo 30.- Evaluadas las pruebas presentadas por las partes, la DGH mediante Resolución Directoral resolverá la oposición dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el período probatorio. Esta Resolución podrá ser apelada ante el MEM, dentro de un plazo de cinco (5) días de notificada.

El Vice Ministro de Energía resolverá en última instancia administrativa dentro de los diez (10) días de presentada la apelación, emitiendo la respectiva Resolución Vice Ministerial.

En caso que la oposición fuera declarada infundada, la DGH ejecutará la fianza bancaria otorgada por el opositor.

Artículo 31.- *El tiempo que se requiera para el trámite y solución de la concurrencia de solicitudes de Concesión, de oposiciones, de aprobación de Estudio de Impacto Ambiental y los que requieran otras autoridades de acuerdo a las normas pertinentes, suspenderá el plazo a que se refieren los Artículos 19 y 22, es decir, no será computado para los efectos de dicho plazo. (*)*

(*) Artículo modificado por el Artículo 7 del Decreto Supremo N° 003-2003-EM, publicado el 29-01-2003, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 31.- El tiempo que se requiera para el trámite y solución de la concurrencia de solicitudes de Concesión, de oposiciones y los que requieran otras autoridades de acuerdo a las normas pertinentes, suspenderá el plazo a que se refieren los artículos 19 y 22, es decir, no será computado para los efectos de dicho plazo.

Artículo 32.- De no haberse formulado oposición o ésta haya sido resuelta a favor del solicitante, o habiéndose seleccionado al solicitante en caso de concurrencia, la DGH realizará la evaluación pertinente con la finalidad de decidir la procedencia o improcedencia de la solicitud. En caso de declararse improcedente la solicitud, la DGH dispondrá la devolución de la respectiva fianza.

Artículo 33.- La Resolución Suprema de otorgamiento de la Concesión aprobará el respectivo Contrato y designará al funcionario que debe intervenir en la celebración del mismo a nombre del Estado.

La referida Resolución deberá ser notificada al solicitante dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición y entrará en vigor si el solicitante cumple con aceptarla por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación

Tratándose de Concesiones otorgadas por licitación o concurso público, la referida Resolución Suprema deberá ser aceptada dentro del plazo previsto en las bases para que se lleve a cabo el cierre del concurso o licitación. En tal caso, la Resolución Suprema entrará en vigor sólo cuando el adjudicatario del concurso o licitación acepte la Resolución Suprema, cumpla con los requisitos exigidos por las bases para la fecha de cierre y firme en tal fecha el Contrato. (*)

(*) Artículo modificado por el [**Artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM**](#), publicado el 18 abril 2021, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 33 .- Declarada la procedencia de la solicitud, la DGH debe tramitar en un plazo de diez (10) días, la emisión de la Resolución Ministerial que otorga la Concesión, aprueba el

respectivo Contrato, y designa al funcionario que debe intervenir en la celebración del mismo a nombre del Estado.

La referida Resolución debe ser notificada al solicitante dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición y entra en vigor si el solicitante cumple con aceptarla por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. Vencido el plazo sin que el solicitante acepte el contenido de la Resolución Ministerial, esta quedará sin efecto.

Tratándose de Concesiones otorgadas por licitación o concurso público, la referida Resolución Ministerial debe ser aceptada dentro del plazo previsto en las bases para que se lleve a cabo el cierre del concurso o licitación. En tal caso, la Resolución Ministerial entra en vigor sólo cuando el adjudicatario del concurso o licitación acepte la Resolución Ministerial, cumpla con los requisitos exigidos por las bases para la fecha de cierre y firme en tal fecha el Contrato.”

Artículo 34.- El MEM hará publicar la Resolución de otorgamiento de la Concesión por una sola vez en el Diario Oficial El Peruano en un plazo de cinco (5) días, contados a partir de su aceptación.

Artículo 35.- *Publicada la Resolución Suprema que aprueba el Contrato y autoriza su suscripción, se firmará el Contrato, el cual deberá elevarse a Escritura Pública en un plazo máximo de sesenta (60) días desde la publicación.*

Dentro de los cinco (5) días, después de suscrito el Contrato, el MEM hará devolución de la fianza bancaria a que se refiere el inciso l) del Artículo 18, siempre y cuando la garantía especificada en el inciso h) del Artículo 37 este conforme.

El Contrato tendrá efectos a partir de su suscripción. ()*

(*) Artículo modificado por el [Artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM](#), publicado el 18 abril 2021, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 35.- Publicada la Resolución Ministerial que aprueba el Contrato y autoriza su suscripción, se firmará el Contrato, el cual debe elevarse a Escritura Pública en un plazo máximo de sesenta (60) días desde la publicación.

Dentro de los cinco (5) días, después de suscrito el Contrato, el MEM hará devolución de la fianza bancaria a que se refiere el inciso l) del artículo 18, siempre y cuando la garantía especificada en el inciso h) del artículo 37 este conforme.

El Contrato tendrá efectos a partir de su suscripción.”

Artículo 36.- *El titular de la Concesión sufragará los gastos que demande la respectiva Escritura Pública y estará obligado a proporcionar al MEM un testimonio de la misma. En la Escritura se insertará el texto de la Resolución Suprema correspondiente. (*)*

(*) Artículo modificado por el [Artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM](#), publicado el 18 abril 2021, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 36.- El titular de la Concesión sufragará los gastos que demande la respectiva Escritura Pública y estará obligado a proporcionar al MEM un testimonio de la misma. En la Escritura se insertará el texto de la Resolución Ministerial correspondiente.”

Artículo 37.- El Contrato de Concesión deberá consignar como mínimo lo siguiente:

a) Nombre del Concesionario

b) Derechos y obligaciones de las partes. Deberá indicarse el plan de crecimiento por Períodos anuales, el número de suministros que como mínimo deben ser atendidos durante dichos Períodos y la obligación de satisfacer toda la demanda razonable de servicio cuando resulte económicamente viable, según lo previsto en el presente Reglamento y el Contrato. Asimismo cuando corresponda, deberá indicarse los Consumidores iniciales que deben ser abastecidos por el Concesionario ()*

(*) Literal modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 042-2001-EM publicado el 21-07-2001, cuyo texto es el siguiente:

b) Derechos y obligaciones de las partes.

c) Condiciones de suministro

d) Calendario de ejecución de obras. La DGH podrá variar dichos plazos cuando considere que no se ajustan al tipo de instalación a efectuar.

e) Servidumbres requeridas

f) Área de Concesión y plazo a que se refiere el Artículo 7. Deberá indicarse que en el caso que el Concesionario no haya ejercido oportunamente el derecho preferente a que se refiere el Artículo 23, el Área de Concesión a que se refiere el Artículo 7, podrá ser redefinida por resolución de la DGH sin que sea necesaria la aceptación del Concesionario. Dicha resolución será inscrita por cuenta del nuevo Concesionario.

g) Causales de terminación o pérdida de la Concesión

h) Garantía de fiel cumplimiento de ejecución de las obras por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del presupuesto de las obras, cuando esté comprometida su ejecución, con vigencia hasta la Puesta en Operación Comercial. El petionario deberá efectuar el depósito de la garantía en el MEM simultáneamente a la aceptación de la Resolución de otorgamiento de la Concesión.

Tratándose de licitación o concurso público, la entidad licitante determinará el monto y modalidad de la garantía. ()*

(*) Literal modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 042-2001-EM publicado el 21-07-2001, cuyo texto es el siguiente:

h) Garantía de fiel cumplimiento de ejecución de las obras por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del presupuesto de las obras, cuando esté comprometida su ejecución, con vigencia hasta la Puesta en Operación Comercial. El petionario deberá efectuar el depósito de la garantía en el MEM simultáneamente a la aceptación de la Resolución de otorgamiento de la Concesión.

Tratándose de licitación o concurso público, la entidad licitante determinará el monto y modalidad de la garantía.

i) Tarifas iniciales aprobadas por la CTE, cuando se trate de la primera Concesión.

j) Otras disposiciones que le sean aplicables.

Artículo 38.- Las garantías a que se refiere el presente Reglamento serán otorgadas mediante carta fianza extendida por una entidad financiera o de seguros que opere en el país, salvo los casos de concurso o licitación pública a que se refiere el último párrafo del inciso h) del artículo anterior.

CONCORDANCIAS: [R. N° 043-2009-OS-CD \(Aprueban norma: “Manual de Contabilidad Regulatoria”, aplicable a los concesionarios de transporte de hidrocarburos por ductos y de distribución de gas natural por red de ductos\)](#)

Artículo 39.- El Concesionario podrá solicitar la liberación parcial de la garantía otorgada de acuerdo al inciso h) del Artículo 37 hasta un máximo del setenticinco por ciento (75%) de la misma, en función al avance de las obras, cada vez que ejecute un veinticinco por ciento (25%) del presupuesto. Para este efecto, el avance de las obras deberá ser aprobado por la DGH, previo informe favorable de OSINERG. El veinticinco por ciento (25%) restante de la referida garantía, será liberada a los treinta (30) días siguientes a la Puesta en Operación Comercial.

Tratándose de licitación o concurso público, la entidad licitante determinará si procede o no la liberación de garantías. En los casos que proceda dicha liberación, determinará los criterios a adoptarse para ello, así como los porcentajes parciales de liberación de las mismas.

Artículo 40.- El Concesionario gestionará la inscripción de la Concesión en el Registro de Concesiones para la Explotación de los Servicios Públicos.

Artículo 41.- *Las modificaciones al Contrato incluyendo la prórroga del plazo, así como la cesión de posición contractual, serán autorizadas por Resolución Suprema y elevadas a Escritura Pública. (*)*

(*) Artículo modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 41.- *Las modificaciones al Contrato incluyendo la prórroga del plazo, así como la cesión de posición contractual, serán autorizadas por Resolución Suprema y elevadas a Escritura Pública.*

Las modificaciones deberán encontrarse sustentadas en el respectivo informe técnico-legal emitido por la DGH, que justifique la necesidad de efectuar dichos cambios. ()*

(*) Artículo modificado por el [Artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM](#), publicado el 18 abril 2021, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 41.- Las modificaciones al Contrato incluyendo la prórroga del plazo, así como la cesión de posición contractual, serán autorizadas por Resolución Ministerial y elevadas a Escritura Pública.

Las modificaciones deberán encontrarse sustentadas en el respectivo informe técnico-legal emitido por la DGH, que justifique la necesidad de efectuar dichos cambios.”

Capítulo Tercero

Obligaciones del Concesionario

Artículo 42.- El Concesionario está obligado a:

a) *Ejecutar el proyecto y la construcción de obras de acuerdo al calendario de ejecución de obras contenido en el respectivo Contrato. (*)*

(*) **Literal modificado por el [Artículo 2 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:**

" a) Ejecutar el proyecto y la construcción de obras de acuerdo al calendario de ejecución de obras contenido en el respectivo Contrato de Concesión y planes quinquenales y anuales respectivos.

En caso que de acuerdo al Contrato de Concesión se requiera de un pronunciamiento previo del OSINERGMIN, para la realización de las actividades indicadas en el párrafo precedente, el Concesionario deberá sujetarse a los requisitos que para tales efectos establezca dicho organismo."

b) Dar servicio a quien lo solicite dentro del Área de Concesión dentro de un plazo no mayor de sesenta días en caso existiera la infraestructura necesaria en la zona, o de un año si no la hubiera, siempre que el Suministro se considere técnica y económicamente viable de acuerdo a lo previsto en el Artículo 63.

En los casos de solicitudes de suministro para recibir el servicio fuera del Área de Concesión a que se refiere el Artículo 64, el Concesionario podrá celebrar convenios con dichos solicitantes y la prestación del servicio requerirá de previa autorización de la DGH. ()*

(*) Literal modificado por el Artículo 17 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:

"b) Dar servicio a quien lo solicite dentro del Área de Concesión dentro de un plazo no mayor de sesenta (60) días en caso existiera la infraestructura necesaria en la zona, o de un año si no la hubiera, siempre que el Suministro se considere técnica y económicamente viable de acuerdo a lo previsto en el artículo 63. Dentro del plazo correspondiente, el Interesado deberá suscribir el respectivo Contrato de Suministro.

Cuando el suministro resulte viable técnicamente pero no económicamente de acuerdo al procedimiento fijado por OSINERG a que se refiere el artículo 63, le asiste al Interesado el derecho de poder efectuar los respectivos aportes que permitan hacer viable económicamente el proyecto de expansión; tal aporte tendrá el carácter de Aporte Reembolsable.

En los casos de solicitudes de suministro para recibir el servicio fuera del Área de Concesión a que se refiere el artículo 64, el Concesionario podrá celebrar convenios con dichos solicitantes y la prestación del servicio requerirá de previa autorización de la DGH."(*)

(*) Literal modificado por el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

b) Dar servicio a quien lo solicite dentro del Área de Concesión dentro de un plazo no mayor de sesenta (60) días en caso existiera la infraestructura necesaria en la zona, o de doce (12) meses si no la hubiera, siempre que el Suministro se considere técnica y económicamente viable de acuerdo al artículo 63 y al Procedimiento de Viabilidad. Los plazos se computarán a partir de la suscripción del correspondiente contrato.

El Concesionario deberá informar al Consumidor y a OSINERGMIN en caso prevea que los plazos antes señalados para la ejecución de dichas actividades podrían ampliarse por causas que se encuentren fuera de su control, las mismas que deberán ser debidamente justificadas.

Cuando el Suministro resulte viable técnicamente pero no económicamente de acuerdo a lo previsto en el artículo 63 y al Procedimiento de Viabilidad, le asiste al Interesado el derecho de poder efectuar aportes o sobrecargos adicionales al Derecho de Conexión que permitan hacer viable económicamente el proyecto de expansión. Dichos aportes o sobrecargos serán reembolsados en la medida que el costo no viable del proyecto sea incorporado y reconocido en la Tarifa de distribución por OSINERGMIN.

En los casos de solicitudes de Suministro para recibir el servicio fuera del Área de Concesión a que se refiere el artículo 64, el Concesionario podrá celebrar convenios con dichos solicitantes y la prestación del servicio requerirá de previa autorización de la DGH."(*)

(*) Literal modificado por el [Artículo 2 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

" b) Dar servicio a quien lo solicite dentro del Área de Concesión dentro de un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días en caso existiera la infraestructura necesaria en la zona, o de doce (12) meses si no la hubiera, siempre que el Suministro se considere técnica y económicamente viable de acuerdo al artículo 63 y al Procedimiento de Viabilidad. Los plazos se computarán a partir de la suscripción del correspondiente contrato." ()*

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM, publicado el 18 abril 2021, cuyo texto es el siguiente:

" b) Dar servicio a quien lo solicite dentro del Área de Concesión, en un plazo no mayor a veinticinco (25) días para Consumidores residenciales y en treinta y cinco (35) días para otros Consumidores en caso existiera la infraestructura necesaria en la zona; o de doce (12) meses, siempre que, el suministro se considere técnica y económicamente viable de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 del presente Reglamento y al Procedimiento de Viabilidad.

Para el caso de las zonas donde se desarrollan nuevas redes de distribución de gas natural se considera que existe infraestructura, siempre que la red de Distribución se encuentre gasificada.

Los plazos se computarán a partir de la suscripción del Contrato de Suministro. En caso de incumplimientos de los plazos para la prestación del servicio, el OSINERGMIN puede aplicar las sanciones respectivas, con excepción de aquellos incumplimientos que se deriven de situaciones no atribuibles al Concesionario y debidamente acreditados por éste; vinculados exclusivamente con los supuestos siguientes:

i) Demora o detección de no conformidades en la ejecución de la Instalación Interna;

ii) Demora o denegatoria en el trámite u obtención de permisos o autorización de alguna entidad administrativa para la instalación de redes de Distribución o tuberías de conexión, siempre que, el trámite se realice en la oportunidad que establezca el procedimiento de habilitaciones;

iii) Otras situaciones que establezca el procedimiento de habilitaciones.

El Concesionario puede realizar libremente la instalación de la Acometida, Tubería de Conexión y la ejecución de la habilitación, siempre que, la prestación del servicio se realice dentro de los plazos establecidos en el presente artículo."

c) Tener contratos vigentes con Productores que le garanticen su requerimiento de Gas Natural por los siguientes veinticuatro (24) meses como mínimo. Tratándose de Concesiones otorgadas por Licitación o concurso público, esta obligación será exigible a partir de la Puesta en Operación Comercial.

d) Conservar y mantener el Sistema de Distribución, en condiciones adecuadas para su operación eficiente, garantizando la calidad, continuidad y oportunidad del servicio según las condiciones que fije el Contrato y las normas técnicas pertinentes. El Concesionario deberá diseñar, construir, operar y mantener el Sistema de Distribución.

e) Publicar a su costo en el Diario Oficial El Peruano, las resoluciones mediante las cuales sea sancionado, dentro del plazo que establezca la autoridad competente.

f) Permitir la utilización de su Sistema de Distribución por parte de terceros a la capacidad no comprometida del mismo, sin establecer obligaciones ni gravámenes adicionales, ni ventajas o preferencias, con relación a servicios prestados bajo las mismas condiciones. ()*

(*) Literal modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 042-2001-EM publicado el 21-07-2001, cuyo texto es el siguiente:

f) Permitir la utilización de su Sistema de Distribución por parte de terceros a la capacidad no comprometida del mismo, sin establecer obligaciones ni gravámenes adicionales, ni ventajas o preferencias con relación a servicios prestados bajo las mismas condiciones, siempre y cuando con esta utilización no se afecte el Sistema de Distribución existente, ni las condiciones de calidad y confiabilidad del Suministro a los Consumidores del Concesionario. En caso de conflicto resolverá OSINERG.

g) Desarrollar sus actividades respetando las normas de libre competencia y antimonopolio vigentes o que se dicten en el futuro. Los Concesionarios no podrán ofrecer ni otorgar ventajas o privilegios entre los Consumidores por la misma clase de servicio.

h) Aplicar las Tarifas que se fijen de acuerdo al Reglamento. ()*

(*) Literal modificado por el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

h) Aplicar las tarifas, cargos e importes que se fijen de acuerdo a la normativa vigente.

i) Presentar la información técnica y económica a los organismos normativos, reguladores y fiscalizadores en la forma, medios y plazos que éstos establezcan.

j) Cumplir con las normas de seguridad y demás normas técnicas aplicables.

k) Facilitar las inspecciones técnicas a sus instalaciones que dispongan los organismos normativos, reguladores y fiscalizadores.

l) Contribuir al sostenimiento de los organismos normativos, reguladores y fiscalizadores con el aporte fijado en la Ley N° 27116.

m) Cumplir con las normas de conservación del ambiente y del Patrimonio Cultural de la Nación.

n) Publicar los pliegos tarifarios, cargos e importes en sus oficinas de atención al público y en su página web. (*)

(*) Literal incluido por el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008.

" o) Atender los reclamos presentados por los Consumidores Regulados y los Interesados en los plazos y procedimientos que el OSINERGMIN establezca de acuerdo al tipo de reclamo. Los reclamos relacionados al corte, reconexión, suspensión, excesivo consumo y excesiva facturación del Servicio deben ser atendidos en un plazo no mayor de diez (10) días, siempre que se trate de usuarios residenciales. Las comunicaciones de los interesados respecto de incumplimientos a los plazos determinados por el OSINERGMIN relacionados con la suscripción del contrato de suministro, plazo de instalación de acometida y tubería de conexión; así como, la habilitación de la Instalación Interna de los potenciales usuarios residenciales de gas natural, deben ser atendidos como Denuncia en un plazo no mayor de treinta (30) días, bajo el procedimiento que el OSINERGMIN establezca."(*)

(*) Literal incorporado por el [Artículo 3 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM](#), publicado el 18 abril 2021 .

" p) Remitir con frecuencia mensual a la DGH, dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes siguiente al informado, las inversiones ejecutadas de acuerdo a sus compromisos contemplados en los Planes Anuales de Inversión."(*)

(*) Literal incorporado por el [Artículo 3 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM](#), publicado el 18 abril 2021 .

Artículo 43.- *El Gas Natural suministrado a los Consumidores deberá corregirse a condiciones estándar de presión y temperatura, expresado en metros cúbicos, para propósitos de facturación, entendiéndose como condiciones estándar una temperatura de 15°C y una presión de 1 013 milibar (mbar) (*)*

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 012-2001-EM publicado el 22-02-2001, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 43.- *El Gas Natural suministrado a los Consumidores deberá corregirse a condiciones estándar de presión y temperatura, entendiéndose como condiciones estándar una temperatura de 15°C y una presión del 1013 milibar (mbar). El volumen de gas será expresado en metros cúbicos y para propósitos de facturación el gas se valorizará en función de su poder calorífico neto.” (*)*

(*) Artículo modificado por el Artículo 18 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 43.- El Gas Natural suministrado a los Consumidores deberá corregirse a condiciones estándar de presión y temperatura, entendiéndose como condiciones estándar una temperatura de 15,5 °C (60 °F) y una presión de 1013,25 milibar (1 Atm.). Asimismo, el volumen de Gas Natural será expresado en metros cúbicos y para propósitos de facturación el gas se valorizará en función de su poder calorífico bruto o superior.

Artículo 44.- El Gas Natural deberá ser entregado por el Concesionario en las siguientes condiciones:

a) *Libre de arena, polvo, gomas; aceites, glicoles y otras impurezas indeseables. (*)*

(*) Literal modificado por el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28 de febrero de 2008, cuyo texto es el siguiente:

a) Con un contenido máximo de 22.5 Kg/Millón de metros cúbicos estándar, de partículas sólidas de diámetro menor o igual a 5 micrones; y libre de gomas, aceites, glicoles y otras impurezas.

b) No contendrá más de tres miligramos por metro cúbico ($3\text{mg}/\text{m}^3(\text{st})$) de sulfuro de hidrógeno, ni más de quince miligramos por metro cúbico ($15\text{mg}/\text{m}^3(\text{st})$) de azufre total.

c) *No contendrá dióxido de carbono en más de dos por ciento (2%) de su volumen y una cantidad de inertes totales no mayor del cuatro por ciento (4%). (*)*

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 012-2001-EM publicado el 22-02-2001, cuyo texto es el siguiente:

c) No contendrá dióxido de carbono en más de tres y medio por ciento (3,5%) de su volumen y una cantidad de gases inertes no mayor de seis por ciento (6%) de su volumen; entendiéndose como gases inertes a la suma del contenido de nitrógeno y otros gases diferentes al dióxido de carbono.

d) Estará libre de agua en estado líquido y contendrá como máximo sesenticinco miligramos por metro cúbico ($65\text{mg}/\text{m}^3(\text{st})$) de vapor de agua.(*)

(*) De conformidad con el [Numeral 4.1 del Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 316-2023-MINEM/DM](#), publicada el 04 agosto 2023, se dispone exceptuar a los concesionarios

de distribución de gas natural por red de ductos, que son abastecidos directa o indirectamente a través del Sistema de Transporte de gas natural de Camisea a la costa del país, del cumplimiento de lo previsto en el presente literal. Sin perjuicio de la aplicación de la excepción contenida en el citado numeral, es responsabilidad de los concesionarios de distribución y transporte de gas natural garantizar que la aplicación de las medidas transitorias no afecte la seguridad de los usuarios y la continuidad de la operación de los Sistemas de Distribución y el Sistema de Transporte. Asimismo, durante la vigencia de las medidas transitorias es obligación de los concesionarios de distribución y transporte de gas natural realizar mediciones diarias de los parámetros de gas natural para establecer las acciones que correspondan, las mismas que deben ser informadas al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin y al Ministerio de Energía y Minas. La medida transitoria y excepcional materia del citado artículo entra en **vigencia** desde el día de la emisión de la misma y se mantiene hasta el 18 de agosto de 2023, de acuerdo a la finalización de la emergencia declarada a través de la Resolución Viceministerial N° 019-2023-MINEM/VMH.

e) No superará una temperatura de cincuenta grados centígrados (50 °C).

f) Con un contenido calorífico bruto comprendido entre 8 800 y 10 300 kcal/m³(st) (*)

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 012-2001-EM publicado el 22-02-2001, cuyo texto es el siguiente:

f) Con un contenido calorífico bruto comprendido entre 8 450 Kcal/m³y 10 300 Kcal/m³(st).

g) *Odorizado. La concentración del odorizante en cualquier punto del Sistema de Distribución deberá estar de acuerdo con lo dispuesto en la Norma NTP 111.004. (*) (*)*

(*) Literal incluido por el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008.

(*) Literal modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM, publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

" g) Odorizado. La concentración del odorizante en cualquier punto del Sistema de Distribución deberá estar de acuerdo con lo dispuesto en la Norma NTP 111.004 que se encuentre vigente. Los puntos de toma de muestra del nivel de odorización para la verificación de las condiciones deberán ser definidos por OSINERGMIN tomados de manera que garanticen el cumplimiento de los niveles especificados en la Norma Técnica en todo el sistema de distribución."

Los puntos de muestreo, para la medición de las mencionadas condiciones, serán definidos por el OSINERGMIN. La definición de los puntos de muestreo deberá hacerse cumpliendo las directrices para la toma de muestras establecidas en las Normas Técnicas correspondientes."
(*)

(*) Párrafo incluido por el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008.

Artículo 45.- El Concesionario está obligado a presentar a la DGH, en forma mensual lo siguiente:

a) Número de Consumidores por categoría tarifaria.

b) Volumen de ventas por categoría tarifaria.

c) Otra información que la DGH considere pertinentes respecto al servicio.

OSINERG y la CTE solicitarán directamente la información que requieran para el cumplimiento de sus funciones. El Concesionario está obligado a presentar la información sobre sus contratos de Suministro a Consumidores Independientes y aquella información que le sea requerida respecto a Consumidores Regulados.

La DGH, OSINERG y la CTE, establecerán los formatos y los medios tecnológicos mediante los cuales el Concesionario deberá remitir dicha información. ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 042-2001-EM publicado el 21-07-2001, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 45.- *El Concesionario está obligado a presentar a la DGH, en forma trimestral lo siguiente:*

- a) Número de Consumidores por categoría tarifaria.*
- b) Volumen de ventas por categoría tarifaria.*
- c) Otra información que la DGH considere pertinente respecto al servicio.*

OSINERG solicitará directamente la información que requiera para el cumplimiento de sus funciones. El Concesionario está obligado a presentar la información sobre sus contratos de Suministro a Consumidores Independientes y aquella información que le sea requerida respecto a Consumidores Regulados.

La DGH y OSINERG, establecerán los formatos y los medios tecnológicos mediante los cuales el Concesionario deberá remitir dicha información. ()*

(*) Artículo modificado por el [**Artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM**](#), publicado el 18 abril 2021, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 45.- El Concesionario está obligado a presentar a la DGH, dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes siguiente al informado, en forma mensual lo siguiente:

- a) Número de Consumidores por categoría tarifaria.
- b) Volumen facturado y efectivamente consumido por categoría tarifaria.
- c) Otra información que la DGH considere pertinente respecto al servicio.

Asimismo, el Concesionario presenta semestralmente a la DGH un informe de evaluación sobre el comportamiento de: i) tarifas finales del gas natural, ii) componentes que conforman la tarifa final del gas natural, iii) competitividad de las tarifas respecto del energético sustituto y iv) otros aspectos que se consideren pertinentes. La mencionada evaluación es remitida durante la primera quincena de cada semestre. Los datos contenidos en el informe deben ser presentados en formato Excel adicionalmente.

OSINERGMIN solicitará directamente la información que requiera para el cumplimiento de sus funciones. El Concesionario está obligado a presentar la información sobre sus contratos de Suministro a Consumidores Independientes y aquella información que le sea requerida respecto a Consumidores Regulados.

La DGH y OSINERGMIN, establecerán los formatos y los medios tecnológicos mediante los cuales el Concesionario deberá remitir dicha información."

Artículo 46.- *El Concesionario debe presentar a la CTE, dentro de los treinta (30) días calendario del cierre de cada trimestre, la siguiente información:*

- a) *Balance General.*
- b) *Estado de Ganancias y Pérdidas por naturaleza y destino.*
- c) *Flujo de fondos; y,*
- d) *Otras que la CTE considere convenientes.*

Igualmente, dentro de los veinte (20) primeros días calendario del mes de abril de cada año, deberá entregar a la CTE, los estados financieros del ejercicio anterior, debidamente auditados.

La CTE establecerá los formatos y los medios tecnológicos mediante los cuales, el Concesionario deberá remitir dicha información. ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 042-2001-EM publicado el 21-07-2001, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 46.- El Concesionario debe presentar a OSINERG, en forma trimestral lo siguiente:

- a) Balance General.
- b) Estado de Ganancias y Pérdidas por naturaleza y destino.
- c) Flujo de fondos; y,
- d) Otra información que OSINERG considere conveniente.

Igualmente, dentro de los veinte (20) primeros días calendario del mes de abril de cada año, deberá entregar a OSINERG, los estados financieros del ejercicio anterior, debidamente auditados.

OSINERG establecerá los formatos y los medios tecnológicos mediante los cuales, el Concesionario deberá remitir dicha información.

CONCORDANCIAS: **R. N° 043-2009-OS-CD (Aprueban norma: “Manual de Contabilidad Regulatoria”, aplicable a los concesionarios de transporte de hidrocarburos por ductos y de distribución de gas natural por red de ductos)**

Artículo 47.- El Concesionario al recibir del Estado la Concesión, releva y se obliga a relevar al Estado de cualquier responsabilidad que pudiera originarse del ejercicio del derecho de Concesión que se le ha otorgado, así como de las originadas y derivadas de la ejecución del Contrato.

En ningún caso ni por razón alguna, el Estado ni sus dependencias, asumirán responsabilidad alguna que se haya originado o se haya derivado del ejercicio del derecho de Concesión del Concesionario ni de la ejecución del Contrato.

Artículo 48.- *El Concesionario asume todos los riesgos y responsabilidades emergentes de la Distribución conforme a las disposiciones sobre responsabilidad extracontractual que contiene el Código Civil.*

El Concesionario deberá mantener vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, que cubra daños a terceros en sus bienes y personas derivados de la ejecución de las obras y de la prestación del servicio de Distribución, así como una póliza que cubra el valor del Sistema de Distribución; expedida en ambos casos por una compañía de seguros establecida legalmente en el país y de acuerdo con las normas vigentes, sin perjuicio

de otras pólizas que tenga el Concesionario. El Concesionario queda obligado a reparar el valor del daño no cubierto por la póliza.

El Concesionario presentará un estudio de riesgo que deberá ser aprobado por la DGH, previo informe técnico de OSINERG. La póliza de responsabilidad civil extracontractual a que se refiere el presente Artículo, no podrá ser inferior al 50% del monto necesario para cubrir los daños previstos en el estudio de riesgo y deberá estar vigente a partir del primer día de inicio de ejecución de las obras. ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 015-2002-EM, publicado el 27-04-2002, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 48.- El Concesionario asume todos los riesgos y responsabilidades emergentes de la Distribución conforme a las disposiciones sobre responsabilidad extracontractual que contiene el Código Civil.

El Concesionario deberá contratar y mantener vigente los siguientes seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil extracontractual, que cubra daños a terceros en sus bienes y personas derivados de la ejecución de las obras y de la prestación del servicio de Distribución;

b) Seguro contra daños a los bienes de la Concesión por un monto igual a la Pérdida Máxima Probable (PMP), de acuerdo con el estudio de riesgo aprobado por la DGH.

Ambas pólizas serán expedidas por compañías de seguro establecidas legalmente en el país y de acuerdo con las normas legales vigentes, sin perjuicio de otras pólizas que tenga el Concesionario. El Concesionario queda obligado a reparar el valor del daño no cubierto por la póliza.

El Concesionario presentará un estudio de riesgo que deberá ser aprobado por la DGH, previo informe técnico del OSINERG. El monto de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, señalado en el literal a), no podrá ser inferior al 50% del monto necesario para cubrir los daños previstos en dicho estudio de riesgo.” ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 7 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 48.- El Concesionario asume todos los riesgos y responsabilidades emergentes de la Distribución conforme a las disposiciones sobre responsabilidad extracontractual que contiene el Código Civil.

El Concesionario deberá contratar y mantener vigente los siguientes seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil extracontractual, que cubra daños a terceros en sus bienes y personas derivados de la ejecución de las obras y de la prestación del servicio de Distribución;

b) Seguro contra daños a los bienes de la Concesión por un monto igual a la Pérdida Máxima Probable (PMP), de acuerdo con el estudio de riesgo aprobado.

Ambas pólizas serán expedidas por compañías de seguro establecidas legalmente en el país y de acuerdo con las normas legales vigentes, sin perjuicio de otras pólizas que tenga el Concesionario.

El Concesionario queda obligado a reparar el valor del daño no cubierto por la póliza. El Concesionario presentará un estudio de riesgo, el cual deberá ser aprobado por OSINERGMIN

antes de iniciar la ejecución de las obras comprometidas iniciales. Dicho estudio de riesgos deberá incluir la etapa de construcción, instalación y operación. El monto de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, señalado en el literal a), no podrá ser inferior al 50% del monto necesario para cubrir los daños del mayor riesgo previsto en dicho estudio de riesgo.

Capítulo Cuarto

Terminación de la Concesión

Artículo 49.- La Concesión termina por:

- a) Vencimiento del plazo del Contrato.
- b) Declaración de caducidad.
- c) Aceptación de la renuncia a la Concesión.
- d) Otras causas que especifique el Contrato.

La transferencia o devolución, según sea el caso, de los Bienes de la Concesión, será efectuada de acuerdo a lo previsto en el Reglamento y en el Contrato.

En todos los casos, el Concesionario está obligado a transferir o devolver los Bienes de la Concesión, libre de toda carga y gravamen de cualquier naturaleza, debiendo estar en buenas condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y del uso diligente de los mismos. A la terminación de la Concesión los Bienes de la Concesión serán transferidos o devueltos al Estado, según sea el caso, que el Concesionario ha construido o aportado los bienes que integran los Bienes de la Concesión, o que los ha recibido del Estado al momento del otorgamiento de la Concesión, respectivamente.

El Estado convocará a subasta pública para transferir la Concesión, siguiendo el procedimiento previsto en el Artículo 58. De la suma obtenida en la subasta y hasta donde dicha suma alcance, el Estado pagará al Concesionario hasta un máximo equivalente al valor contable de los Bienes de la Concesión que ha aportado durante la vigencia de la Concesión y que ha transferido al Estado a la terminación de la Concesión. Dicho valor será determinado de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Del valor contable que será pagado al Concesionario, el Estado: i) Deducirá los gastos incurridos en el proceso de intervención y subasta; ii) De existir saldo luego de dicha deducción, pagará las obligaciones y pasivos del Concesionario en el orden de prelación establecido en el Contrato o, en su defecto, en el orden señalado en la Ley de Reestructuración Patrimonial, Decreto Legislativo N° 845, o las normas que lo modifique o sustituya; iii) Deducidos los pagos anteriores, se entregará al Concesionario el saldo que quedare: Si existiese un saldo del producto de la subasta, el mismo corresponderá al Estado.

Artículo 50.- La Concesión caduca cuando:

- a) El Concesionario no realice los estudios y/o no ejecute las obras e instalaciones en los plazos establecidos en el calendario de ejecución de las mismas que consta en el Contrato, incluyendo los plazos intermedios, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados.
- b) El Concesionario deje de operar el Sistema de Distribución sin causa justificada, por ochocientas setenta y seis (876) horas acumuladas durante un (1) año calendario, afectando como mínimo al veinticinco por ciento (25%) del consumo promedio del año anterior.
- c) El Concesionario, luego de habersele aplicado las sanciones correspondientes, no cumpla con sus obligaciones de dar servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a las normas

de seguridad y los estándares de calidad establecidos en el Contrato y en las normas técnicas pertinentes.

d) El Concesionario no acredite garantía de suministro por el plazo previsto en el inciso c) del Artículo 42, siempre que existan Productores obligados a celebrar contratos de suministro de Gas Natural con los Concesionarios para la prestación de servicio público en la respectiva Área de Concesión.

e) El Concesionario no cumpla con la Puesta en Operación Comercial del Sistema de Distribución dentro del plazo acordado en el Contrato. Se exceptúan incumplimientos derivados de caso fortuito o fuerza mayor debidamente calificados como tales por OSINERG.

f) Existe incumplimiento por parte del Concesionario, de obligaciones cuyo incumplimiento ha sido expresamente señalado en el Contrato como causal de caducidad.

g) Se produce la quiebra, disolución o liquidación del Concesionario.

h) La cesión o transferencia parcial o total del Contrato, por cualquier título, sin la previa aprobación de la DGH.

i) La imposición de multas durante un año calendario al Concesionario, por un monto total que supere el diez (10%) de sus ingresos anuales del año anterior.

Artículo 51.- *La caducidad será sancionada por Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Energía y Minas. En este caso se dispondrá la intervención administrativa de los Bienes de la Concesión y del Concesionario en forma provisional, a fin de asegurar la continuidad de sus operaciones.*

Los acreedores del Concesionario cuya Concesión ha sido declarada en caducidad, no podrán oponerse por ningún motivo a la subasta señalada en el Artículo 58.()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM, publicado el 18 abril 2021, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 51.- La caducidad será sancionada por Resolución Ministerial refrendada por el Ministro de Energía y Minas. En este caso se dispondrá la intervención administrativa de los Bienes de la Concesión y del Concesionario en forma provisional, a fin de asegurar la continuidad de sus operaciones.

Los acreedores del Concesionario cuya Concesión ha sido declarada en caducidad, no podrán oponerse por ningún motivo a la subasta señalada en el Artículo 58.”

Artículo 52.- La tramitación de la caducidad de la Concesión, en mérito a las causales que señala el Artículo 50, seguirá el siguiente curso:

a) La DGH formará un expediente en el cual se documentará la causa que amerita la caducidad, debiendo incluirse un informe de OSINERG en los casos que corresponda; notificándose este hecho al Concesionario por vía notarial;

b) El Concesionario, una vez recibida la notificación a que se refiere el inciso precedente, podrá efectuar los descargos y presentar las pruebas que considere convenientes a su derecho, dentro del plazo de quince (15) días de recibida la respectiva carta notarial;

c) *Evaluadas las pruebas por la DGH, la declaratoria de caducidad, de ser procedente, se resolverá por Resolución Suprema en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la notificación al Concesionario del mérito de la caducidad; y, (*)*

(*) Literal modificado por el [Artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM](#), publicado el 18 abril 2021, cuyo texto es el siguiente:

" c) Evaluadas las pruebas por la DGH, la declaratoria de caducidad, de ser procedente, se resolverá por Resolución Ministerial en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la notificación al Concesionario del mérito de la caducidad; y,"

d) En la Resolución Suprema que declara la caducidad, deberá designarse las respectivas personas naturales o jurídicas que se encarguen de llevar a cabo la intervención y la subasta pública a que se refiere el Artículo 51. ()*

(*) Literal modificado por el [Artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM](#), publicado el 18 abril 2021, cuyo texto es el siguiente:

" d) En la Resolución Ministerial que declara la caducidad, debe designarse las respectivas personas naturales o jurídicas que se encarguen de llevar a cabo la intervención y la subasta pública a que se refiere el Artículo 51."

Artículo 53.- *La Resolución Suprema que declara la caducidad será notificada notarialmente al Concesionario o su representante legal, en el domicilio señalado en el expediente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de expedida, debiendo en el mismo término publicarla por un (1) día en el Diario Oficial El Peruano. (*)*

(*) Artículo modificado por el [Artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM](#), publicado el 18 abril 2021, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 53.- La Resolución Ministerial que declara la caducidad será notificada notarialmente al Concesionario o su representante legal, en el domicilio señalado en el expediente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de expedida, debiendo en el mismo término publicarla por un (1) día en el Diario Oficial El Peruano."

Artículo 54.- *La caducidad declarada, según el Artículo 53 determina el cese inmediato de los derechos del Concesionario establecidos por el Reglamento y el Contrato. La DGH ejecutará las garantías que se encontraran vigentes. (*)*

(*) Artículo modificado por el Artículo 19 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 54.- La caducidad declarada, según el artículo 53 determina el cese inmediato de los derechos del Concesionario establecidos por el Reglamento y el Contrato, quedando sujetos de inmediato, los Bienes de la Concesión y del Concesionario, al régimen de intervención. La DGH ejecutará las garantías que se encontraran vigentes.

Artículo 55.- Quien se encargue de la intervención a que se refiere el inciso d) del Artículo 52, tendrá las siguientes facultades:

a) Determinar las acciones de carácter administrativo que permitan la continuación de la operación del Sistema de Distribución; y,

b) Determinar las acciones de carácter técnico que permitan la oportuna y eficiente prestación del servicio.

El cumplimiento de las medidas dictadas por el interventor serán obligatorias para el Concesionario, cuyo representante legal podrá solicitar su reconsideración ante la DGH, la que deberá resolver en un término de cinco (5) días.

Los gastos totales que demande la intervención serán de cuenta y cargo del Concesionario.

Si durante el período de este procedimiento, la entidad intervenida deviniese en insolvente para atender las obligaciones que le imponga el interventor, el Estado podrá asumir la administración plena y directa de los Bienes de la Concesión, conforme a lo dispuesto en el Artículo 58, en tanto se proceda a la transferencia de la Concesión.

Artículo 56.- El Concesionario podrá contradecir la declaratoria de caducidad ante el Poder Judicial en la vía que corresponda. La demanda deberá ser interpuesta dentro de los tres (3) meses, contados a partir de la notificación de la respectiva Resolución de caducidad.

En este caso, la intervención se mantendrá hasta que se resuelva definitivamente la causa mediante Resolución Judicial expedida en última instancia.

Artículo 57.- Sancionada definitivamente la caducidad de una Concesión, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos precedentes, el MEM procederá a subastar públicamente la Concesión. El Concesionario cuya Concesión ha sido declarada en caducidad, no podrá presentarse como postor a la subasta de la misma.

Artículo 58.- El procedimiento que deberá observar el MEM para llevar a cabo la subasta pública de la Concesión, será el siguiente:

a) Designará una entidad consultora que efectúe la valorización de la Concesión y determine el monto base respectivo. La referida designación deberá efectuarse dentro de los diez (10) días siguientes a la sanción definitiva de la caducidad o se haga efectiva la renuncia.

La valorización deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta (30) días;

b) Formulará, directamente o mediante consultoría, las bases que regirán la subasta; las que contendrán los términos de referencia para la propuesta técnica, para la propuesta económica y las garantías requeridas para intervenir en el proceso. Esta acción deberá efectuarse simultáneamente a la valorización de la Concesión;

c) Cumplido lo dispuesto en los incisos que anteceden, mandará publicar la convocatoria de la subasta pública en el Diario Oficial El Peruano y otro de circulación nacional, por dos (2) días consecutivos;

d) En acto público, los interesados presentarán sus propuestas técnicas, las que deberán ser evaluadas por el MEM en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la última publicación a que se refiere el inciso precedente; y,

e) Entre los interesados que hayan obtenido precalificación técnica aprobatoria, se otorgará la buena pro, en acto público, al que presente la mejor propuesta económica.

Artículo 59.- *El Concesionario puede renunciar a su Concesión comunicando este hecho al MEM con una anticipación no menor de un (1) año.*

La DGH evaluará la renuncia y de considerarla procedente, tramitará la expedición de la respectiva Resolución Suprema en que se acepte la renuncia, se determine la fecha en que ésta se haga efectiva y se designe al interventor a que se refiere el Artículo siguiente. En este caso la DGH ejecutará las garantías otorgadas por el Concesionario. ()*

(*) Artículo modificado por el [Artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM](#), publicado el 18 abril 2021, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 59.- El Concesionario puede renunciar a su Concesión comunicando este hecho al MEM con una anticipación no menor de un (1) año.

La DGH evaluará la renuncia y de considerarla procedente, tramitará la expedición de la respectiva Resolución Ministerial en que se acepte la renuncia, se determine la fecha en que ésta se haga efectiva y se designe al interventor a que se refiere el Artículo siguiente. En este caso la DGH ejecutará las garantías otorgadas por el Concesionario.”

Artículo 60.- Aceptada la renuncia, se designará un interventor de las operaciones del Concesionario hasta el cumplimiento del plazo respectivo, siendo de aplicación lo dispuesto en el Artículo 55; y se procederá a la subasta pública de la Concesión, aplicando el procedimiento dispuesto en el Artículo 58.

Artículo 61.- *En los casos de terminación por vencimiento del plazo del Contrato, mediante Resolución Suprema se nombrará un Comité Interventor de las Operaciones del Concesionario que iniciará sus actividades a partir del primer día del último año del contrato, contando desde el inicio de sus actividades con las facultades previstas en el Artículo 55. Vencido el plazo, se procederá a la subasta pública de la Concesión, aplicando el procedimiento dispuesto en el Artículo 58. (*)*

(*) Artículo modificado por el Artículo 20 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 61.- *En los casos de terminación por vencimiento del plazo del Contrato, mediante Resolución Suprema se nombrará un Comité Interventor de las Operaciones del Concesionario que iniciará sus actividades a partir del primer día del último año del Contrato, contado desde el inicio de sus actividades con las facultades previstas en el artículo 55. En el mismo plazo, se procederá a la subasta pública de la Concesión, aplicando el procedimiento dispuesto en el artículo 58.(*)*

(*) Artículo modificado por el [Artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM](#), publicado el 18 abril 2021, cuyo texto es el siguiente:

“**Artículo 61.-** En los casos de terminación por vencimiento del plazo del Contrato, mediante Resolución Ministerial se nombrará un Comité Interventor de las Operaciones del Concesionario que iniciará sus actividades a partir del primer día del último año del Contrato, contado desde el inicio de sus actividades con las facultades previstas en el artículo 55. En el mismo plazo, se procederá a la subasta pública de la Concesión, aplicando el procedimiento dispuesto en el artículo 58.”

Artículo 62.- *Para los casos a que se refiere el inciso d) del Artículo 49, el Contrato deberá prever el procedimiento que deberá seguirse para determinar la ocurrencia de la causa prevista. Verificada la causa de manera indubitable e inimpugnable, bajo el procedimiento previsto en el Contrato, la DGH tramitará la expedición de la respectiva Resolución Suprema en que se determine la existencia de la causal de terminación, la fecha en que ésta se haga efectiva y se designe al interventor a que se refiere el párrafo siguiente. En este caso la DGH ejecutará las garantías otorgadas por el Concesionario.*

El interventor de las operaciones del Concesionario designado por Resolución Suprema, ejercerá sus funciones hasta el cumplimiento del plazo respectivo, siendo de aplicación lo dispuesto en el Artículo 55; y se procederá a la subasta de la Concesión, aplicando el procedimiento dispuesto en el Artículo 58. ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 21 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 62.- *Para los casos a que se refiere el inciso d) del artículo 49, el Contrato deberá prever el procedimiento que deberá seguir para determinar la ocurrencia de la causa prevista, así como el tratamiento que se dispensará a las garantías. Verificada la causa de manera indubitable e inimpugnable, bajo el procedimiento previsto en el Contrato, la DGH tramitará la expedición de la respectiva Resolución Suprema en que se determine la existencia de la causal*

de terminación, la fecha en que ésta se haga efectiva y se designe al interventor a que se refiere el párrafo siguiente. En este caso la DGH ejecutará las garantías otorgadas por el Concesionario, siempre y cuando proceda de acuerdo a lo establecido en el Contrato.

El interventor de las operaciones del Concesionario designado por Resolución Suprema, ejercerá sus funciones hasta el cumplimiento del plazo respectivo, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 55; y se procederá a la subasta de la Concesión, aplicando el procedimiento dispuesto en el artículo 58.()*

(*) Artículo modificado por el [Artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM](#), publicado el 18 abril 2021, cuyo texto es el siguiente:

“ Artículo 62.- Para los casos a que se refiere el inciso d) del artículo 49, el Contrato deberá prever el procedimiento que debe seguir para determinar la ocurrencia de la causa prevista, así como el tratamiento que se dispensará a las garantías. Verificada la causa de manera indubitable e inimpugnable, bajo el procedimiento previsto en el Contrato, la DGH tramitará la expedición de la respectiva Resolución Ministerial en que se determine la existencia de la causal de terminación, la fecha en que ésta se haga efectiva y se designe al interventor a que se refiere el párrafo siguiente. En este caso la DGH ejecutará las garantías otorgadas por el Concesionario, siempre y cuando proceda de acuerdo a lo establecido en el Contrato.”

El interventor de las operaciones del Concesionario designado por Resolución Ministerial, ejercerá sus funciones hasta el cumplimiento del plazo respectivo, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 55; y se procederá a la subasta de la Concesión, aplicando el procedimiento dispuesto en el artículo 58.”

TÍTULO III

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN

Capítulo Primero

Prestación del Servicio de Distribución

Artículo 63.- *El Consumidor, ubicado dentro del Área de Concesión, tiene derecho a que el Concesionario le brinde servicio de Distribución, previo cumplimiento de los requisitos y pagos que al efecto fija el presente Reglamento, conforme a las condiciones técnicas y económicas que rijan en el área y las previstas en el Contrato.*

El Concesionario no atenderá solicitud de nuevo Suministro a aquellos solicitantes que tengan deudas pendientes de pago, derivadas de la prestación del servicio en el mismo predio o en otros ubicados en el Área de la Concesión.

La CTE establecerá mediante resolución, los procedimientos y métodos de cálculo aplicables para determinar en qué casos la atención de un suministro resulta económicamente viable.

Si una solicitud no fuera atendida por razones económicas, el distribuidor deberá informar al solicitante dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción, el detalle del cálculo.

Mediante norma específica, la DGH establecerá los procedimientos para permitir el acceso mediante aportes de aquellos solicitantes cuya solicitud haya sido denegada por razones económicas.

A falta de acuerdo, el solicitante puede someter la cuestión a OSINERG quien, escuchando también a la otra parte en audiencia a celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes, resolverá el conflicto dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la audiencia. ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 7 del Decreto Supremo N° 042-2001-EM publicado el 21-07-2001, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 63.- El Consumidor, ubicado dentro del Área de Concesión, tiene derecho a que el Concesionario le brinde servicio de Distribución, previo cumplimiento de los requisitos y pagos que al efecto fija el presente Reglamento, conforme a las condiciones técnicas y económicas que rijan en el área y las previstas en el Contrato.

El Concesionario no atenderá solicitud de nuevo Suministro a aquellos solicitantes que tengan deudas pendientes de pago, derivadas de la prestación del servicio en el mismo predio o en otros ubicados en el Área de la Concesión.

El OSINERG establecerá mediante resolución, los procedimientos y métodos de cálculo aplicables para determinar en qué casos la atención de un suministro resulta económicamente viable”. ()*

(*) Párrafo modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 053-2001-EM publicado el 09-12-2001, cuyo texto es el siguiente:

“El OSINERG coordinará con el Concesionario la elaboración de los procedimientos y métodos de cálculo aplicables para determinar en qué casos la atención de un suministro resulta técnica y económicamente viable.

El OSINERG deberá publicar el procedimiento preliminar y después de considerar las observaciones y sugerencias que hubiere, aprobará y emitirá la correspondiente Resolución.”
(*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 63.- El Consumidor, ubicado dentro del Área de Concesión, tiene derecho a que el Concesionario le brinde servicio de Distribución, previo cumplimiento de los requisitos y pagos que al efecto fija el presente Reglamento, conforme a las condiciones técnicas y económicas que rijan en el Área de Concesión y las previstas en el Contrato.

El Concesionario no atenderá solicitud de nuevo Suministro a aquellos solicitantes que tengan deudas pendientes de pago, derivadas de la prestación del servicio de Distribución en el mismo predio o en otros ubicados en el Área de la Concesión.

Se considera que existe infraestructura necesaria en la zona cuando la red con la capacidad necesaria para abastecer al Interesado se encuentra a las siguientes distancias máximas, y no involucre al menos un cruce especial el cual será definido por OSINERGMIN:

Tipo de Consumidor	Rango de consumo medio mensual (m³)	Distancia (m)
Menor	Menor o igual a 300	50
Intermedio	Mayor a 300 y menor o igual a 15000	150
Mayor	Mayor a 15000	300

Un proyecto es viable económicamente cuando:

- a) El costo total y eficiente del proyecto se encuentra reconocido e incorporado en la base tarifaria;
- b) No estando en la base tarifaria cumpla con los supuestos que a tal efecto se establezcan en el Procedimiento de Viabilidad. El costo total del proyecto será reconocido e incorporado en la siguiente revisión tarifaria; o
- c) OSINERGMIN apruebe el proyecto para ser incluido en la siguiente revisión tarifaria para lo cual deberá considerar los principios que rigen los procedimientos de regulación tarifaria.

Artículo 63a.- El Aporte Reembolsable se realizará bajo alguna de las siguientes modalidades, a elección del Interesado:

- a) Construcción de las obras correspondientes por parte del Interesado, de acuerdo con el proyecto aprobado por el Concesionario. El proyecto y las obras deberán efectuarse por empresas especializadas debidamente registradas ante OSINERG.
- b) Financiamiento por parte del Interesado. El Concesionario se obligará a ejecutar la obra en un plazo determinado.

El reembolso del Aporte se hará en unidades de consumo de Gas Natural (m³/día).(*)

(*) Artículo incorporado por el Artículo 22 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005. Posteriormente el artículo fue modificado por el Artículo 9 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 63a.- El Aporte Financiero es el derecho que le asiste al Interesado para ampliar las redes de Distribución de acuerdo a los siguientes principios y criterios:

a) Los Aportes Financieros son de naturaleza financiera y tiene por objeto adelantar la ejecución de las obras de expansión del Sistema de Distribución y por consiguiente reducir el plazo para la prestación del servicio respecto al máximo permitido en el artículo 42 del presente Reglamento. ()*

(*) Literal modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 001-2022-EM, publicado el 12 enero 2022, cuyo texto es el siguiente:

" a) Los Aportes Financieros son de naturaleza financiera y tiene por objeto adelantar la ejecución de las obras de expansión del Sistema de Distribución y por consiguiente reducir el plazo para la prestación del servicio respecto al máximo permitido en el artículo 42 del presente Reglamento. Asimismo, el Aporte Financiero puede incluir la ejecución de proyectos de Abastecimiento de Redes de Distribución gas natural mediante GNC y/o GNL."

b) El monto a financiar no será mayor al costo de la ampliación, según los valores regulados por OSINERGMIN.

c) Si los Interesados aportan el cien por ciento (100%) del costo de la ampliación señalado en el inciso anterior, el tiempo de ejecución de la obra será como máximo de nueve (9) meses.

d) La devolución del Aporte Financiero podrá ser efectuada vía descuentos en la factura mensual o por otros medios definidos entre las partes.

e) El Interesado tendrá derecho a solicitar una compensación por demora en la puesta en servicio de su conexión, la que podrá ser agregada al monto a reembolsar. El monto de la compensación será establecida entre las partes.

Artículo 63b.- El Derecho de Conexión es el pago único que realiza el Interesado para ser considerado como Consumidor a ser atendido en el plazo máximo definido en el presente Reglamento. El Derecho de Conexión es regulado por OSINERGMIN de acuerdo con los siguientes criterios:

- a) Es de naturaleza no reembolsable.
- b) Para aquellos Consumidores cuyo consumo sea mayor a 300 m³std/mes debe cubrir el equivalente al costo esperado de la Tubería de Conexión promedio, más la parte del costo esperado de desarrollo de la Red Común, en caso sea necesario.
- c) Para el caso de los Consumidores Regulados cuyo consumo sea menor o igual a 300 m³std/mes el Derecho de Conexión deberá ser, como máximo, el equivalente al costo esperado de la Tubería de Conexión promedio.
- d) El tipo de Consumidor (industria, GNV, GNC, GNL, generación eléctrica, etc.).
- e) Presión de suministro garantizado al Consumidor.
- f) Los Derechos de Conexión pagados por los Interesados se deben actualizar, para efectos de la revisión tarifaria, siguiendo el valor de la Red Común.
- g) Podrán establecerse condiciones especiales para promover la inscripción de los interesados en la definición del proyecto.

El Concesionario está obligado a registrar en su contabilidad: (i) los Aportes efectuados por terceros para la ampliación y/o extensión de la red de Distribución y (ii) los Aportes Financieros.

En caso de ampliación de la red de Distribución, el Concesionario se encuentra obligado a elaborar un perfil del proyecto e informar a los Interesados mediante medios que garanticen la más amplia difusión en la zona del proyecto. Dentro de la información que se deberá presentar se encuentra la siguiente:

- a) Los Derechos de Conexión a pagar antes y después de la ejecución del proyecto.
- b) El cronograma estimado de la ejecución del proyecto.
- c) El plazo otorgado a los Interesados para confirmar su participación antes de la ejecución del proyecto, el cual no será menor a treinta (30) días calendario desde el inicio de la campaña de difusión.
- d) Posibilidades de financiamiento de pago de los Derechos de Conexión.
- e) Precios vigentes del Gas Natural para cada tipo de Interesado y competitividad estimada del Gas Natural respecto de las energías alternativas usadas en la zona del proyecto.

Para confirmar su participación antes de la ejecución del proyecto, el Interesado deberá efectuar el pago del Derecho de Conexión correspondiente. (*)(**)

(*) Artículo incluido por el Artículo 10 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008.

(**) Artículo modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 001-2022-EM, publicado el 12 enero 2022, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 63b.- El Derecho de Conexión es el pago único que realiza el Interesado para ser considerado como Consumidor a ser atendido en el plazo máximo definido en el presente Reglamento. El Derecho de Conexión es regulado por OSINERGMIN de acuerdo con los siguientes criterios:

- a) Es de naturaleza no reembolsable.
- b) Para aquellos Consumidores cuyo consumo sea mayor a 300 m³std/mes debe cubrir el equivalente al costo esperado de la Tubería de Conexión promedio, más la parte del costo esperado de desarrollo de la Red Común, en caso sea necesario.
- c) Para el caso de los Consumidores Regulados cuyo consumo sea menor o igual a 300 m³ std/mes el Derecho de Conexión deberá ser, como máximo, el equivalente al costo esperado de la Tubería de Conexión promedio.
- d) El tipo de Consumidor (industria, GNV, GNC, GNL, generación eléctrica, etc.).
- e) Presión de suministro garantizado al Consumidor.
- f) Los Derechos de Conexión pagados por los Interesados se deben actualizar, para efectos de la revisión tarifaria, siguiendo el valor de la Red Común.
- g) Podrán establecerse condiciones especiales para promover la inscripción de los interesados en la definición del proyecto.

El Concesionario está obligado a registrar en su contabilidad: (i) los Aportes efectuados por terceros para la ampliación y/o extensión de la red de Distribución y (ii) los Aportes Financieros.”

Artículo 63c.- El Concesionario esta obligado a definir su Plan Quinquenal de crecimiento de la red de Distribución de acuerdo a lo siguiente:

- a) Criterios a considerar:

- Demanda de Gas Natural esperada en todos los sectores,
- Competitividad,
- Ampliar cobertura,
- No discriminación,
- Oportunidad en la atención de los solicitantes, e
- Impacto Social.

b) Contenido mínimo:

- *Valorización de las obras que se efectuarán anualmente con sus respectivos detalles de inversiones.*
- *Las zonas en las que se proyecta tender la red de Distribución con el respectivo cronograma tentativo.*
- *La proyección del número de Consumidores que estarán en condiciones de recibir el servicio. (*)*

(*) Literal modificado por el [Artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM](#), publicado el 18 abril 2021, cuyo texto es el siguiente:

" b) Contenido mínimo:

- Valorización de las obras que se efectuarán anualmente con sus respectivos detalles de inversiones
- Listado de zonas en las que se proyecta tender la red de Distribución con el respectivo cronograma tentativo. Estas zonas incluyen las solicitudes de acceso presentadas por los Interesados al Concesionario o comunicadas por el MEM u OSINERGMIN, y que fueron incorporadas en la propuesta de Plan Quinquenal por el Concesionario.

El Concesionario registra las solicitudes presentadas por los Interesados, así como el documento de respuesta a la misma, en la plataforma que implemente el OSINERGMIN.

Durante el proceso de aprobación del Plan Quinquenal de Inversiones, el OSINERGMIN verifica que el Concesionario haya incluido las solicitudes presentadas por los Interesados, que hayan sido calificadas como viables por el Concesionario.

- La proyección del número de Consumidores que estarán en condiciones de recibir el servicio."

c) Fecha de presentación:

- En un plazo no menor de tres meses antes del inicio del proceso de regulación de tarifas.
- Un año antes de la entrada en operación comercial.

d) Aprobación:

El Plan Quinquenal debe ser presentado a la DGH, en original y copia. La DGH deberá remitir copia del Plan Quinquenal al OSINERGMIN para que verifique el cumplimiento de lo

señalado en los incisos a y b del presente artículo, debiendo emitir un informe al respecto. Dicho plan deberá considerar su ejecución mediante planes anuales.

OSINERGMIN contará con un plazo máximo de treinta (30) días calendario para emitir el referido informe y la DGH con un plazo máximo de quince días (15) días calendario, contados a partir de la recepción del informe de OSINERGMIN, para emitir su pronunciamiento.

Con el pronunciamiento de la DGH, OSINERGMIN y el Concesionario coordinarán los ajustes al Plan Quinquenal de acuerdo con los objetivos señalados en la regulación de tarifas. El resultado de estos ajustes definirán el Plan Quinquenal, el cual será aprobado por OSINERGMIN dentro del proceso tarifario.

El Concesionario, dentro de la primera quincena de diciembre, remitirá el Plan Anual a la DGH y al OSINERGMIN.

El OSINERGMIN informará anualmente a la DGH respecto a la ejecución del Plan Anual. (*)

(*) Artículo incluido por el Artículo 11 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008.(*)

(*) Literal modificado por el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM, publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

" d) Aprobación:

El Plan Quinquenal de Inversiones debe ser presentado al MEM en original y copia, con copia al OSINERGMIN, a fin que dicho organismo verifique el cumplimiento de lo señalado en los literales a y b del presente artículo, para lo cual emitirá un informe al respecto. Dicho plan deberá considerar su ejecución y actualización mediante Planes Anuales, cuya ejecución es obligatoria para el Concesionario.

Presentado el Plan Quinquenal por el Concesionario, el MEM contará con un plazo máximo de treinta (30) días calendario para remitir al OSINERGMIN un informe sobre la concordancia del mencionado Plan con la política energética vigente. Por su parte el OSINERGMIN contará con un plazo máximo de treinta (30) días calendario, contado a partir de la recepción del informe del MEM, para emitir su informe, en el cuál se pronunciará sobre los aspectos de regulación tarifaria y supervisión de la prestación del servicio de distribución de Gas Natural por Red de Ductos; dicho pronunciamiento, deberá guardar concordancia con la política energética vigente señalada por el MEM.

El Plan Quinquenal de Inversiones será elaborado de acuerdo con los objetivos señalados en la regulación tarifaria y considerando el pronunciamiento del MEM, siendo aprobado por el OSINERGMIN dentro del proceso tarifario y remitido posteriormente al MEM a los 10 días de aprobado, en formato físico y digital. Mediante el Plan Anual se informarán las actualizaciones del Plan Quinquenal.

Los Planes Anuales serán aprobados por OSINERGMIN considerando años calendarios y detallando las zonas donde se ejecutarán las obras. Dichos planes deben detallar y/o actualizar la programación de la ejecución de las obras aprobadas en el Plan Quinquenal de Inversiones. Los criterios que deben cumplir el Plan Anual y los formatos para el reporte del estado de ejecución de las obras, serán definidos por OSINERGMIN.

El OSINERGMIN realizará la liquidación del Plan Quinquenal de Inversiones aprobado inicialmente, al final de cada periodo tarifario, tomando como base: i) la ejecución del Plan Quinquenal, ii) los Planes Anuales y sus respectivas actualizaciones remitidos por la empresa concesionaria y aprobados por el Regulador, según las zonas geográficas que se hayan definido en los mismos y, iii) el resultado de la supervisión de la ejecución de los mismos. Para efectos de la liquidación del Plan Quinquenal para cada una de las zonas geográficas

consideradas en el mismo, la diferencia entre lo ejecutado y lo aprobado deberá ser valorizado, se efectuarán utilizando los costos unitarios aprobados en el proceso regulatorio en el que se aprobó el Plan Quinquenal de Inversiones, debidamente actualizados a la fecha de cálculo.

Los saldos anuales, a favor o en contra, serán debidamente actualizados a la fecha de cálculo de la liquidación del Plan Quinquenal de Inversiones. Dicha liquidación será considerada en la base de la regulación tarifaria del siguiente periodo de regulación.

El Concesionario remitirá con el sustento técnico correspondiente el Plan Anual de programación de ejecución de las inversiones aprobadas en el Plan Quinquenal al MEM con copia al OSINERGMIN dentro de la primera quincena de diciembre del año previo a su ejecución. El Concesionario podrá realizar la actualización trimestral del Plan Anual, debiendo informarla a OSINERGMIN, con el sustento técnico correspondiente.

El OSINERGMIN realizará la liquidación del Plan Anual tomando como base: i) el resultado de la supervisión de la ejecución de las inversiones aprobadas en el Plan Quinquenal y, ii) el Plan Anual remitido por el Concesionario. Al culminar el periodo tarifario los saldos a favor o en contra que resulten de la liquidación de los Planes Anuales serán considerados en la base de la regulación tarifaria para el siguiente periodo tarifario.

El OSINERGMIN aprobará el procedimiento necesario para realizar la liquidación del Plan Quinquenal y del Plan Anual.

El OSINERGMIN supervisará el cumplimiento del Plan Quinquenal y del Plan Anual y sus respectivas actualizaciones, para lo cual deberá aprobar los formatos informativos de ejecución mensual que correspondan. Asimismo, informará anualmente en la primera quincena del año al MEM respecto a la ejecución del Plan Quinquenal y el Plan Anual.

En caso de incumplimiento de la ejecución del Plan Quinquenal o del Plan Anual, el OSINERGMIN podrá determinar y aplicar las sanciones respectivas, con excepción de aquellos incumplimientos que se deriven por situaciones no atribuibles al Concesionario y debidamente acreditadas por éste y calificadas como tales por la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural del OSINERGMIN; vinculados pero no limitándose, a la demora o denegatoria en el trámite u obtención de permisos o autorización de alguna entidad administrativa o por afectación de terceros.

EL OSINERGMIN informará anualmente a la DGH respecto a la ejecución del Plan Anual.

El OSINERGMIN aprobará el procedimiento necesario para realizar la liquidación del Plan Quinquenal de Inversiones.” (*)

(*) Literal d) modificado por el [Artículo 3 del Decreto Supremo N° 037-2018-EM](#), publicado el 28 diciembre 2018, cuyo texto es el siguiente:

" d) Aprobación:

El Plan Quinquenal de Inversiones es elaborado por el Concesionario y debe ser presentado al MEM en original y copia, con copia al Osinergmin, a fin que dicho organismo verifique el cumplimiento de lo señalado en los literales a) y b) del presente artículo, para lo cual emitirá un informe al respecto. Dicho Plan deberá considerar su ejecución y actualización mediante Planes Anuales, cuya ejecución es obligatoria para el Concesionario, sin perjuicio de los supuestos de variación establecidos en el artículo 63d.

Presentado el Plan Quinquenal por el Concesionario, el MEM cuenta con un plazo máximo de treinta (30) días calendario para remitir al Osinergmin un informe sobre la concordancia del mencionado Plan con la política energética vigente. Por su parte el Osinergmin cuenta con un plazo máximo de treinta (30) días calendario, contado a partir de la recepción del informe del MEM, para emitir su informe, en el cuál se pronunciará sobre los aspectos de regulación

tarifaria y supervisión de la prestación del servicio de distribución de Gas Natural por Red de Ductos; dicho pronunciamiento, debe guardar concordancia con la política energética vigente señalada por el MEM.

La propuesta del Plan Quinquenal de Inversiones presentado por el Concesionario es modificado considerando el pronunciamiento del MEM y absolviendo las observaciones contenidas en el informe del Organismo Regulador, siendo aprobado posteriormente por el Osinergmin dentro del proceso tarifario y remitido posteriormente al MEM a los 10 días de aprobado, en formato físico y digital.

Mediante el Plan Anual se informan las actualizaciones del Plan Quinquenal. El Concesionario remitirá con el sustento técnico correspondiente el Plan Anual de programación de ejecución de las inversiones aprobadas en el Plan Quinquenal al MEM con copia al Osinergmin dentro de la primera quincena de diciembre del año previo a su ejecución.

Los Planes Anuales serán aprobados por Osinergmin considerando años calendarios y detallando las zonas donde se ejecutarán las obras, asimismo el Concesionario debe presentar información de la cantidad de consumidores y conexiones proyectadas del respectivo Plan Anual. Dichos planes deben detallar y/o actualizar la programación de la ejecución de las obras aprobadas en el Plan Quinquenal de Inversiones (adelantos o postergaciones dentro del periodo regulatorio). Los criterios que deben cumplir el Plan Anual y los formatos para el reporte del estado de ejecución de las obras son definidos por Osinergmin.

El Osinergmin realiza la liquidación del Plan Quinquenal de Inversiones aprobado inicialmente, al final de cada periodo tarifario, tomando como base: i) la ejecución del Plan Quinquenal, ii) los Planes Anuales y sus respectivas actualizaciones remitidos por la empresa concesionaria y aprobados por el Regulador, según las zonas geográficas que se hayan definido en los mismos y, iii) el resultado de la supervisión de la ejecución de los mismos. Para efectos de la liquidación del Plan Quinquenal para cada una de las zonas geográficas consideradas en el mismo, la diferencia entre lo ejecutado y lo aprobado deberá ser valorizado, se efectuarán utilizando los costos unitarios aprobados en el proceso regulatorio en el que se aprobó el Plan Quinquenal de Inversiones, debidamente actualizados a la fecha de cálculo.

Los saldos anuales, a favor o en contra, serán debidamente actualizados a la fecha de cálculo de la liquidación del Plan Quinquenal de Inversiones. Dicha liquidación será considerada en la base de la regulación tarifaria del siguiente periodo de regulación.

El Concesionario podrá realizar la actualización trimestral del Plan Anual, la cual consistirá en la reprogramación de las obras previstas en el Plan Anual dentro del año calendario al que corresponde debiendo informarla a Osinergmin, con el sustento técnico correspondiente. Adicionalmente, la actualización trimestral podrá contener las variaciones a que se refiere artículo 63d.

El Osinergmin realiza la liquidación del Plan Anual tomando como base: i) el resultado de la supervisión de la ejecución de las inversiones aprobadas en el Plan Quinquenal y, ii) el Plan Anual remitido por el Concesionario. Al culminar el periodo tarifario los saldos a favor o en contra que resulten de la liquidación de los Planes Anuales serán considerados en la base de la regulación tarifaria para el siguiente periodo tarifario.

El Osinergmin aprueba el procedimiento necesario para realizar la liquidación del Plan Quinquenal de Inversiones y del Plan Anual.

El Osinergmin supervisa el cumplimiento del Plan Quinquenal y del Plan Anual y sus respectivas actualizaciones, para lo cual debe aprobar los formatos informativos de ejecución mensual que corresponda así como el procedimiento que permita la supervisión del Plan Quinquenal y de los respectivos Planes Anuales aprobados. Asimismo, Osinergmin debe informar anualmente, en la primera quincena del año, al MEM respecto a la ejecución del Plan Quinquenal y el Plan Anual." ()*

(*) Literal modificado por el [Artículo 3 del Decreto Supremo N° 001-2022-EM](#), publicado el 12 enero 2022, cuyo texto es el siguiente:

"d) Aprobación y liquidación:

El Plan Quinquenal de Inversiones es elaborado por el Concesionario y debe ser presentado al Ministerio de Energía y Minas en original y copia, con copia al Osinergmin, a fin que dicho organismo verifique el cumplimiento de lo señalado en los literales a) y b) del presente artículo, para lo cual emitirá un informe al respecto. Dicho Plan deberá considerar su ejecución y actualización mediante Planes Anuales, sin perjuicio de los supuestos de variación establecidos en el artículo 63d.

Presentado el Plan Quinquenal por el Concesionario, el Ministerio de Energía y Minas cuenta con un plazo máximo de treinta (30) días calendario para remitir al Osinergmin un informe sobre la concordancia del mencionado Plan con la política energética vigente. Por su parte el Osinergmin cuenta con un plazo máximo de treinta (30) días calendario, contado a partir de la recepción del informe del Ministerio de Energía y Minas, para emitir su informe, en el cuál se pronunciará sobre los aspectos de regulación tarifaria y supervisión de la prestación del servicio de distribución de Gas Natural por Red de Ductos; dicho pronunciamiento, debe guardar concordancia con la política energética vigente señalada por el Ministerio de Energía y Minas.

La propuesta del Plan Quinquenal de Inversiones presentado por el Concesionario es modificada considerando el pronunciamiento del Ministerio de Energía y Minas y absolviendo las observaciones contenidas en el informe del Organismo Regulador, siendo aprobado posteriormente por el Osinergmin dentro del proceso tarifario y remitido posteriormente al Ministerio de Energía y Minas a los 10 días de aprobado, en formato físico y digital.

Mediante el Plan Anual se informan las actualizaciones del Plan Quinquenal. El Concesionario remitirá con el sustento correspondiente el Plan Anual de programación de ejecución de las inversiones aprobadas en el Plan Quinquenal al MEM con copia al Osinergmin dentro de la primera quincena de diciembre del año previo a su ejecución. El Osinergmin contará con un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles contados desde la presentación para evaluar y aprobar sobre el referido plan, indicando los proyectos no aprobados en caso corresponda.

Los Planes Anuales serán aprobados por Osinergmin considerando años calendario, y detallando las zonas y el cronograma donde se ejecutarán las obras en períodos trimestrales, asimismo el Concesionario debe presentar información de la

cantidad de consumidores y conexiones proyectadas del respectivo Plan Anual. Dichos planes deben detallar y/o actualizar la programación de la ejecución de las obras aprobadas en el Plan Quinquenal de Inversiones (adelantos o postergaciones dentro del periodo regulatorio). Los criterios que deben cumplir el Plan Anual y los formatos para el reporte del estado de ejecución de las obras son definidos por Osinergmin.

El Osinergmin realiza la liquidación del Plan Quinquenal de Inversiones aprobado inicialmente, al final de cada periodo tarifario, tomando como base: i) la ejecución del Plan Quinquenal, ii) los Planes Anuales y sus respectivas actualizaciones remitidos por la empresa concesionaria; dichas actualizaciones consideran las variaciones del Plan Anual siempre que cumplan con los criterios establecidos en el artículo 63d y, iii) el resultado de la supervisión de la ejecución de los mismos. Para efectos de la liquidación del Plan Quinquenal para cada una de las zonas geográficas consideradas en el mismo, la diferencia entre lo ejecutado y lo aprobado deberá ser valorizado, se efectuarán utilizando los costos unitarios aprobados en el proceso regulatorio en el que se aprobó el Plan Quinquenal de Inversiones, debidamente actualizados a la fecha de cálculo.

Los saldos anuales, a favor o en contra, serán debidamente actualizados a la fecha de cálculo de la liquidación del Plan Quinquenal de Inversiones. Dicha liquidación será considerada en la base de la regulación tarifaria del siguiente periodo de regulación.

El Osinergmin realiza la liquidación del Plan Anual tomando como base: i) el resultado de la supervisión de la ejecución de las inversiones aprobadas en el Plan Quinquenal y, ii) el Plan Anual remitido por el Concesionario. Al culminar el periodo tarifario los saldos a favor o en contra que resulten de la liquidación de los Planes Anuales serán considerados en la base de la regulación tarifaria para el siguiente periodo tarifario.

El Osinergmin aprueba el procedimiento necesario para realizar la liquidación del Plan Quinquenal de Inversiones y del Plan Anual."

" e) Actualización del Plan Quinquenal dentro de un período tarifario:

Cuando a partir de un determinado año del período tarifario se proyecte una variación mayor al 20% de las inversiones previstas acumuladas en redes para la atención de consumidores residenciales, se deberá actualizar el Plan Quinquenal de inversiones de acuerdo con el procedimiento establecido en los literales precedentes, actualización que conllevará el correspondiente reajuste de la Tarifa." ()(**)*

(*) Literal incorporado por el [Artículo 1 del Decreto Supremo N° 009-2012-EM](#), publicado el 05 mayo 2012.

(**) Literal modificado por el [Artículo 3 del Decreto Supremo N° 001-2022-EM](#), publicado el 12 enero 2022, cuyo texto es el siguiente:

"e) Actualización del Plan Quinquenal dentro de un período tarifario:

Cuando a partir de un determinado año del período tarifario se proyecte una variación mayor al 20% de las inversiones previstas acumuladas en redes para la atención de consumidores residenciales, se deberá actualizar el Plan Quinquenal de inversiones de acuerdo con el procedimiento establecido en los literales precedentes, actualización que conllevará el correspondiente reajuste de la Tarifa."

f) Actualización del Plan Anual dentro de un año calendario:

El Concesionario debe realizar la actualización del Plan Anual, en caso proyecte variaciones mayores al 20% de las inversiones previstas en el Plan Anual, dentro del año calendario al que corresponde debiendo informarla a Osinergmin, con el sustento correspondiente. Adicionalmente, la actualización debe contener las variaciones a que se refiere artículo 63d del presente Reglamento, según corresponda. El Osinergmin evalúa y aprueba la referida actualización del plan en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, indicando los proyectos no aprobados en caso corresponda." (*)

(*) Literal incorporado por el [Artículo 3 del Decreto Supremo N° 001-2022-EM](#), publicado el 12 enero 2022.

" Artículo 63d.- Cuando por causas no atribuibles al Concesionario debidamente sustentadas, éste no pueda ejecutar determinadas inversiones previstas en el Plan Anual o Plan Quinquenal aprobados, el Concesionario podrá variar la ejecución de las mismas, de acuerdo a los siguientes lineamientos:

a) Lineamientos para la modificación en redes de polietileno y estaciones de regulación:

Las inversiones en redes de polietileno y de estaciones de regulación asociadas a las mismas, previstas para un determinado distrito pueden ser trasladadas a otra zona geográfica de un distrito contemplado dentro del Plan Quinquenal vigente u otras nuevas zonas geográficas no contempladas en el referido Plan Quinquenal, hasta un 5% del metrado comprometido en el Plan Anual, en la medida que en la nueva zona geográfica se cumplan las siguientes condiciones:

(i) Se ejecute el mismo monto de inversión o un monto mayor al destinado para la zona geográfica inicial en el correspondiente Plan Anual. Si dicho monto es igual o mayor puede ejecutarse en una o varias zonas geográficas que sustituyan a la zona geográfica inicial. De ser el monto mayor, el Concesionario comunicará si dicho excedente se considera como un adelanto de las inversiones establecidas para un año en particular, contenido en el Plan Quinquenal vigente.

(ii) Se atienda al mismo o un mayor número de consumidores residenciales proyectados en la zona geográfica inicial. Los usuarios a atender deben pertenecer a los mismos o menores niveles socioeconómicos de la zona geográfica inicial, conforme a lo determinado por el INEI.

Para el caso de inversiones en redes de polietileno asociadas a consumidores residenciales, el Concesionario debe publicar en el diario de mayor circulación regional un aviso indicando los motivos de la variación del Plan Anual. Además, el Concesionario debe publicar en su página web un aviso temporal (pop-up) por espacio de un (1) mes comunicando la mencionada variación.

b) Lineamientos para la modificación en redes de acero y estaciones de regulación:

Las inversiones en redes de acero y de estaciones de regulación asociadas a las mismas, previstas para un determinado distrito pueden ser trasladadas a otra zona geográfica de un distrito contemplado dentro del Plan Quinquenal vigente u otras nuevas zonas geográficas no contempladas en el referido Plan Quinquenal, hasta un 5% del metrado comprometido en el Plan Anual, en la medida que en la nueva zona geográfica se cumplan las siguientes condiciones:

(i) Se sustituyan por otras inversiones en redes de acero y estaciones de regulación asociadas a las mismas, o por redes de polietileno o estaciones de regulación asociadas a las mismas en la medida que se mantenga un monto de inversión igual o mayor a las inversiones aprobadas originalmente para las obras de redes de acero y estaciones de regulación contenidas en el Plan Anual.

(ii) En caso que las inversiones en redes de acero y las estaciones de regulación asociadas a las mismas de la zona geográfica primigenia requieran la ejecución de obras especiales, las cuales también han sido incluidas en el Plan Anual; la inversión prevista en dichas obras especiales debe sustituirse por su equivalente en redes de acero, redes de polietileno y a las estaciones de regulación asociadas a las mismas. Las inversiones en redes de acero, redes de polietileno y estaciones de regulación asociadas a las mismas, materia de sustitución, pueden ser destinadas a cualquier zona geográfica contemplada dentro del Plan Quinquenal vigente u otras nuevas zonas geográficas no contempladas en el referido Plan Quinquenal.

Los cambios mencionados en los literales precedentes deben incorporarse e informarse para conocimiento, en las actualizaciones trimestrales contempladas en el artículo 63c del presente reglamento a fin de cumplir con la actualización del Plan Anual y del Plan Quinquenal de Inversiones, de forma tal que las inversiones efectuadas en el quinquenio reflejen como mínimo las inversiones reconocidas en la Tarifa Única de Distribución correspondiente.

Sin perjuicio que el Concesionario realice los cambios antes mencionados, Osinergmin, de acuerdo a los procedimientos que aprueba, evalúa posteriormente el sustento técnico que acredita la variación de lo propuesto inicialmente por el Concesionario verificando que la misma se derive de inversiones no ejecutadas por causas no atribuibles al Concesionario; así como la correcta aplicación de los lineamientos para la variación de las obras en redes de polietileno y redes de acero que respalden la actualización del Plan Anual.

Los incumplimientos detectados, a los criterios antes mencionados, se encuentran sujetos a la imposición de las sanciones que correspondan por parte de Osinergmin, conforme a sus competencias, así como el descuento respectivo en la base tarifaria del siguiente periodo regulatorio.”(*)(**)(***)

(*) Artículo incorporado por el [Artículo 1 del Decreto Supremo N° 037-2018-EM](#), publicado el 28 diciembre 2018.

(**) De conformidad con la [Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 037-2018-EM](#), publicado el 28 diciembre 2018, para efectos de la aplicación del literal b) del presente artículo, los Planes Anuales que se encuentran en ejecución a

la entrada de vigencia de la citada norma, se rigen por las normas vigentes al momento de su aprobación. Para las inversiones en redes de acero y estaciones de regulación asociadas a las mismas contenidas en los Planes Anuales cuya ejecución será a partir del año 2019, se considera un porcentaje de variación de hasta el 10% por año hasta la culminación de los Planes Quinquenales aprobados a la entrada en vigencia de la citada norma.

(***) Artículo modificado por el [Artículo 3 del Decreto Supremo N° 004-2022-PCM](#), publicado el 12 enero 2022, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 63d.- El Concesionario podrá efectuar variaciones a las obras previstas en el Plan Quinquenal y el Plan Anual, en los siguientes supuestos:

i. Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario;

ii. Actuación de terceros que impida la ejecución de un determinado proyecto por causas no imputables al Concesionario;

iii. Desistimiento de usuarios contemplados en el Plan Quinquenal, esto último no aplica para usuarios residenciales.

En caso de no obtener la emisión de autorizaciones u opiniones técnicas por parte de entidades de la administración pública competentes o entidades autónomas y concesionarias viales, de ser el caso, el Concesionario puede acreditar dichas situaciones con alguno de los siguientes medios probatorios:

* La denegatoria del permiso, autorización u opinión técnica correspondiente por parte del Concesionario.

* El vencimiento del plazo establecido en la normativa vigente para la emisión del permiso, autorización u opinión técnica por parte de la entidad correspondiente.

* Luego de transcurridos treinta (30) días hábiles desde la presentación de la solicitud de emisión del mencionado permiso, autorización u opinión técnica; únicamente en caso que no se cuente con un plazo establecido por la entidad de la administración pública para la emisión del permiso, autorización u opinión técnica requerida por el Concesionario.

Asimismo, el Concesionario debe considerar que las variaciones a las obras previstas en el Plan Quinquenal y el Plan Anual se realizan de acuerdo a los lineamientos siguientes:

a) Lineamientos para la modificación en redes de polietileno y estaciones de regulación:

Las inversiones en redes de polietileno y de estaciones de regulación asociadas a las mismas, previstas para un determinado distrito pueden ser trasladadas a otra zona geográfica de un distrito contemplado dentro del Plan Quinquenal vigente u otras nuevas zonas geográficas no contempladas en el referido Plan Quinquenal, en la medida que en la nueva zona geográfica se cumplan las siguientes condiciones:

(i) Se ejecute el mismo monto de inversión o un monto mayor al destinado para la zona geográfica inicial en el correspondiente Plan Anual. Si dicho monto es igual o mayor puede ejecutarse en una o varias zonas geográficas que sustituyan a la zona geográfica inicial. De ser el monto mayor, el Concesionario comunicará si dicho excedente se considera como un adelanto de las inversiones establecidas para un año en particular, contenido en el Plan Quinquenal vigente.

(ii) Se atienda el mismo o un mayor número de consumidores residenciales proyectados en la zona geográfica inicial. Los usuarios a atender deben pertenecer a los mismos o menores niveles socioeconómicos de la zona geográfica inicial, conforme a lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

b) Lineamientos para la modificación en redes de acero y estaciones de regulación:

Las inversiones en redes de acero y en estaciones de regulación asociadas a las mismas, previstas para un determinado distrito pueden ser trasladadas a otra zona geográfica de un distrito contemplado dentro del Plan Quinquenal vigente u otras nuevas zonas geográficas no contempladas en el referido Plan Quinquenal, en la medida que en la nueva zona geográfica se cumplan las siguientes condiciones:

(i) Se sustituyan por otras inversiones en redes de acero y estaciones de regulación asociadas a las mismas, o por redes de polietileno o estaciones de regulación asociadas a las mismas en la medida que se mantenga un monto de inversión igual o mayor a las inversiones aprobadas originalmente para las obras de redes de acero y estaciones de regulación contenidas en el Plan Anual.

(ii) En caso que las inversiones en redes de acero y las estaciones de regulación asociadas a las mismas de la zona geográfica primigenia requieran la ejecución de obras especiales, las cuales también han sido incluidas en el Plan Anual; la inversión prevista en dichas obras especiales debe sustituirse por su equivalente en redes de acero, redes de polietileno y a las estaciones de regulación asociadas a las mismas. Las inversiones en redes de acero, redes de polietileno y estaciones de regulación asociadas a las mismas, materia de sustitución, pueden ser destinadas a cualquier zona geográfica contemplada dentro del Plan

Quinquenal vigente u otras nuevas zonas geográficas no contempladas en el referido Plan Quinquenal.

Las variaciones mencionadas en los literales precedentes deben considerar de preferencia las nuevas solicitudes presentadas por los Interesados para lo cual el Osinergmin debe adecuar el procedimiento de viabilidad técnica y económica; asimismo, previo a su ejecución el Concesionario debe informar para conocimiento del Osinergmin, el proyecto que reemplaza las inversiones del Plan Anual con la información mínima siguiente:

i) Presentación del proyecto de reemplazo conforme los lineamientos establecidos por Osinergmin.

ii) Medio probatorio que acredite la ocurrencia del supuesto invocado para la variación del Plan Quinquenal o Anual.

iii) Información que sustente el cumplimiento de los lineamientos establecidos en los literales a) y b) del presente artículo.

El Osinergmin evalúa que las variaciones cumplan con los supuestos y criterios previstos en el presente artículo. En caso se detecte que las variaciones no cumplen con lo antes mencionado, dichas variaciones no serán incluidas en la liquidación realizada por Osinergmin.”

Sin perjuicio de lo antes señalado, para el caso de inversiones en redes de polietileno y estaciones de regulación asociadas a consumidores residenciales y comerciales, el Concesionario debe publicar conforme el literal b) del artículo 63f del presente Reglamento, los motivos de la variación del Plan Anual. Asimismo, para el caso de redes de acero y estaciones de regulación asociadas a otros tipos de consumidores, el Concesionario debe comunicar y notificar a los respectivos consumidores los motivos de la no ejecución del proyecto.

“ Artículo 63e.- *Cumplimiento de la ejecución del Plan Quinquenal de Inversiones y Planes Anuales*

La ejecución del Plan Quinquenal de Inversiones y sus correspondientes Planes Anuales es obligatoria para el Concesionario.

En caso de incumplimiento de la ejecución del Plan Quinquenal o del Plan Anual, Osinergmin puede determinar y aplicar las sanciones respectivas, con excepción de aquellos incumplimientos que deriven de situaciones no atribuibles al Concesionario, siempre que sean debidamente acreditadas por éste y calificadas como tales por Osinergmin, o el órgano competente que la sustituya. Se incluye dentro de estas excepciones aquellos aspectos vinculados pero no limitándose, a la demora o denegatoria en el trámite u obtención de permisos o autorización de alguna entidad de la administración pública o las originadas por afectación de terceros.

Para la excepción del cumplimiento de la ejecución del Plan Quinquenal de Inversiones y de sus respectivos Planes Anuales el Concesionario deberá solicitar dicha excepción a Osinergmin, o el órgano competente que la sustituya, dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles contados desde que se presenta el evento invocado.

En caso de no obtener la emisión de autorizaciones u opiniones técnicas por parte de entidades de la administración pública competentes o entidades autónomas y concesionarias viales, de ser el caso, el plazo mencionado en el párrafo precedente se contará desde:

(i) La recepción de la denegatoria del permiso, autorización u opinión técnica correspondiente por parte del Concesionario.

(ii) El vencimiento del plazo establecido en la normativa vigente para la emisión del permiso, autorización u opinión técnica por parte de la entidad correspondiente.

(iii) Luego de transcurridos treinta (30) días hábiles desde la presentación de la solicitud de emisión del mencionado permiso, autorización u opinión técnica; únicamente en caso que no se cuente con un plazo establecido por la entidad de la administración pública para la emisión del permiso, autorización u opinión técnica requerida por el Concesionario.

Las solicitudes de excepción de la ejecución del Plan Quinquenal de Inversiones y de sus respectivos Planes Anuales ingresadas por el Concesionario a Osinergmin fuera del plazo de quince (15) días hábiles son consideradas como no presentadas, debiéndose comunicar dicha decisión al Concesionario a través del oficio respectivo, el cual es inimpugnable.

Para la evaluación de las solicitudes de excepción del cumplimiento del Plan Quinquenal de Inversiones y de los respectivos Planes Anuales presentadas dentro del plazo previsto en el presente artículo, Osinergmin, o el órgano competente que lo sustituya, debe considerar cualquiera de los siguientes criterios:

a) Denegatoria o demora en la emisión de permisos o autorizaciones de alguna entidad competente.

b) Afectación por terceros.

c) Situaciones calificadas como fuerza mayor.

d) Desistimiento de usuarios contemplados en el Plan Quinquenal.

Osinergmin, o el órgano competente que lo sustituya, debe considerar para su evaluación la diligencia del Concesionario en relación a la ejecución del Plan Quinquenal o Planes Anuales a fin de calificar como no atribuible la situación generadora del incumplimiento.

El Concesionario no puede alegar la excepción al incumplimiento de la ejecución del Plan Quinquenal de Inversiones y de sus respectivos Planes Anuales cuando no haya observado lo establecido en el presente artículo.

Osinergmin evalúa semestralmente las solicitudes de excepción del cumplimiento de la ejecución del Plan Quinquenal de Inversiones o sus Planes Anuales; para lo cual, debe elaborar el procedimiento correspondiente para la calificación respectiva. "()(**)"*

(*) Artículo incorporado por el [Artículo 2 del Decreto Supremo N° 037-2018-EM](#), publicado el 28 diciembre 2018.

() Artículo modificado por el [Artículo 3 del Decreto Supremo N° 004-2022-PCM](#), publicado el 12 enero 2022, cuyo texto es el siguiente:**

“Artículo 63e.- Cumplimiento de la ejecución del Plan Quinquenal de Inversiones y los Planes Anuales

La ejecución del Plan Quinquenal de Inversiones es obligatoria para el Concesionario.

El Osinergmin supervisa la ejecución del Plan Quinquenal, el Plan Anual y sus respectivas actualizaciones, para lo cual debe aprobar los formatos informativos de ejecución mensual que corresponda, así como el procedimiento que permita la supervisión del Plan Quinquenal y de los respectivos Planes Anuales aprobados. Asimismo, Osinergmin debe informar trimestralmente, en la primera quincena del mes siguiente del trimestre anterior, al Ministerio de Energía y Minas respecto del avance de la ejecución del Plan Quinquenal, el Plan Anual y sus respectivas actualizaciones.

Asimismo, en caso el Concesionario no pueda ejecutar las obras previstas en el Plan Anual y sus actualizaciones durante el año calendario correspondiente, estas situaciones deben ser informadas a los Interesados conforme el literal b) del artículo 63f del presente Reglamento, las mismas que deben ser ejecutadas cuando se supere las situaciones que retrasaron la ejecución del proyecto, salvo que se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 63d del presente Reglamento.

El Osinergmin supervisa el cumplimiento del Plan Quinquenal. En caso de detectar incumplimientos en la ejecución de las obras e inversiones previstas, puede determinar y aplicar las acciones administrativas y/o las sanciones que correspondan.”

“Artículo 63f.- En caso de proyectos nuevos, ampliaciones o modificaciones de la red de Distribución, para el suministro de gas natural de consumidores residenciales y comerciales, el Concesionario se encuentra obligado a elaborar un perfil del proyecto e informar a los Interesados en su página web y adicionalmente debe utilizar cualquier otro medio que garantice la más amplia difusión de la información del proyecto, de acuerdo a lo siguiente:

a) Los Derechos de Conexión y Acometida a pagar antes y después de la ejecución del proyecto, de ser el caso.

b) El cronograma estimado de la ejecución del proyecto. En caso de retrasos y/o impedimentos para la ejecución de los proyectos publicados, el Concesionario debe actualizar la información del proyecto, incluyendo los motivos de las situaciones que no permitan o retrasen el inicio, ejecución y/u operación proyecto, así como informar cuando se solucione las mencionadas situaciones, según corresponda. La información actualizada debe ser publicada por el Concesionario el primer día calendario de cada mes.

c) El plano general del proyecto.

d) El Concesionario debe publicar la información del proyecto al día siguiente hábil de presentada la solicitud de permiso ante la municipalidad o autoridad competente y/o la comunicación del inicio de construcción a Osinergmin, lo que suceda primero. La información debe mantenerse publicada hasta seis (06) meses posteriores a la gasificación del proyecto.

e) Posibilidades de financiamiento de pago del Derecho de Conexión, Acometida e Instalaciones Internas, en caso el Interesado sea beneficiario del Mecanismo de Promoción y/o del financiamiento a través de los recursos del FISE, según corresponda.

f) Precios vigentes del Gas Natural para cada tipo de Interesado y competitividad estimada del Gas Natural respecto de las energías alternativas usadas en la zona del proyecto.

Para confirmar su participación antes de la ejecución del proyecto, el Interesado debe efectuar el pago del Derecho de Conexión y Acometida, excepto cuando los Interesados se encuentren beneficiados con el Mecanismo de Promoción y/o el financiamiento a través de los recursos del FISE, según corresponda.

El Osinergmin supervisa y fiscaliza el cumplimiento de la publicación de la información de los proyectos.” (*)

(*) Artículo incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 004-2022-PCM, publicado el 12 enero 2022.

Artículo 64.- *Las solicitudes de los Consumidores que estén dispuestos a llegar al Área de Concesión mediante ductos, se rigen por lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso b) del Artículo 42 y el Artículo 63 en lo que resulten pertinentes.*

En estos casos, los Consumidores deberán contar con una autorización o concesión de Transporte de acuerdo al Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos.

Los convenios entre solicitantes y Concesionario a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) del Artículo 42, podrán contener una cláusula que faculte al Concesionario a incorporar en sus activos las instalaciones de transporte asociadas a la distribución del Consumidor, en cuyo caso deberá acordar con éste el precio de las mismas. A falta de acuerdo respecto al precio, dirimirá la CTE aplicando para la determinación del precio, el Valor Nuevo de Reemplazo respectivo y la depreciación que corresponda. ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 23 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 64.- *Las solicitudes de los Interesados que estén dispuestos a llegar al Área de Concesión mediante ductos, se rigen por lo dispuesto en el último párrafo del inciso b) del artículo 42 y el artículo 63 en lo que resulten pertinentes.*

En estos casos, los Consumidores deberán contar con una autorización o concesión de Transporte de acuerdo al Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos.

Los convenios entre solicitantes y Concesionario a que se refiere el último párrafo del inciso b) del artículo 42, podrán contener una cláusula que faculte al Concesionario a incorporar en

sus activos las instalaciones de transporte asociadas a la distribución del Consumidor, en cuyo caso deberá acordar con éste el precio de las mismas. A falta de acuerdo respecto al precio, dirimirá el OSINERG aplicando para la determinación del precio, el Valor Nuevo de Reemplazo respectivo y la depreciación que corresponda.

Artículo 65.- *Previo al inicio de la prestación del servicio de Distribución, el Consumidor Regulado deberá suscribir por adhesión un Contrato de Suministro con el Concesionario, cuyo modelo debe haber sido previamente aprobado por la DGH. El contrato suscrito por un Consumidor Regulado que no se sujete al modelo aprobado por la DGH carece de validez.*

El Contrato de Suministro contendrá, entre otras, las siguientes especificaciones:

- a) Nombre o razón social del Concesionario;*
- b) Nombre o razón social del Consumidor Regulado;*
- c) Ubicación del lugar de Suministro y determinación del predio a que está destinado el servicio de Distribución;*
- d) Clasificación del Consumidor Regulado de acuerdo al tipo de Suministro;*
- e) Características del Suministro;*
- f) Capacidad contratada, plazo de vigencia y condiciones de Suministro;*
- g) Tarifa aplicable, incluyendo la opción de Acometida; y,*
- h) Otras condiciones relevantes previstas en el Reglamento y en el Contrato.*

El Concesionario al momento de la suscripción del Contrato de Suministro deberá entregar una copia del mismo al Consumidor Regulado. La CTE podrá solicitar copia de dicho Contrato de Suministro. ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 053-2001-EM publicado el 09-12-2001, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 65.- *Previo al inicio de la prestación del servicio de Distribución, el Consumidor Regulado deberá suscribir por adhesión un Contrato de Suministro con el Concesionario. Para tal efecto, el Concesionario previamente deberá presentar a la DGH un modelo de contrato, el mismo que deberá ser aprobado dentro de un plazo de veinte (20) días hábiles, caso contrario se aplicará el silencio administrativo positivo. (*)*

(*) Primer párrafo modificado por el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM, publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

“ Artículo 65.- *Previo al inicio de la prestación del servicio de Distribución el Consumidor Regulado deberá suscribir por adhesión un contrato de Suministro con el Concesionario. Para tal efecto, el Concesionario previamente deberá presentar a la DGH un modelo de contrato, el mismo que deberá ser aprobado dentro de un plazo de veinte (20) días hábiles, caso contrario se aplicará el silencio administrativo positivo, dicho modelo de contrato así como los requisitos para su suscripción deberán ser publicados en la página web del Concesionario.”*

Si la DGH efectuara observaciones al modelo del contrato, éstas serán subsanadas en un plazo de diez (10) días hábiles posteriores a su notificación. De no efectuarse la subsanación se tendrá por abandonado el procedimiento. El plazo de subsanación suspende el plazo en el cual la DGH debe aprobar el modelo de contrato.

El Contrato de Suministro deberá sujetarse a la normatividad vigente y debe contener, entre otros, los requisitos siguientes:

- a) Nombre o razón social del Concesionario.*
- b) Nombre o razón social del Consumidor Regulado.*
- c) Ubicación del lugar de Suministro y determinación del predio a que está destinado el servicio de Distribución.*
- d) Clasificación del Consumidor Regulado de acuerdo al tipo de Suministro.*
- e) Características del Suministro.*
- f) Capacidad contratada, plazo de vigencia y condiciones de Suministro.*
- g) Tarifa aplicable.*
- h) Disposiciones aplicables a la Acometida; y,*
- i) Otras condiciones relevantes previstas en el Reglamento y en el contrato.*

El Concesionario al momento de la suscripción del Contrato de Suministro deberá entregar una copia del mismo al Consumidor Regulado. OSINERG podrá requerir copia de dicho Contrato de Suministro para los fines pertinentes. ()*

(*) Artículo modificado por el [Artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM](#), publicado el 18 abril 2021, cuyo texto es el siguiente:

“ Artículo 65.- Previo al inicio de la prestación del servicio de Distribución el Consumidor Regulado debe suscribir por adhesión un contrato de Suministro con el Concesionario, el mismo que es aprobado de acuerdo al procedimiento y lineamientos que establezca el OSINERGMIN; dicho modelo de contrato, así como los requisitos para su suscripción deben ser publicados en la página web del Concesionario.

El Concesionario al momento de la suscripción del Contrato de Suministro debe entregar copia del mismo al Consumidor Regulado. El OSINERGMIN puede requerir copia de dicho Contrato de Suministro para los fines pertinentes.”

Artículo 66.- Las facturas a los Consumidores deberán expresar separadamente los rubros correspondientes al precio del Gas Natural, tarifa de Transporte, cargo por Margen de Distribución, cargo por Margen Comercial y cargo por la Acometida según corresponda. Asimismo, se expresará por separado los impuestos aplicables e intereses compensatorios y moratorios cuando corresponda.

El Concesionario consignará en las facturas por prestación del servicio, la fecha de emisión y la de vencimiento para su cancelación sin recargos. Entre ambas fechas deberán transcurrir quince (15) días calendario como mínimo.

La facturación por consumo de Gas Natural se hará mensualmente, de acuerdo a la lectura realizada en los equipos de medición.

El Concesionario podrá aplicar a sus acreencias intereses compensatorios y moratorios. El interés compensatorio será la tasa de interés legal fijada por el Banco Central de Reserva del Perú. El interés moratorio será dicha tasa de interés legal más un quince por ciento (15%) de la misma.

La aplicación del interés compensatorio se efectuará a partir de la fecha de vencimiento de la factura que no haya sido cancelada oportunamente, hasta el noveno día calendario de ocurrido el vencimiento. A partir de ese momento se devengará intereses moratorios.

El Concesionario informará al Consumidor que lo solicite el tipo de interés y los plazos aplicados. ()*

() Artículo modificado por el Artículo 24 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:*

“Artículo 66.- Las facturas de los Consumidores deberán expresar separadamente los rubros correspondientes al precio del Gas Natural, tarifa de Transporte, cargo por Margen de Distribución, cargo por Margen Comercial y cargo por la Acometida. Asimismo, se expresarán por separado los impuestos aplicables e intereses compensatorios y moratorios cuando correspondan.

Los cargos por la Acometida para los Consumidores Regulados cuyo consumo sea inferior o igual a 300 m3/mes serán incluidos dentro del cargo por Margen de Distribución. Estos Consumidores también podrán cubrir el costo de las Instalaciones Internas con financiamiento del Concesionario o de un tercero, en cuyo caso, el cargo por dicho concepto será incluido en la factura.

Los Consumidores Regulados cuyo consumo sea superior a 300 m3/mes, también podrán cubrir el costo de la Acometida y de las Instalaciones Internas con financiamiento del Concesionario o de un tercero, en cuyo caso el cargo por dicho concepto será incluido en la factura.

Asimismo, se incluirá en la factura los cargos por el financiamiento realizado para facilitar el proceso de conversión, la adquisición de equipos, accesorios y aparatos gasodomésticos, así como la infraestructura requerida por los usuarios industriales, comerciales y residenciales para el uso del Gas Natural.

En caso que el financiamiento por los conceptos señalados en el presente artículo, sea realizado por un tercero, deberá existir previamente un contrato de recaudación o cobranza suscrito entre el tercero y el Concesionario, siendo necesario que dicho acuerdo conste en el respectivo contrato de financiamiento.

El Concesionario consignará en las facturas por prestación del servicio, la fecha de emisión y la de vencimiento para su cancelación sin recargos. Entre ambas fechas deberán transcurrir quince (15) días calendario como mínimo.

La facturación por consumo de Gas Natural se hará mensualmente, de acuerdo a la lectura realizada en los equipos de medición. El período de facturación no podrá ser inferior a veintiocho (28) días calendario, ni exceder los treintitrés (33) días calendario, salvo en el caso de la primera facturación para un nuevo Suministro.

El Concesionario podrá aplicar intereses compensatorios y/o moratorios a los conceptos referidos al precio del Gas Natural, tarifa de Transporte, tarifa de Distribución y los tributos que no se encuentren incorporados en la tarifa de Distribución detallados en la factura al Consumidor de acuerdo al artículo 106. La tasa máxima de interés compensatorio aplicable será el promedio aritmético entre la tasa activa promedio en moneda nacional (TAMN) y la tasa pasiva promedio en moneda nacional (TIPMN), que publica diariamente la Superintendencia de Banca y Seguros.

La aplicación del interés compensatorio se efectuará a partir de la fecha de vencimiento de la factura que no haya sido cancelada oportunamente, hasta el noveno día calendario de ocurrido el vencimiento. A partir del décimo día, se aplicará en adición al dicho interés, un

recargo por mora equivalente al 15% de la tasa del referido interés compensatorio hasta que la obligación sea cancelada.

El Consumidor será responsable por el pago de toda facturación generada por la prestación del servicio en un punto de suministro determinado.” ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 12 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 66.- Las facturas de los Consumidores deberán expresar separadamente los rubros correspondientes al costo del Gas Natural, costo de Transporte, cargo por Margen de Distribución, cargo por Margen Comercial y otros cargos financiados correspondientes al Derecho de Conexión, a la Acometida, y a la Instalación Interna solicitados por el Consumidor. Asimismo, se expresará por separado los impuestos aplicables e intereses compensatorios y moratorios cuando correspondan. El Concesionario aplicará la estructura de financiamiento más conveniente para permitir el acceso al servicio.(*)

(*) Primer párrafo modificado por el Artículo 7 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM, publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

“ Artículo 66. - Las facturas de los Consumidores deberán expresar separadamente los rubros correspondientes al precio del Gas Natural, tarifa de Transporte, cargo por Margen de Distribución, cargo por Margen Comercial y de ser el caso otros cargos correspondientes al Derecho de Conexión, a la Acometida, y a la Instalación Interna cuando sea solicitada por el consumidor. Asimismo, se expresará por separado los impuestos aplicables e intereses compensatorios y moratorios cuando correspondan. En caso que el Concesionario financie Derecho de Conexión, Acometida e Instalación Interna publicará en su página web e informará al OSINERGMIN, sus esquemas de financiamiento respectivos; los conceptos antes señalados también podrán financiarse a través de un tercero. La elección del esquema de financiamiento será realizada por el Consumidor.”

La factura podrá incluir también, los cargos por el financiamiento realizado para facilitar el proceso de conversión (Acometida, Tubería de Conexión, Derecho de Conexión e instalación interna), la adquisición de equipos, accesorios y aparatos gasodomésticos, así como, la infraestructura requerida por los Consumidores industriales, comerciales, residenciales para el uso del Gas Natural y Gasocentros de GNV.

En caso que el financiamiento por los conceptos señalados en el presente artículo, sea realizado por un tercero, deberá existir previamente un contrato de recaudación o cobranza suscrito entre el tercero y el Concesionario, siendo necesario que dicho acuerdo conste en el respectivo contrato de financiamiento.(*)

(*) Tercer párrafo modificado por el Artículo 7 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM, publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

“ En caso que el financiamiento por los conceptos señalados en el presente artículo, sea realizado por un tercero, el concesionario deberá recaudar y trasladar el cargo mensual por el financiamiento al tercero, debiendo este último informar los detalles del financiamiento al Concesionario y al OSINERGMIN. Asimismo, el OSINERGMIN publicará y mantendrá actualizado en su portal de internet, el costo total de las instalaciones internas ofertados por los instaladores inscritos en su registro y el Concesionario deberá entregar similar información a los consumidores.”

El Concesionario consignará en las facturas por prestación del servicio, la fecha de emisión y la de vencimiento para su cancelación sin recargos. Entre ambas fechas deberán transcurrir quince (15) días calendario como mínimo.

La facturación por consumo de Gas Natural se hará mensualmente, de acuerdo a la lectura realizada en los equipos de medición. El período de facturación no podrá ser inferior a veintiocho (28) días calendario, ni exceder los treinta y tres (33) días calendario, salvo en el caso de la primera facturación para un nuevo Suministro.

El Concesionario podrá aplicar intereses compensatorios y/o moratorios a los conceptos referidos al costo del Gas Natural, costo de Transporte, tarifa de Distribución, y los tributos que no se encuentren incorporados en la tarifa de Distribución detallados en la factura al Consumidor de acuerdo al artículo 106. La tasa máxima de interés compensatorio aplicable será el promedio aritmético entre la tasa activa promedio en moneda nacional (TAMN) y la tasa pasiva promedio en moneda nacional (TIPMN), que publica diariamente la Superintendencia de Banca y Seguros.

La aplicación del interés compensatorio se efectuará a partir de la fecha de vencimiento de la factura que no haya sido cancelada oportunamente, hasta el noveno día calendario de ocurrido el vencimiento. A partir del décimo día, se aplicará en adición a dicho interés, un recargo por mora equivalente al quince por ciento (15%) de la tasa del referido interés compensatorio hasta que la obligación sea cancelada.

El Consumidor será responsable por el pago de toda facturación generada por o vinculada con la prestación del servicio o el financiamiento contratado para un punto de suministro determinado.

El Concesionario está obligado a entregar al Consumidor la factura por su consumo de Gas Natural como mínimo siete (7) días calendario antes de la fecha de vencimiento. ()*

(*) Artículo modificado por el [Artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM](#), publicado el 18 abril 2021, cuyo texto es el siguiente:

“ Artículo 66.- La facturación de los Consumidores deben expresar los siguientes componentes:

i) El costo del Gas Natural, que comprende la suma de los rubros correspondientes al precio del Gas Natural, tarifa por servicio de Transporte, cargo por Margen de Distribución Variable y cargo por Margen Comercial Variable y,

ii) Los cargos fijos, que comprende la suma de los rubros correspondientes al cargo por Margen de Distribución Fijo y al cargo por Margen Comercial Fijo.

iii) Otros conceptos, expresados separadamente, según corresponda, cargos por Margen por Promoción, y otros relacionados para facilitar el proceso de conversión para el uso del gas natural que incluye la Acometida, Derecho de Conexión, instalación interna, la línea montante y sistema de regulación; la adquisición de equipos, accesorios y aparatos gasodomésticos; así como, la infraestructura requerida por los Consumidores industriales y comerciales para el uso del Gas Natural y Gasocentros de GNV, cuando sea solicitada por el consumidor.

En el caso de financiamiento de los conceptos indicados, la factura incluye también los cargos, tasa de interés y el número de cuotas de financiamiento a pagar respecto del total de cuotas pactadas. Cabe señalar que, el financiamiento de los conceptos antes señalados, son incluidos y detallados de manera específica en la factura siempre que los mismos, previamente cuenten con la conformidad del consumidor respecto de la recepción de los equipos, gasodomésticos, infraestructura o se encuentren efectivamente conectados y en servicio, según corresponda.

iv) Se expresa por separado los impuestos aplicables e intereses compensatorios y moratorios cuando correspondan.

Adicionalmente, las facturas deben expresar separadamente las tarifas aplicables de los rubros correspondientes a: precio del Gas Natural, tarifa por servicio de Transporte, cargo por Margen de Distribución y cargo por Margen Comercial.

En caso de que el financiamiento por los conceptos señalados en el presente artículo sea realizado por un tercero, el Concesionario debe recaudar y trasladar el cargo mensual por el financiamiento al tercero, debiendo este último informar los detalles del financiamiento al Concesionario y al OSINERGMIN. Para tal efecto, la autoridad competente supervisa lo dispuesto en el presente párrafo.

Asimismo, el OSINERGMIN publica y mantiene actualizada en su página web, el costo total de las instalaciones internas ofertados por los instaladores inscritos en su registro y el Concesionario debe entregar similar información a los consumidores; para tal efecto, el Concesionario publica dicha información en su página web.

El Concesionario consigna en las facturas por prestación del servicio, la fecha de emisión y la de vencimiento para su cancelación sin recargos. Entre ambas fechas deben transcurrir quince (15) días calendario como mínimo. Asimismo, precisa si la facturación corresponde a un volumen obtenido de una lectura real o estimada, debiendo en este último caso, indicar el número de estimación correspondiente del año.

La facturación por consumo de Gas Natural se realiza mensualmente, de acuerdo a la lectura realizada en los equipos de medición. El período de facturación no debe ser inferior a veintiocho (28) días calendario, ni exceder los treinta y tres (33) días calendario. Excepcionalmente para la primera facturación de un nuevo Suministro, puede aplicarse un periodo de facturación no mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario, contados desde la fecha de habilitación del servicio.

Por imposibilidad de acceso al medidor, equipo de medición o corrector de volumen defectuosos u otras situaciones que no permitan una adecuada medición, el Concesionario puede realizar hasta tres (03) estimaciones durante un año calendario; de ser el caso, previa evaluación, el OSINERGMIN podrá actualizar el número de estimaciones al año.

El Concesionario puede aplicar intereses compensatorios y/o moratorios a los conceptos referidos al costo del Gas Natural, costo de Transporte, tarifa de Distribución, y los tributos que no se encuentren incorporados en la tarifa de Distribución detallados en la factura al Consumidor de acuerdo al artículo 106. La tasa máxima de interés compensatorio aplicable es el promedio aritmético entre la tasa activa promedio en moneda nacional (TAMN) y la tasa pasiva promedio en moneda nacional (TIPMN), que publica diariamente la Superintendencia de Banca y Seguros.

La aplicación del interés compensatorio se efectúa a partir de la fecha de vencimiento de la factura que no haya sido cancelada oportunamente, hasta el noveno día calendario de ocurrido el vencimiento. A partir del décimo día, se aplica en adición a dicho interés, un recargo por mora equivalente al quince por ciento (15%) de la tasa del referido interés compensatorio hasta que la obligación sea cancelada.

El Consumidor será responsable por el pago de toda facturación generada por o vinculada con la prestación del servicio o el financiamiento contratado para un punto de suministro determinado.

El Concesionario está obligado a entregar al Consumidor la factura por su consumo de Gas Natural como mínimo siete (7) días calendario antes de la fecha de vencimiento.

El Concesionario puede implementar medios tecnológicos para la toma de lectura de medición, emisión de recibos, entrega de recibos, entre otros; siempre que estos sean debidamente comunicados al Consumidor.”

Artículo 67.- El Concesionario está autorizado a cobrar un cargo mínimo mensual a aquellos Consumidores cuyos suministros se encuentren cortados o hayan solicitado suspensión temporal del servicio, que cubra los cargos fijos regulados por la CTE.

Si la situación de corte se prolongara por un período superior a seis (6) meses, el Contrato de Suministro podrá resolverse y; (*)

a) En caso que la Acometida sea de propiedad del Concesionario, éste quedará facultado a retirarla;

b) En caso que la Acometida sea de propiedad del Consumidor, el Concesionario quedará facultado a retirarla, pasando a su propiedad el equipo de medición cuyo valor actualizado deberá deducirse de la deuda del Consumidor, salvo que dicho equipo de medición se encuentre inutilizado o defectuoso, en cuyo caso será devuelto al Consumidor sin deducción alguna. (*)

(*) Párrafos modificados por el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 042-2001-EM publicado el 21-07-2001, cuyos textos son los siguientes:

Si la situación de corte se prolongara por un período superior a seis (6) meses, el Contrato de Suministro podrá ser resuelto por el Concesionario en cualquier momento. En este caso, el Concesionario quedará facultado a retirar la Acometida, pasando a su propiedad el equipo de medición cuyo valor actualizado deberá deducirse de la deuda del Consumidor, salvo que dicho equipo se encuentre inutilizado o defectuoso, en cuyo caso será devuelto al Consumidor sin deducción alguna”.

En caso que el Concesionario no hubiera retirado la Acometida y el Consumidor solicite la reconexión cancelando el costo de reconexión, sus deudas pendientes, y los respectivos intereses y moras, el Concesionario no podrá solicitar pagos por derechos de Acometida, debiendo firmarse un nuevo Contrato de Suministro.

En cualquier caso, los cargos mínimos mensuales derivados de la situación de corte, sólo proceden por los seis primeros meses en que el Suministro se encuentre cortado. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 25 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 67.- El Concesionario está autorizado a cobrar un cargo mínimo mensual a aquellos Consumidores cuyos suministros se encuentren cortados o hayan solicitado suspensión temporal del servicio, que cubra los cargos fijos regulados por OSINERG.

Si la situación de corte se prolongara por un período superior a seis (6) meses, el Contrato de Suministro podrá ser resuelto por el Concesionario en cualquier momento, quedando facultado para retirar la Acometida En el caso de los Consumidores Regulados cuyo consumo sea superior a 300 m3/mes, el Concesionario adquirirá la propiedad del equipo de medición, cuyo valor actualizado deberá deducirse de la deuda del Consumidor, salvo que dicho equipo se encuentre inutilizado o defectuoso, en cuyo caso será devuelto al Consumidor sin deducción alguna.

En caso que el Concesionario no hubiera retirado la Acometida y el Consumidor solicite la reconexión cancelando el cargo por corte y reconexión, sus deudas pendientes y los respectivos intereses y moras, el Concesionario no podrá solicitar pagos por derecho de Acometida, debiendo firmarse un nuevo Contrato de Suministro.

En cualquier caso, los cargos mínimos mensuales derivados de la situación de corte, sólo procederán por los seis (6) primeros meses en que el Suministro se encuentre cortado.” (*)

(*) *Artículo modificado por el Artículo 13 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:*

Artículo 67.- El Concesionario está autorizado a cobrar un cargo mínimo mensual a aquellos Consumidores cuyos suministros se encuentren cortados o hayan solicitado suspensión temporal del servicio, que cubra los cargos fijos regulados por OSINERGMIN.

Si la situación de corte se prolongara por un período superior a seis (6) meses, el Contrato de Suministro podrá ser resuelto por el Concesionario en cualquier momento. En este caso, el Concesionario quedará facultado a retirar la Acometida, pasando a su propiedad el equipo de medición cuyo valor actualizado deberá deducirse de la deuda del Consumidor, salvo que dicho equipo se encuentre inutilizado o defectuoso, en cuyo caso será devuelto al Consumidor sin deducción alguna.

CONCORDANCIAS: [R. N° 0664-2008-OS-CD, Art.4, num.4.2 \(Corte Tipo II. Retiro de los componentes de la acometida\)](#)

En caso que el Concesionario no hubiera retirado la Acometida y el Consumidor solicite la reconexión cancelando el cargo por corte y reconexión, sus deudas pendientes y los respectivos intereses y moras, el Concesionario no podrá solicitar pagos por derecho de Acometida, debiendo firmarse un nuevo Contrato de Suministro.

En cualquier caso, los cargos mínimos mensuales derivados de la situación de corte, sólo procederán por los seis (6) primeros meses en que el Suministro se encuentre cortado.

CONCORDANCIAS: [R. N° 0664-2008-OS-CD, Art.5, num.5.2 \(Reconexión Tipo II. Reinstalación de los componentes de la acometida\)](#)

Artículo 68.- La reconexión del Suministro sólo se efectuará cuando hayan sido superadas las causas que motivaron la suspensión y el Consumidor haya abonado al Concesionario los consumos y cargos mínimos atrasados, más los intereses compensatorios y recargos por moras a que hubiera lugar, así como los correspondientes derechos de corte y reconexión. Tratándose de corte de suministro por solicitud de parte, la reconexión procede a solicitud del Consumidor, previo pago de los conceptos que resulten pertinentes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, cualquiera sea la causa de interrupción de Suministro, el Concesionario está obligado a proceder a la rehabilitación o reconexión solamente cuando cuente con el consentimiento del Consumidor, quien deberá asegurar que los artefactos domiciliarios están en condiciones de seguridad operativa de ser reconectados. En caso de no contar con el testimonio escrito de ese consentimiento del Consumidor, el Concesionario será responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar la reconexión.

CONCORDANCIAS: [R. N° 0664-2008-OS-CD, Art.5. \(Tipos de Reconexión\)](#)

Artículo 69.- El Concesionario podrá variar transitoriamente las condiciones de Suministro por causa de fuerza mayor, con la obligación de dar aviso de ello al Consumidor y al OSINERG, dentro de las cuarentiocho (48) horas de producida la alteración. Corresponde a OSINERG comprobar y calificar si los hechos aludidos por el Concesionario constituyen casos de fuerza mayor.

Artículo 70.- *La variación del servicio por razones de mantenimiento del Sistema de Distribución debe ser puesta en conocimiento de OSINERG para su aprobación y del Consumidor afectado para su información, con una anticipación no menor de cinco (5) días, indicándose la forma en que afectará al servicio las tareas de mantenimiento. En estos casos el Consumidor debe tomar todas las precauciones necesarias para abastecerse de otro combustible. (*)*

(*) Artículo modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 017-2018-EM , publicado el 23 julio 2018, cuyo texto es el siguiente:

“ Artículo 70.- La variación del servicio por razones de mantenimiento del Sistema de Distribución debe ser puesta en conocimiento de Osinergmin para su aprobación y del Consumidor afectado para su información, con una anticipación no menor de sesenta (60) Días, indicándose la forma en que afectará al servicio las tareas de mantenimiento. En estos casos el Consumidor debe tomar todas las precauciones necesarias para abastecerse de otro combustible” .

Artículo 71.- *La Acometida e Instalaciones Internas se rigen por los siguientes principios:*

a) La Acometida incluye la tubería que conecta el predio, el equipo de medición, el regulador, la caja de protección, accesorios y válvulas de protección.

Es de cargo y responsabilidad del Consumidor la reposición del equipo de medición por hechos derivados de desperfectos que le sean imputables.

El Concesionario seleccionará tipo y marca del equipo de medición, el cual debe marcar registros precisos y tener aceptación internacional.

El costo de la Acometida será regulado por la CTE y abonado por el Consumidor según las opciones que se indican en el Artículo 107.

b) Las Instalaciones Internas se inician a partir del equipo de medición, sin incluirlo, se dirigen hacia el interior del predio y dentro del mismo. Es de cargo y responsabilidad del Consumidor: el proyecto, su ejecución, operación y mantenimiento, así como eventuales ampliaciones, renovaciones, reparaciones y reposiciones.

El Concesionario no estará obligado a proporcionar el Suministro si las Instalaciones Internas no reúnen las condiciones de calidad y seguridad que se establecen en el Contrato de Suministro.

c) Cuando la naturaleza del equipo de Gas Natural del Consumidor es tal que pueda originar contrapresión o succión en las tuberías, medidores u otros equipos del Concesionario, el Consumidor deberá suministrar, instalar y mantener dispositivos protectores apropiados sujetos a inspección y aprobación por parte del Concesionario.

d) El Consumidor es responsable por los daños causados por defectos de sus instalaciones internas, salvo casos de fuerza mayor.

e) El Concesionario coordinará con el Consumidor a efectos de definir el punto exacto en el cual la tubería del servicio ingresará al inmueble de manera tal que coincida con la tubería interior. ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 9 del Decreto Supremo N° 042-2001-EM publicado el 21-07-2001, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 71.- *La Acometida e Instalaciones Internas se rigen por los principios siguientes:*

a) La Acometida incluye la tubería que conecta el predio, el equipo de medición, el regulador, accesorios y válvulas de protección. Se incluye la caja de protección si el Consumidor lo requiere, abonando el costo respectivo.

Para estos efectos OSINERG establecerá los topes máximos de la Acometida.

Es de cargo y responsabilidad del Consumidor la reposición del equipo de medición por hechos derivados de desperfectos que le sean imputables.

El Concesionario seleccionará tipo y marca del equipo de medición, el cual debe marcar registros precisos y tener aceptación internacional. ()*

() Literal modificado por el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 053-2001-EM publicado el 09-12-2001, cuyo texto es el siguiente:*

“a) La Acometida incluye la tubería que conecta el predio, el medidor, los equipos de regulación, la caja de protección, accesorios y válvulas de protección.

Para estos efectos OSINERG establecerá los topes máximos de la Acometida.

El Concesionario será el responsable de la instalación, operación y mantenimiento de la Acometida.

Es de cargo y responsabilidad del Consumidor la reposición del equipo de medición por hechos derivados de desperfectos que le sean imputables.

El Concesionario seleccionará tipo y marca del medidor, el cual debe marcar registros precisos y tener homologación internacional.”

b) Las Instalaciones Internas se inician a partir del equipo de medición, sin incluirlo, se dirigen hacia el interior del predio y dentro del mismo. Es de cargo y responsabilidad del Consumidor: el proyecto, su ejecución, operación y mantenimiento, así como eventuales ampliaciones, renovaciones, reparaciones y reposiciones.

El Concesionario no estará obligado a proporcionar el Suministro si las Instalaciones Internas no reúnen las condiciones de calidad y seguridad que se establecen en el Contrato de Suministro.

Las personas o empresas que realicen actividades de construcción y mantenimiento de las Instalaciones Internas deberán registrarse en OSINERG. Dichas personas o empresas deberán tener experiencia en la instalación y mantenimiento de Instalaciones Internas durante un período mínimo de un (1) año y asumir los riesgos y responsabilidades emergentes de sus actividades conforme a las disposiciones del Código Civil, debiendo mantener una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual que cubra daños a terceros en sus bienes y personas, derivados de la ejecución de dichas actividades hasta por un monto de veinte (20) UIT expedida por una Compañía de Seguros establecida legalmente en el país y de acuerdo con las normas vigentes.

c) Cuando la naturaleza del equipo de Gas Natural del Consumidor es tal que pueda originar contrapresión o succión en las tuberías, medidores u otros equipos del Concesionario, el Consumidor deberá suministrar, instalar y mantener dispositivos protectores apropiados sujetos a inspección y aprobación por parte del Concesionario.

d) El Consumidor es responsable por los daños causados por defectos de sus Instalaciones Internas, salvo casos de fuerza mayor.

e) El Concesionario coordinará con el Consumidor a efectos de definir el punto exacto en el cual la tubería del servicio ingresará al inmueble de manera tal que coincida con la tubería interior ()*

() Artículo modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 038-2004-EM, publicado el 21-10-2004, cuyo texto es el siguiente:*

Artículo 71.- *La Acometida e Instalaciones Internas se rigen por los siguientes principios:*

a) El OSINERG establecerá los topes máximos del costo de la Acometida. El Concesionario será el responsable de la instalación, operación y mantenimiento de la Acometida.

Es de cargo y responsabilidad del Consumidor la reposición del equipo de medición por hechos derivados de desperfectos que le sean imputables.

El Concesionario seleccionará el tipo y marca del medidor, el cual debe marcar registros precisos y tener homologación internacional. ()*

() Literal modificado por el artículo 26 del Decreto Supremo N° 063-2005, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:*

“a) La Acometida para los Consumidores Regulados cuyo consumo sea inferior o igual a 300 m3/mes, será proporcionada e instalada por el Concesionario. Los cargos por la Acometida serán incluidos en la tarifa de Distribución.

El Consumidor Regular cuyo consumo sea superior a 300 m3/mes, podrá adquirir los componentes de la Acometida de cualquier proveedor; los cuales deberán tener homologación internacional y cumplir las especificaciones técnicas fijadas por el Concesionario. En este caso, la instalación de la Acometida podrá realizarla, a elección del Consumidor, el propio Concesionario o un Instalador de la categoría correspondiente debidamente registrado ante el OSINERG. En este último caso, para la instalación deberá presentarse un proyecto de ingeniería elaborado por dicho Instalador. El proyecto deberá ser aprobado por el Concesionario en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud, caso contrario se tendrá por aprobado, debiendo el Consumidor ponerlo en conocimiento del OSINERG. Para la ejecución de las obras se deberá tomar en cuenta lo señalado en el literal e) del presente artículo.

Si el proyecto es desaprobado, el Consumidor podrá acudir al OSINERG para que evalúe la procedencia del mismo. El OSINERG deberá requerir al Concesionario que en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles remita toda la documentación correspondiente.

En todos los casos, una vez realizada la instalación de la Acometida, el Concesionario se encargará de su operación y mantenimiento. Asimismo, el Concesionario definirá las características técnicas que debe tener el medidor, el cual debe marcar registros precisos y tener homologación internacional.

Es de cargo y responsabilidad del Consumidor la reposición del equipo de medición por hechos derivados de desperfectos que le sean imputables.”

b) Las Instalaciones Internas se inician a partir de la Acometida, sin incluirla, y se dirigen hacia el interior del predio y dentro del mismo. ()*

() Literal modificado por el artículo 26 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:*

“b) Las Instalaciones Internas se inician a partir de la Acometida, sin incluirla, y se dirigen hacia el interior del predio. Los cargos por concepto de inspección, supervisión y habilitación de Instalaciones Internas, serán regulados por OSINERG.”

c) Es de cargo y responsabilidad del Consumidor: el proyecto, ejecución, operación y mantenimiento de las Instalaciones Internas, así como eventuales ampliaciones, renovaciones, reparaciones y reposiciones.

Dichas instalaciones deberán construirse de acuerdo a un proyecto de ingeniería aprobado por el Concesionario. ()*

() Literal modificado por el artículo 26 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:*

“c) Es de cargo y responsabilidad del Consumidor: el proyecto, ejecución, operación y mantenimiento de las Instalaciones Internas, así como eventuales ampliaciones, renovaciones, reparaciones y reposiciones.

Toda instalación y/o modificación deberá construirse de acuerdo a un proyecto de ingeniería elaborado por un instalador de la categoría correspondiente debidamente registrado en OSINERG. El proyecto deberá ser aprobado por el Concesionario en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud, caso contrario se tendrá por aprobado; debiendo el Consumidor ponerlo en conocimiento del OSINERG. Para la ejecución de las obras se deberá tomar en cuenta lo señalado en el literal e) del presente artículo.

En caso que el Concesionario desapruuebe el proyecto, el Consumidor podrá acudir al OSINERG para que evalúe la solicitud y se pronuncie sobre la procedencia del mismo. El OSINERG deberá requerir al Concesionario que en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles remita toda la documentación correspondiente.”

d) Las Instalaciones Internas deberán someterse a revisiones generales cada cinco (5) años. Es de responsabilidad del Consumidor llevar a cabo dichas revisiones, para lo cual contratará los servicios de un Instalador registrado en el OSINERG. El Concesionario no podrá seguir proporcionando el Suministro a las instalaciones internas que no hayan acreditado la respectiva revisión. Para tal fin, el Concesionario podrá solicitar la documentación necesaria.

e) El Concesionario no podrá proporcionar el Suministro si las Instalaciones Internas no reúnen las condiciones de calidad y seguridad que se establecen en el Contrato de Suministro, las presentes normas y/o normas técnicas vigentes, pudiendo requerir al Consumidor la documentación necesaria para evaluar el proceso de ejecución de la instalación interna. ()*

() Literal modificado por el artículo 26 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:*

“e) El Concesionario no proporcionará el Suministro si la Acometida y las Instalaciones Internas no reúnen las condiciones de calidad y seguridad que se establecen en el Contrato de Suministro, las presentes normas y/o normas técnicas vigentes, pudiendo requerir al Consumidor la documentación necesaria para evaluar el proceso de ejecución de las instalaciones correspondientes. En caso de discrepancia con el Concesionario, respecto a las condiciones de calidad y seguridad, el Consumidor podrá acudir al OSINERG a fin de que esta entidad resuelva el conflicto.”

f) Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de construcción, reparación y mantenimiento de Instalaciones Internas se denominarán Instaladores, quienes deberán:

- Registrarse en el OSINERG, el cual establecerá, entre otros, los requisitos del registro, plazo de vigencia, obligaciones y sanciones;

- Cumplir con el procedimiento establecido por el OSINERG para la habilitación de Suministros en Instalaciones Internas;

- Cumplir con la reglamentación y normas técnicas peruanas vigentes y en su defecto con las normas técnicas internacionales consideradas en el presente Reglamento para tal fin. Para el caso de los materiales, instrumentos, aparatos y artefactos que se utilicen en una Instalación Interna, el Instalador deberá utilizar sólo aquellos que cumplan con las normas mencionadas;

- Mantener vigente una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual hasta por un monto de veinte (20) UIT, expedida por una Compañía de Seguros establecida legalmente en el país y de acuerdo con las normas vigentes;

g) Cuando por una deficiente o defectuosa Instalación Interna se afecte a éstas, a bienes muebles o al inmueble en el que se encuentren, la responsabilidad por los daños será asumida por el Instalador durante un período de dos (2) años, salvo que el Consumidor u otro Instalador efectuó alguna modificación en dichas instalaciones.

h) Cuando la naturaleza de las instalaciones o equipos que utilicen el Gas Natural del Consumidor sea tal que pueda originar contrapresión o succión en las tuberías, medidores u otros equipos del Concesionario, el Consumidor deberá suministrar, instalar y mantener dispositivos protectores apropiados sujetos a inspección y aprobación por parte del Concesionario.

i) El Concesionario coordinará con el Consumidor a fin de definir el punto exacto en el cual la tubería del servicio ingresará al inmueble, de manera tal que coincida con la tubería interior.

j) Las Instalaciones Internas de Gas Natural Seco diseñadas para operar a presiones menores a cuatro (4) bar se registrarán por lo dispuesto en la NTP 111.010 Gas Natural Seco "Sistemas de tuberías para instalaciones internas industriales" y en la NTP 111.011 Gas Natural Seco "Sistema de tuberías para instalaciones internas residenciales y comerciales". Las Instalaciones Internas diseñadas para operar a presiones mayores a cuatro (4) bar se registrarán por lo dispuesto en las normas internacionales NFPA, ASME, ANSI, ASTM, API en su versión actualizada, en defecto de las Normas Técnicas Peruanas. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 14 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 71.- La Acometida e Instalaciones Internas se rigen por los siguientes principios:

a) La Acometida

Para los Consumidores Regulados cuyo consumo sea inferior o igual a 300 m³/mes, la Acometida será proporcionada e instalada por el Concesionario. Estos Consumidores asumirán los costos de dicha Acometida, respetando los topes máximos establecidos por el OSINERGMIN. El Concesionario es responsable de reponer algún componente debido a defectos de fabricación antes de cumplir su vida útil. Al cumplirse la vida útil de los componentes de la Acometida, éstos serán reemplazados por el Concesionario a costo del Consumidor.

Para el resto de Consumidores Regulados ubicados dentro del Área de Concesión, los componentes de la Acometida se podrán adquirir de cualquier proveedor, debiendo dichos componentes tener homologación internacional y cumplir las especificaciones técnicas fijadas por el Concesionario. En este caso, la instalación de la Acometida podrá realizarla, a elección del Consumidor, el propio Concesionario o un Instalador Interno de la categoría correspondiente debidamente registrado ante el OSINERGMIN.

En este último caso, para la instalación deberá presentarse un proyecto de ingeniería elaborado por dicho Instalador Interno. El proyecto deberá ser aprobado por el Concesionario en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la admisión de la solicitud, caso contrario se tendrá por aprobado, debiendo el Consumidor ponerlo en conocimiento del OSINERGMIN. Para la ejecución de las obras se deberá tomar en cuenta lo señalado en este artículo.

Si el proyecto es desaprobado, el Consumidor podrá acudir al OSINERGMIN, a través de la vía correspondiente, para que evalúe la procedencia del mismo.

En todos los casos, la responsabilidad de la operación recae en el Concesionario.

Para los Consumidores Regulados cuyo consumo sea superior a 300 m³/mes una vez realizada la instalación de la Acometida, el Consumidor se hará responsable de su mantenimiento, de acuerdo con el plan definido por el Instalador Interno y aprobado por el Concesionario, debiendo contratar al Concesionario o a un Instalador Interno de la categoría correspondiente debidamente registrado ante el OSINERGMIN para efectuar dicha labor. En caso el Consumidor no acredite el mantenimiento en la fecha programada, será requerido por el Concesionario a fin de que cumpla con realizar el mantenimiento correspondiente. Si el Consumidor no cumple con realizar el mantenimiento dentro de un plazo de un mes contado desde la fecha en que fue requerido; el Concesionario procederá a efectuar el corte del servicio. El Concesionario reportará mensualmente al OSINERGMIN la lista de Consumidores que incumplieron con la realización del mantenimiento.

Para Consumidores Regulados con consumos menores o iguales a 300 m³/mes, el mantenimiento será efectuado por el Concesionario y su costo será regulado por OSINERGMIN e incluido en la tarifa de Distribución. Para el resto de Consumidores el costo del mantenimiento estará sujeto al libre mercado.

El Concesionario definirá las características técnicas que debe tener el medidor, el cual debe registrar los consumos dentro de la precisión establecida según las normas emitidas por la International Organization of Legal Metrology (OIML por sus siglas en francés) y tener homologación internacional. ()*

(*) Párrafo modificado por el [Artículo 2 del Decreto Supremo N° 009-2012-EM](#), publicado el 05 mayo 2012, cuyo texto es el siguiente:

" Los medidores de gas natural a ser utilizados en las acometidas, deberán cumplir con las disposiciones emitidas por el Servicio Nacional de Metrología del INDECOPI."

Es de cargo y responsabilidad del Consumidor la reposición del equipo de medición por hechos derivados de desperfectos que le sean imputables.

" En adición a lo indicado precedentemente y de manera excepcional por razones de imposibilidad constructiva y/o seguridad, el Concesionario podrá instalar el regulador de primera etapa o etapa única en la Acera, de forma conjunta o por separado de la válvula de aislamiento o de servicio, en nichos o gabinetes diseñados para este fin, en concordancia con los criterios establecidos en el Reglamento y las NTP 111.010 y 111.011, respectivamente. Asimismo, el Concesionario de Distribución asumirá la responsabilidad en el caso de que el regulador deje de formar parte de la acometida, al colocarse en la Acera." (1)(2)

(1) Párrafo incorporado por el [Artículo 3 del Decreto Supremo N° 029-2013-EM](#), publicado el 01 agosto 2013.

(2) Literal modificado por el [Artículo 8 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

" a) La Acometida

Para los Consumidores Regulados cuyo consumo sea inferior o igual a 300 m³/mes, la Acometida será proporcionada e instalada por el Concesionario considerando los plazos definidos por OSINERGMIN. Estos Consumidores asumirán los costos de dicha Acometida, respetando los topes máximos establecidos por el OSINERGMIN. El Concesionario es responsable de reponer algún componente debido a defectos de fabricación antes de cumplir su vida útil. Al cumplirse la vida útil de los componentes de la Acometida, éstos serán reemplazados por el Concesionario a costo del Consumidor.

Para el resto de Consumidores Regulados ubicados dentro del Área de Concesión, los componentes de la Acometida se podrán adquirir de cualquier proveedor, debiendo dichos componentes tener homologación internacional y cumplir las especificaciones técnicas fijadas por el Concesionario. En este caso, la instalación de la Acometida podrá realizarla, a elección del Consumidor, el propio Concesionario o un Instalador Interno de la categoría correspondiente debidamente registrado ante el OSINERGMIN.

En este último caso, para la instalación deberá presentarse un proyecto de ingeniería elaborado por dicho Instalador Interno. El proyecto deberá ser aprobado por el Concesionario en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la admisión de la solicitud, caso contrario se tendrá por aprobado, debiendo el Consumidor ponerlo en conocimiento del OSINERGMIN. Para la ejecución de las obras se deberá tomar en cuenta lo señalado en este artículo.

Si el proyecto es desaprobado, el Consumidor podrá acudir al OSINERGMIN, a través de la vía correspondiente, para que evalúe la procedencia del mismo.

En todos los casos, la responsabilidad de la operación recae en el Concesionario.

Para los Consumidores Regulados cuyo consumo sea superior a 300 m³/mes, una vez realizada la instalación de la Acometida, el Consumidor se hará responsable de su mantenimiento, de acuerdo con el plan definido por el Instalador Interno y aprobado por el Concesionario previo a la habilitación del servicio, debiendo contratar al Concesionario o a un Instalador Interno de la categoría correspondiente debidamente registrado ante el OSINERGMIN para efectuar dicha labor. En caso el Consumidor no acredite el mantenimiento en la fecha programada, será requerido por el Concesionario a fin de que cumpla con realizar el mantenimiento correspondiente. Si el Consumidor no cumple con realizar el mantenimiento dentro de un plazo de un mes contado desde la fecha en que fue requerido; el Concesionario procederá a efectuar el corte del servicio. El Concesionario reportará mensualmente al OSINERGMIN la lista de Consumidores que incumplieron con la realización del mantenimiento.

Para Consumidores Regulados con consumos menores o iguales a 300 m³/mes, el mantenimiento será efectuado por el Concesionario y su costo será regulado por OSINERGMIN e incluido en la tarifa de Distribución. Para el resto de Consumidores el costo del mantenimiento estará sujeto al libre mercado.

Los medidores de gas natural a ser utilizados en las acometidas, deberán cumplir con las disposiciones emitidas por el Servicio Nacional de Metrología del INDECOPI.

Es de cargo y responsabilidad del Consumidor la reposición del equipo de medición por hechos derivados de desperfectos que le sean imputables.

En adición a lo indicado precedentemente y de manera excepcional por razones de imposibilidad constructiva y/o seguridad, el Concesionario podrá instalar el regulador de primera etapa o etapa única en la Acera, de forma conjunta o por separado de la válvula de aislamiento o de servicio, en nichos o gabinetes diseñados para este fin, en concordancia con los criterios establecidos en el Reglamento y las NTP 111.010 y 111.011, respectivamente. Asimismo, el Concesionario de Distribución asumirá la responsabilidad en el caso de que el regulador deje de formar parte de la acometida, al colocarse en la Acera."

b) Las Instalaciones Internas

Las Instalaciones Internas se inician a partir de la Acometida, sin incluirla, y se dirigen hacia el interior del predio. En caso la Acometida se encuentre en el interior del predio del Consumidor o en una zona de propiedad común en el caso de viviendas multifamiliares, las Instalaciones Internas podrán comprender también tramos de tubería que anteceden a la Acometida.

Es de cargo y responsabilidad del Consumidor: el proyecto, ejecución, operación y mantenimiento de las Instalaciones Internas, así como eventuales ampliaciones, renovaciones, reparaciones y reposiciones.

OSINERGMIN regulará los cargos por concepto de inspección, supervisión y habilitación de Instalaciones Internas efectuadas por el Concesionario.

Toda instalación y/o modificación deberá efectuarse de acuerdo a un proyecto de ingeniería elaborado por un Instalador Interno.

Para Consumidores Regulados con consumos menores o iguales a 300 m³/mes el proyecto de ingeniería podrá ser tomado de la configuración de Instalaciones Internas típicas que el Concesionario deberá definir con el objeto de agilizar la habilitación de los proyectos. ()*

(*) Quinto párrafo modificado por el [Artículo 8 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

" Para Consumidores Regulados con consumos menores o iguales a 300 m³/mes, el proyecto de ingeniería podrá ser tomado de la configuración de Instalaciones Internas típicas que el Concesionario proponga para la aprobación del OSINERGMIN, de acuerdo al procedimiento y plazos que dicho organismo establezca."

OSINERGMIN emitirá los lineamientos para la habilitación de Suministros en Instalaciones Internas de cualquier tipo de Consumidor conforme a las disposiciones del presente Reglamento. Los lineamientos deben de considerar el procedimiento de reclamo por denegatoria de la habilitación por parte del Concesionario. El plazo máximo para la habilitación será de quince (15) días calendario contados desde que el Instalador terminó la obra y presentó su solicitud al Concesionario. ()*

(*) Párrafo modificado por el [Artículo 4 del Decreto Supremo N° 029-2013-EM](#), publicado el 01 agosto 2013, cuyo texto es el siguiente:

" OSINERGMIN emitirá los lineamientos para la habilitación de suministros en Instalaciones Internas de cualquier tipo de Consumidor conforme a las disposiciones del presente Reglamento. Los lineamientos deben considerar el procedimiento de reclamo por denegatoria de la habilitación por parte del Concesionario. El plazo máximo para la habilitación será de quince (15) días calendario, contados desde que el Instalador terminó la instalación y presentó su solicitud al Concesionario. El Concesionario podrá tercerizar las actividades de habilitación de Suministros de Instalaciones Internas, manteniendo la responsabilidad por dicha actividad en todo momento, para lo cual consignará en la documentación." ()*

(*) Sexto párrafo modificado por el [Artículo 8 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

" El OSINERGMIN emitirá el procedimiento para la habilitación de suministro de Instalaciones Internas de gas natural de cualquier tipo de Consumidor conforme a las disposiciones del presente Reglamento. El plazo máximo para la habilitación será establecido por OSINERGMIN considerando las prácticas y uso de tecnologías eficientes, computándose desde que el Instalador terminó la instalación y/o presentó su solicitud de habilitación al Concesionario, dicho plazo incluirá el supuesto del mandato. En caso dicha solicitud de habilitación fuera denegada por razones injustificadas o no se haya otorgado en el plazo máximo establecido, el Instalador podrá solicitar a OSINERGMIN emita un mandato de habilitación, según lo establezca el procedimiento correspondiente. El Concesionario podrá tercerizar las actividades de habilitación de Suministro de Instalaciones Internas, manteniendo la responsabilidad por dicha actividad en todo momento."

En el dimensionamiento de los diámetros de las tuberías de las Instalaciones Internas de los Consumidores residenciales y comerciales, se tendrá en cuenta que la velocidad de circulación del gas en la tubería podrá ser de hasta 40 metros por segundo como máximo. ()*

(*) Párrafo modificado por el [Artículo 4 del Decreto Supremo N° 029-2013-EM](#), publicado el 01 agosto 2013, cuyo texto es el siguiente:

" En el dimensionamiento de las Instalaciones Internas de los Consumidores residenciales y comerciales se tendrá en consideración el cumplimiento de las normas técnicas nacionales y supletoriamente las NTP en caso sean de obligatorio cumplimiento y los estándares internacionales de la industria aplicados en los materiales, diseño (diámetro de tuberías, presiones permitidas en montantes e internas), construcción e implementación (mecanismos de sujeción, mecanismos de unión y soldadura) de Instalaciones Internas y sin afectar las condiciones de seguridad aplicables a las mismas, criterios de eficiencia y celeridad de cara a la disminución de los costos a ser asumidos por dichos consumidores. Sin perjuicio de ello, la velocidad de circulación del gas en la tubería será de hasta 40 metros por segundo como máximo." ()*

(*) Séptimo párrafo modificado por el [Artículo 8 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

" En el dimensionamiento de las Instalaciones Internas de los consumidores residenciales y comerciales se aplicará lo dispuesto en el presente Reglamento y supletoriamente, en el orden mencionado a continuación, las Normas Técnicas Peruanas (NTP) en caso sean de obligatorio cumplimiento y los estándares internacionales de la industria aplicados en los materiales, diseño (diámetro de tuberías, presiones permitidas en montantes e internas), construcción e implementación (mecanismos de sujeción, mecanismos de unión y soldadura) de Instalaciones Internas y sin afectar las condiciones de seguridad aplicables a las mismas, criterios de eficiencia y celeridad de cara a la disminución de los costos a ser asumidos por dichos consumidores. Sin perjuicio de ello, la velocidad de circulación del gas natural en la tubería será de hasta 40 metros por segundo como máximo.

En caso que las residencias no cuenten con las condiciones requeridas en el presente Reglamento o en la NTP, el Concesionario remitirá una propuesta de Instalación Interna al OSINERGMIN para su aprobación, la cual se realizará en un plazo máximo de (15) días hábiles contados a partir de su presentación. Una vez aprobada la propuesta el Concesionario podrá realizar la Instalación Interna." ()*

(*) Literal modificado por el [Artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM](#), publicado el 18 abril 2021, cuyo texto es el siguiente:

" b) Las Instalaciones Internas

Las Instalaciones Internas comprenden la caja o celda de protección, iniciándose a partir de la Acometida, y se dirigen hacia el interior del predio. En caso la Acometida se encuentre en el interior del predio del Consumidor o en una zona de propiedad común en el caso de viviendas multifamiliares, las Instalaciones Internas podrán comprender también tramos de tubería que anteceden a la Acometida.

Es de cargo y responsabilidad del Consumidor: el proyecto, ejecución, operación y mantenimiento de las Instalaciones Internas, así como eventuales ampliaciones, renovaciones, reparaciones y reposiciones.

OSINERGMIN regula los cargos por concepto de inspección, supervisión y habilitación de Instalaciones Internas efectuadas por el Concesionario.

Toda instalación y/o modificación debe efectuarse de acuerdo a un proyecto de ingeniería elaborado por un Instalador Interno.

Para Consumidores Regulados con consumos menores o iguales a 300 m³/mes, el proyecto de ingeniería podrá ser tomado de la configuración de Instalaciones Internas típicas que el Concesionario proponga para la aprobación del OSINERGMIN, la cual debe incluir las especificaciones técnicas de diseño y las consideraciones para la instalación de la caja o celda de protección considerando los tipos de vivienda en cada concesión y debe permitir la instalación hasta tres (3) gasodomésticos de manera fácil y segura, de acuerdo al procedimiento y plazos que dicho organismo establezca. En el caso de viviendas multifamiliares el proyecto de ingeniería puede ser tomado de las configuraciones típicas que el Concesionario propone para la aprobación del OSINERGMIN.

El OSINERGMIN emite el procedimiento para la habilitación de suministro de Instalaciones Internas de gas natural de cualquier tipo de Consumidor conforme a las disposiciones del presente Reglamento, incluyendo procedimientos y plazos específicos para el caso de viviendas multifamiliares. El procedimiento y plazos necesarios para la habilitación es establecido por OSINERGMIN considerando las situaciones en que se desarrollan los proyectos multifamiliares, computándose desde que el Instalador terminó la instalación y/o presentó su solicitud de habilitación al Concesionario, asimismo dicho plazo considera lo establecido en el literal b) del artículo 42. Para tal efecto, el OSINERGMIN desarrolla las plataformas tecnológicas como herramienta que facilite el cumplimiento de la normativa referida al acceso al servicio de Gas Natural por redes de ductos a cualquier tipo de Consumidor con base a la información reportada por el Concesionario, que incluya las zonas con redes de distribución gasificadas, zonas con redes en construcción y las zonas incluidas en los planes quinquenales y planes anuales vigentes, el proceso de suscripción de contrato de suministros hasta la habilitación, puntos de suministros adicionales y/o las modificaciones a las instalaciones internas habilitadas.

En caso dicha solicitud de habilitación fuera denegada por razones injustificadas o no se haya otorgado en el plazo máximo establecido, el Instalador puede solicitar a OSINERGMIN emita un mandato de habilitación, según lo establezca el procedimiento correspondiente. El Concesionario puede tercerizar las actividades de habilitación de Suministro de Instalaciones Internas, manteniendo la responsabilidad por dicha actividad en todo momento.

En el dimensionamiento de las Instalaciones Internas de los consumidores residenciales y comerciales se aplica lo dispuesto en el presente Reglamento y supletoriamente, en el orden mencionado a continuación, las Normas Técnicas Peruanas (NTP) en caso sean de obligatorio cumplimiento y los estándares internacionales de la industria aplicados en los materiales, diseño (diámetro de tuberías, presiones permitidas en montantes e internas), construcción e implementación (mecanismos de sujeción, mecanismos de unión y soldadura) de Instalaciones Internas y sin afectar las condiciones de seguridad aplicables a las mismas, criterios de eficiencia y celeridad de cara a la disminución de los costos a ser asumidos por dichos consumidores. Sin perjuicio de ello, la velocidad de circulación del gas natural en la tubería es de hasta 40 metros por segundo como máximo.

En caso que las residencias no cuenten con las condiciones requeridas en el presente Reglamento o en la NTP o en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Concesionario o el Instalador remite una propuesta de Instalación Interna al OSINERGMIN para su aprobación, la cual se realizará en un plazo máximo de (15) días contados a partir de su presentación. Una vez aprobada la propuesta, el Instalador puede realizar la Instalación Interna y la alternativa se publica en la plataforma que implemente el OSINERGMIN y la página web del Concesionario."

c) Revisión de la Instalación Interna

Es de responsabilidad del Consumidor llevar a cabo revisiones generales cada cinco (5) años, desde la habilitación de la Instalación Interna.

En el caso de los Consumidores Regulados cuyo consumo sea menor o igual a 300 m³/mes, el Concesionario se encargará de realizar la revisión de las Instalaciones Internas, y los gastos derivados formarán parte de los costos de operación y mantenimiento de la Concesión, de acuerdo a los estándares definidos por OSINERGMIN.

Por otro lado, los Consumidores Regulados cuyo consumo sea superior a 300 m³/mes deberán contratar los servicios del Concesionario o un Instalador Interno registrado en OSINERGMIN.

El Concesionario no podrá seguir proporcionando el Suministro a los Consumidores que no hayan acreditado la revisión general señalada en el párrafo anterior.

d) Seguridad de la Acometida e Instalación Interna

El Concesionario no proporcionará el Suministro si la Acometida y las Instalaciones Internas no reúnen las condiciones de calidad y seguridad que se establecen en el Contrato de Suministro, las presentes normas, y/o demás normas técnicas vigentes, pudiendo requerir al Consumidor la documentación necesaria para evaluar el proceso de ejecución de las instalaciones correspondientes.

En caso de discrepancia con el Concesionario, respecto a las condiciones de calidad y seguridad, el Consumidor podrá acudir a OSINERGMIN, a través de la vía que corresponda, a fin de que resuelva el conflicto, definiendo este organismo si las condiciones de calidad y seguridad son las adecuadas.

Cuando la naturaleza de las instalaciones o equipos del Consumidor que utilicen el Gas Natural sea tal que pueda originar contrapresión o succión en las tuberías, medidores u otros equipos del Concesionario, el Consumidor deberá suministrar, instalar y mantener dispositivos protectores apropiados sujetos a inspección y aprobación por parte del Concesionario.

El Concesionario coordinará con el Consumidor a fin de definir el punto exacto en el cual la tubería del servicio ingresará al inmueble, de manera tal que coincida con la tubería interior.

Las Instalaciones Internas de Gas Natural Seco diseñadas para operar a presiones menores a cuatro (4) bar se regirán por lo dispuesto en la NTP 111.010 Gas Natural Seco "Sistemas de tuberías para Instalaciones Internas industriales" y en la NTP 111.011 Gas Natural Seco "Sistema de tuberías para Instalaciones Internas residenciales y comerciales".

Para los requisitos relacionados con las ventilaciones y la evacuación de los productos de la combustión en Instalaciones Internas residenciales y comerciales se aplicará lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Asimismo, se podrá utilizar tuberías multicapa (Pe-Al-Pe y Pex-Al-Pex) construidas y probadas de acuerdo a la Norma Internacional ISO 17484-1, o la que la reemplace, o a su equivalente peruano, la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 17484-1 o la que la reemplace. La instalación de las tuberías multicapa (Pe-Al-Pe y Pex-Al-Pex) se realizará de acuerdo a lo establecido en la respectiva Norma Técnica Peruana vigente.

Las Instalaciones Internas diseñadas para operar a presiones mayores a cuatro (4) bar se regirán por lo dispuesto en las normas internacionales NFPA, ASME, ANSI, ASTM, API en su versión actualizada, en defecto de las Normas Técnicas Peruanas (NTP).

Los planos de las edificaciones deben indicar las líneas de Gas Natural (as built), los Consumidores son responsables de mantener dichos planos disponibles y actualizados en todo momento.

e) Instaladores

Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de diseño, construcción, reparación, mantenimiento y modificación de Instalaciones Internas se denominarán Instaladores Internos, quienes deberán: ()*

(*) Primer párrafo modificado por el [Artículo 8 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

" Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de diseño, construcción, reparación, mantenimiento y puesta en operación de Instalaciones Internas bajo su responsabilidad, así como la modificación de las mismas, se denominarán Instaladores Internos, quienes deberán:"

i) Cumplir con la reglamentación y normas técnicas peruanas vigentes y en su defecto con las normas técnicas internacionales consideradas en el presente Reglamento para tal fin. Para el caso de los materiales, instrumentos, aparatos y artefactos que se utilicen en una Instalación Interna, el Instalador deberá utilizar sólo aquellos que cumplan con las normas y especificaciones mencionadas;

" Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, en lo que se refiere a la formación técnica requerida, para acreditar el cumplimiento de los conocimientos teórico-prácticos establecidos para instalaciones de Gas Natural por parte de los Instaladores Internos de la Categoría IG1 del Registro de Instaladores de OSINERGMIN, el tiempo de duración de los cursos de capacitación que acrediten dichos conocimientos no podrán ser de una duración menor a 240 horas de capacitación." (1)(2)

(1) Párrafo incorporado por el [Artículo 3 del Decreto Supremo N° 029-2013-EM](#), publicado el 01 agosto 2013.

(2) Segundo párrafo modificado por el [Artículo 8 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

" Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, en lo que se refiere a la formación técnica requerida, el cumplimiento de los conocimientos teóricos prácticos establecidos para instalaciones de Gas Natural por parte de los Instaladores Internos del Registro de Instaladores de OSINERGMIN, se regirá conforme a las disposiciones que para tal efecto emita OSINERGMIN."

ii) Registrarse ante el OSINERGMIN, de acuerdo al procedimiento que dicho organismo establezca;

iii) Cumplir con el procedimiento establecido por OSINERGMIN para la habilitación de Suministros en Instalaciones Internas;

El procedimiento del registro ante OSINERGMIN deberá tener en cuenta criterios mínimos que dicho organismo establecerá.

Para acceder al registro del OSINERGMIN, a los Instaladores Internos que efectúen proyectos para Consumidores menores a 300 m3/mes se les podrá exigir que cuenten con una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual hasta por un monto de una (1) UIT Para el caso de los Instaladores Internos, que efectúen proyectos para Consumidores mayores a 300 m3/mes, se les exigirá una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual hasta por un monto de veinte (20) UIT. Las Pólizas de Seguro deberán encontrarse vigentes y ser expedidas por una Compañía de Seguros establecida legalmente en el país de acuerdo con las normas correspondientes.

Cuando por una deficiente o defectuosa Instalación Interna se afecte a éstas, a bienes muebles o al inmueble en el que se encuentren, la responsabilidad por los daños será asumida

por el Instalador Interno por un período de tres (3) años, salvo que el Consumidor u otro Instalador efectúe alguna modificación en dichas instalaciones. ()*

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM, publicado el 18 abril 2021, cuyo texto es el siguiente:

" e) Instaladores

Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de diseño, construcción, reparación, mantenimiento y puesta en operación de Instalaciones Internas bajo su responsabilidad, así como la modificación de las mismas, se denominan Instaladores Internos, quienes deberán:

i) Cumplir con la reglamentación y normas técnicas peruanas vigentes y en su defecto con las normas técnicas internacionales consideradas en el presente Reglamento para tal fin. Para el caso de los materiales, instrumentos, aparatos y artefactos que se utilicen en una Instalación Interna, el Instalador deberá utilizar sólo aquellos que cumplan con las normas y especificaciones mencionadas;

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, en lo que se refiere a la formación técnica requerida, el cumplimiento de los conocimientos teóricos prácticos establecidos para instalaciones de Gas Natural por parte de los Instaladores Internos del Registro de Instaladores de OSINERGMIN, se rige conforme a las disposiciones que para tal efecto emita OSINERGMIN.

ii) Registrarse ante el OSINERGMIN, de acuerdo al procedimiento que dicho organismo establezca, el cual debe considerar un plazo de vigencia por un período mínimo de tres (03) años para la inscripción del Instalador Interno. La renovación de inscripción del Instalador Interno podrá ser por períodos de hasta cinco (05) años.

iii) Cumplir con el procedimiento establecido por OSINERGMIN para la habilitación de Suministros en Instalaciones Internas;

El procedimiento del registro ante OSINERGMIN debe tener en cuenta criterios mínimos que dicho organismo establezca.

Para acceder al registro del OSINERGMIN, a los Instaladores Internos que efectúen proyectos para Consumidores menores a 300 m³/mes se les puede exceptuar de contar con una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual hasta por un monto de una (1) UIT, siempre que la ejecución de las instalaciones internas se realice a cargo de una empresa instaladora. Para el caso de los Instaladores Internos, que efectúen proyectos para Consumidores mayores a 300 m³/mes, se les exige una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual hasta por un monto de veinte (20) UIT. Las Pólizas de Seguro deben encontrarse vigentes y ser expedidas por una Compañía de Seguros establecida legalmente en el país de acuerdo con las normas correspondientes.

Cuando por una deficiente o defectuosa Instalación Interna se afecte a éstas, a bienes muebles o al inmueble en el que se encuentren, la responsabilidad por los daños es asumida por el Instalador Interno por un período de tres (3) años, salvo que el Consumidor u otro Instalador efectúe alguna modificación en dichas instalaciones.

El OSINERGMIN establece las medidas administrativas de suspensión o inhabilitación del registro de Instaladores y/o empresas instaladoras en caso verifique el incumplimiento y/o inobservancia de las obligaciones establecidas en las normas técnicas y el presente Reglamento; así como los procedimientos de habilitación y del registro que el OSINERGMIN establezca, entre otras normas aplicables."

Artículo 72.- La medición se regirá por los siguientes principios:

a) El equipo de medición debe ser instalado por el Concesionario en lugar accesible para su control. Deberá ser precintado por el Concesionario al momento de su instalación y en cada oportunidad en que efectúe intervenciones en el mismo. ()*

(*) Literal modificado por el Artículo 27 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:

a) El equipo de medición deberá ser instalado en lugar accesible para su control. Deberá ser precintado por el Concesionario luego de su instalación y en cada oportunidad en que se efectúe intervenciones en éste. Si la instalación es efectuada por un Instalador deberá comunicarse de este hecho al Concesionario, a fin que éste pueda precintar el medidor.

b) La unidad de volumen a los efectos de la medición será de un Metro Cúbico Estándar.

c) El Concesionario, previa notificación obligatoria, tiene el derecho a acceder razonablemente a la Acometida e Instalaciones Internas y a todos los bienes suministrados por el Concesionario en oportunidades justificadas, a fin de inspeccionar las instalaciones del Consumidor inherentes a la prestación del servicio, lectura de medidores o inspección, verificación o separación de sus instalaciones relacionada con el Suministro o para el retiro de las instalaciones. Los costos de dichas actividades serán de cuenta y cargo del Concesionario, salvo que las mismas hayan sido ocasionadas por actos u omisiones del Consumidor.

d) Las intervenciones que realice el Concesionario en el equipo de medición deberán ser puestas en conocimiento del Consumidor, con una anticipación de un (1) día, mediante constancia escrita, salvo que se trate de casos de consumo no autorizado en los que será suficiente la presencia de representantes de OSINERG para intervenir sin notificación escrita previa. En este último caso el Consumidor será notificado al momento de la intervención y de no encontrarse presente, el representante de OSINERG dejará constancia de ello y autorizará la intervención.

e) El equipo de medición no puede ser removido ni alterado por el Consumidor ni por el Concesionario. El Concesionario sólo podrá removerlo o alterarlo por razones de mantenimiento o reemplazo y en otros casos que expresamente le autorice OSINERG.

f) Cuando el equipo de medición sufra deterioros debido a defectos en las Instalaciones Internas del Consumidor o por hechos de terceros ajenos al Concesionario, el Consumidor deberá abonar el reemplazo o reparación del equipo de medición dañado y reparar sus Instalaciones Internas. En este caso el Concesionario queda facultado a suspender el servicio y a restituirlo sólo una vez superadas satisfactoriamente las anomalías, y efectuados los pagos y cumplidos los requisitos correspondientes. ()*

(*) Literal modificado por el Artículo 27 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:

f) Cuando el equipo de medición, para el caso de los Consumidores Regulados cuyo consumo sea inferior o igual a 300 m³/mes, sufra deterioros debido a defectos en las Instalaciones Internas del Consumidor, por hechos propios o de terceros ajenos al Concesionario, éste procederá a efectuar el reemplazo o reparación del equipo de medición a costo del Consumidor; asimismo, dicho Consumidor deberá efectuar las reparaciones de sus Instalaciones Internas. En similar supuesto, para el caso de los Consumidores Regulados cuyo consumo sea superior a 300 m³/mes, éstos deberán reemplazar o reparar el equipo de medición a su costo y reparar sus Instalaciones Internas. En este último caso, las reparaciones se efectuarán sobre la base de un proyecto que debe ser aprobado por el Concesionario.

En estos casos, el Concesionario deberá suspender el servicio mientras los desperfectos no sean reparados y restituir el mismo una vez superadas satisfactoriamente las anomalías y cumplidos los pagos correspondientes al Concesionario, de ser el caso.

g) Si el desperfecto del equipo de medición se debiera a problemas derivados del Sistema de Distribución, la reparación o reposición correrá por cuenta del Concesionario.

h) Para fines de verificación, el Consumidor, a su costo, podrá requerir al Concesionario la información detallada de sus consumos siempre que resulte técnicamente viable. (*)

(*) Literal incluido por el Artículo 27 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005.

Artículo 73.- *El Consumidor podrá solicitar al Concesionario la contrastación de los equipos de medición del Suministro, la cual se regirá por la respectiva norma técnica de contrastación. (*)*

(*) Primer párrafo modificado por el Artículo 9 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM, publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

“ Artículo 73. - El Consumidor podrá solicitar al Concesionario la contrastación de los equipos de medición del Suministro, la cual se regirá por las disposiciones que emita OSINERGMIN en sus procedimientos de Calidad del Servicio de Distribución.”

Si los resultados de la contrastación demuestran que el equipo opera dentro del margen de precisión, el Consumidor asumirá todos los costos que demande efectuar la contrastación.

Si el equipo no funcionara dentro del margen de precisión, el Concesionario procederá a reemplazar el equipo y recalcular y refacturar el Suministro. En estos casos los costos de la contrastación serán asumidos por el Concesionario.

En ambos casos la refacturación de los consumos se efectuará según lo establecido en el Artículo 77.

Artículo 74.- El Concesionario no garantizará el servicio al Consumidor por consumos mayores a la capacidad contratada, pudiendo suspender el servicio de considerarlo necesario.

Artículo 75.- *El Concesionario deberá efectuar el corte inmediato del servicio sin necesidad de aviso previo al Consumidor ni intervención de las autoridades competentes en los siguientes casos:*

a) *Cuando estén pendientes de pago facturas o cuotas de dos (2) meses, debidamente notificadas, derivadas de la prestación del servicio de Distribución, con los respectivos intereses y moras;*

b) *Cuando se consuma Gas Natural sin contar con la previa autorización del Concesionario o cuando se vulnere las condiciones de Suministro; y,*

c) *Cuando se ponga en peligro la seguridad de las personas o las propiedades por desperfecto de las instalaciones involucradas, estando ellas bajo la administración de la empresa o sean ellas de propiedad del Consumidor. Esta acción debe ser puesta en conocimiento de OSINERG de forma inmediata.*

El Concesionario deberá enviar la respectiva notificación de cobranza al Consumidor que se encuentre con el Suministro cortado, en la misma oportunidad en que lo realiza para los demás Consumidores, quedando facultado a cobrar un cargo mínimo mensual.

Los cobros por corte y reconexión serán fijados periódicamente por la CTE.

Mediante Resolución la CTE especificará la metodología y criterios empleados. ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 10 del Decreto Supremo N° 042-2001-EM publicado el 21-07-2001, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 75.- El Concesionario deberá efectuar el corte inmediato del servicio sin necesidad de aviso previo al Consumidor ni intervención de las autoridades competentes en los casos siguientes:

a) Cuando estén pendientes de pago facturas o cuotas de dos (2) meses, debidamente notificadas, derivadas de la prestación del servicio de Distribución, con los respectivos intereses y moras;

b) Cuando se consuma Gas Natural sin contar con la previa autorización del Concesionario o cuando se vulnere las condiciones de Suministro;

c) Cuando se ponga en peligro la seguridad de las personas o las propiedades por desperfecto de las instalaciones involucradas, estando ellas bajo la administración de la empresa o sean ellas de propiedad del Consumidor. Esta acción debe ser puesta en conocimiento de OSINERG de forma inmediata; y,

d) Cuando detecte la presencia de Instalaciones fraudulentas o antitécnicas en los predios de los Consumidores.” (*)

(*) Numeral modificado por el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 053-2001-EM publicado el 09-12-2001, cuyo texto es el siguiente:

“d) Cuando detecte la presencia de Instalaciones fraudulentas o antitécnicas en los predios de los Consumidores o daños o afectaciones a las Acometidas o al resto del Sistema de Distribución causados por éstos.”

El Concesionario deberá enviar la respectiva notificación de cobranza al Consumidor que se encuentre con el Suministro cortado, en la misma oportunidad en que lo realiza para los demás Consumidores, quedando facultado a cobrar un cargo mínimo mensual.

Los cobros por corte y reconexión serán propuestos por el Concesionario y aprobados por OSINERG.

Mediante Resolución, el OSINERG especificará la metodología y criterios empleados”. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 28 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 75.- El Concesionario deberá efectuar el corte inmediato del servicio sin necesidad de aviso previo al Consumidor ni intervención de las autoridades competentes en los casos siguientes:

a) Cuando esté pendiente el pago de dos (2) recibos o cuotas de dos (2) meses, debidamente notificadas, derivadas de la prestación del servicio de Distribución.

b) Cuando se consuma Gas Natural sin contar con la previa autorización del Concesionario o cuando se vulnere las condiciones del servicio de Distribución acordadas en el respectivo Contrato de Suministro o las normas aplicables.

c) Cuando se ponga en peligro la seguridad de las personas o la propiedad de terceros por desperfectos de las instalaciones involucradas. Esta acción debe ser puesta en conocimiento de OSINERG de forma inmediata.

d) Cuando el Concesionario detecte la presencia de instalaciones fraudulentas, no autorizadas o antitécnicas en los predios de los Consumidores o daños o afectaciones a las Acometidas o al resto del Sistema de Distribución causados por el Consumidor, incluyendo aquellas afectaciones originadas por la indebida operación o mantenimiento de sus instalaciones.

e) Cuando el Consumidor impida el acceso al personal de la Concesionaria para la revisión de las Instalaciones Internas, equipos y Acometida, así como para la toma de lecturas de los medidores.

f) En caso se detecte manipulación indebida de cualquier instalación de la Concesionaria; y,

g) En caso de efectuar reventa de gas natural a favor de terceros vía redes de distribución, salvo las excepciones previstas en el presente Reglamento.

El Concesionario deberá enviar la respectiva notificación de cobranza al Consumidor que se encuentre con el Suministro cortado, en la misma oportunidad que para los demás Consumidores, quedando facultado a cobrar un cargo mínimo mensual.

Los cobros por corte y reconexión serán propuestos por el Concesionario y aprobados por el OSINERG. Mediante Resolución, el OSINERG especificará la metodología y criterios empleados.

h) Cuando existiendo un contrato o acuerdo de financiamiento para la conversión a Gas Natural que incluye entre otros: instalaciones internas, externas, equipos y accesorios necesarios para el uso del Gas Natural, según lo previsto en los artículos 66 y 106 del Reglamento, se encuentre pendiente de pago la cuota pactada. Para el caso del Consumidor Regulado menor o igual a 300 m³/mes, se aplica lo señalado en el literal a) anterior.

El Concesionario deberá enviar la respectiva notificación de cobranza al Consumidor que se encuentre con el Suministro cortado, en la misma oportunidad que para los demás Consumidores, quedando facultado a cobrar un cargo mínimo mensual.

Los cobros por corte y reconexión serán propuestos por el Concesionario y aprobados por el OSINERGMIN. Mediante Resolución, el OSINERGMIN especificará la metodología y criterios empleados. (*)

(*) Literal incluido por el Artículo 15 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008.

CONCORDANCIAS: [R. N° 0664-2008-OS-CD \(Aprueban Norma “Condiciones de aplicación de corte y reconexión de suministros en concesiones de distribución de gas natural” \)](#)

Artículo 76.- En los casos de utilización ilícita del Sistema de Distribución, adicionalmente al cobro de los gastos de corte, pago de Gas Natural consumido y otros, las personas involucradas podrán ser denunciadas ante el fuero penal.

Artículo 77.- Cuando por falta de adecuada medición o por errores en el proceso de facturación, se considere importes distintos a los que efectivamente correspondan, el Concesionario procederá a la recuperación de tales importes o al reintegro según sea el caso.

El monto a recuperar por el Concesionario se calculará utilizando la tarifa vigente a la fecha de detección. La recuperación se efectuará en diez (10) mensualidades iguales sin intereses ni moras.

El reintegro al Consumidor se efectuará, a su elección, mediante el descuento de unidades de energía o volumen, según corresponda, en facturas posteriores o en efectivo en una sola oportunidad, considerando las mismas tasas de interés y mora que tiene autorizado el Concesionario para el caso de deuda por consumos de Gas Natural.

Tanto la recuperación como el reintegro se efectuarán por un período máximo de doce (12) meses. La recuperación se efectuará por un Período máximo de un (1) mes en aquellos casos en que no existan indicios suficientes para determinar el Período total en el que se ha cobrado al Consumidor un importe inferior al que efectivamente correspondía.

En todos los casos deberán considerarse los consumos anteriores a la detección y/o posteriores a la subsanación, y adicionalmente cualquier circunstancias que permita apreciar el consumo real, adoptándose para recuperación o reintegro el criterio que permita la mayor representatividad del consumo.

Artículo 78.- Los estudios, proyectos y obras, así como la operación, mantenimiento y abandono de las instalaciones necesarias para la prestación del servicio al Consumidor, deberán ser efectuados cumpliendo con las Normas de Seguridad establecidas en el Anexo 1 del presente Reglamento.

Artículo 79.- El Consumidor, cuando considere que la prestación del servicio de Distribución no le es otorgada de acuerdo a los estándares de calidad previstos en el Reglamento, las normas técnicas pertinentes, el Contrato y el respectivo Contrato de Suministro, o cuando no esté de acuerdo con los montos que le han facturado, podrá presentar sus reclamaciones al Concesionario.

Si dentro del plazo de treinta (30) días calendario el Concesionario no se pronunciara o no subsanara lo reclamado, el recurso de reclamación se considerará fundado.

Si el Concesionario se pronunciara dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, y el usuario no estuviese conforme con dicho pronunciamiento, podrá acudir a OSINERG a fin que éste emita pronunciamiento como última instancia administrativa.

Capítulo Segundo

Áreas para Instalaciones y Obras en Vías Públicas

Artículo 80.- En todo proyecto de habilitación urbana o en la construcción de edificaciones ubicadas dentro de los planes de expansión en un Área de Concesión, deberá reservarse las áreas suficientes para la instalación de las respectivas estaciones de regulación, en caso de ser requerido por el Concesionario. La DGH deberá cursar aviso a las municipalidades respectivas, sobre las áreas comprendidas dentro de los planes de expansión de los Concesionarios.

Los urbanizadores están obligados a coordinar con el Concesionario la ejecución de las obras relativas a la distribución de gas.

Artículo 81.- *El Concesionario podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del Área de Concesión, previa notificación a la municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha municipalidad. (*)*

(*) Artículo modificado por el [Artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM](#), publicado el 18 abril 2021, cuyo texto es el siguiente:

“ Artículo 81.- El Concesionario puede abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del Área de Concesión, previa notificación a la municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro

del plazo otorgado por dicha municipalidad, la reparación debe tener en cuenta las acciones necesarias para que la vía pública y/o la infraestructura del sistema de distribución de gas natural no resulte afectada por los materiales generados durante el desarrollo de las actividades de construcción y la actividad misma. Las disposiciones señaladas en el presente artículo son supervisadas por el OSINERGMIN respecto a las obligaciones del Concesionario, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad.

Adicionalmente a las gestiones que realice el Concesionario, el MEM a través de la DGH pueden celebrar convenios con las municipalidades a fin de facilitar el trámite y abreviar los plazos para la ejecución de obras relacionadas con el servicio de distribución de Gas Natural.”

Artículo 82.- Los gastos derivados de la remoción, traslado y reposición de las instalaciones de Distribución que sea necesario ejecutar como consecuencia de obras de ornato, pavimentación y, en general, por razones de cualquier orden, serán sufragados por los interesados o quienes lo originen.

Estos trabajos serán ejecutados por el Concesionario. Para tal efecto se presentará el presupuesto respectivo que deberá ser cancelado por el interesado o quienes lo originen, previamente a su iniciación. Estos pagos no darán lugar a ningún tipo de reembolso por parte del Concesionario.

Capítulo Tercero

Fiscalización

Artículo 83.- Es materia de fiscalización por el OSINERGMIN:

a) El cumplimiento de las disposiciones señaladas en la Ley, el presente Reglamento y los Contratos.

b) El cumplimiento de las normas de seguridad sobre diseño, construcción, operación, mantenimiento y abandono del Sistema de Distribución; así como las normas relativas a las Instalaciones Internas. ()*

(*) Literal modificado por el Artículo 16 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

b) El cumplimiento de las normas de seguridad sobre diseño, construcción, operación, mantenimiento, abandono del Sistema de Distribución y Sistema de Integridad de Ductos.

c) Los demás aspectos que se relacionen con la prestación del servicio de Distribución.

Artículo 84.- Son obligaciones de OSINERGMIN:

a) Velar porque la propiedad, el ambiente y la seguridad pública estén debidamente protegidos durante la construcción y la operación del Sistema de Distribución.

b) Realizar inspecciones técnicas al Sistema de Distribución e Instalaciones Internas. ()*

(*) Literal modificado por el Artículo 17 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

b) Realizar inspecciones técnicas al Sistema de Distribución.

c) Proponer a la DGH la expedición o modificación de normas vinculadas a especificaciones técnicas sobre el diseño y la construcción de las obras, operación, mantenimiento y comercialización del Gas Natural.

d) Expedir las bases metodológicas vinculadas a la norma de calidad del servicio de Distribución. (*)

(*) Literal modificado por el Artículo 17 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

d) Expedir los procedimientos de fiscalización vinculados a la Norma del Servicio de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos.

e) Supervisar la aplicación de las Tarifas de Distribución aprobadas por la CTE.

f) Proponer al MEM la escala detallada de multas por infracciones al presente Reglamento, normas técnicas y directivas pertinentes, así como los procedimientos para su aplicación, lo que será aprobado por Resolución Ministerial del sector Energía y Minas.

g) Imponer las multas por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento, normas técnicas y directivas pertinentes

h) Ordenar la suspensión del servicio de Distribución o la suspensión de ejecución de obras, cuando exista peligro inminente para las personas, bienes o el ambiente. La reanudación del servicio o ejecución de obras será dispuesta por OSINERG cuando cese la situación de peligro.

i) Expedir una directiva que regule el procedimiento de reclamaciones de Consumidores.

j) Informar a la DGH, cuando corresponda, si se han producido hechos que ameritan la terminación del Contrato.

k) Emitir informes técnicos previstos en el presente Reglamento.

TÍTULO IV

USO DE BIENES PÚBLICOS Y DE TERCEROS

(*) De conformidad con el [Artículo 1 del Decreto Supremo N° 062-2010-EM](#) , publicado el 16 octubre 2010, se precisa que las servidumbre de ocupación, de paso de tránsito impuestas a favor de los Concesionarios, según el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, sobre predios cuya titularidad corresponde al Estado, será gratuita salvo que el predio a ser gravado esté incorporado a algún proceso económico o fin útil, en cuyo caso el Concesionario pagará la correspondiente compensación, conforme a la normatividad vigente.

Artículo 85.- El Concesionario tiene derecho a gestionar permisos, derechos de uso y servidumbre y la expropiación de terrenos de propiedad privada, según corresponda, de conformidad con los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley.

Asimismo, está facultado a usar a título gratuito el suelo, subsuelo y aires de caminos públicos, calles, plazas y demás bienes de dominio público, así como para cruzar ríos, puentes, vías férreas, líneas eléctricas y de comunicaciones. (*)

(*) Artículo modificado por la [Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 010-2021-EM](#) , publicado el 13 mayo 2021, cuyo texto es el siguiente:

“ **Artículo 85.-** El Concesionario tiene derecho a gestionar permisos, derechos de uso y servidumbre y la expropiación de terrenos de propiedad privada, según corresponda, de conformidad con los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley.

Asimismo, está facultado a usar a título gratuito el suelo, subsuelo y aires de caminos públicos, calles, plazas y demás bienes de dominio público, así como para cruzar ríos, puentes, vías férreas, líneas eléctricas y de comunicaciones.

Las servidumbres impuestas a favor de los Concesionarios sobre predios cuya titularidad corresponde al Estado, serán gratuitas salvo que el predio a ser gravado esté incorporado a algún proceso económico o fin útil, en cuyo caso el Concesionario pagará la correspondiente compensación, conforme a la normatividad vigente.

En observancia a lo dispuesto en el ordenamiento legal vigente y ante la solicitud del Concesionario, a través de la emisión de una Resolución Ministerial se pueden adoptar medidas cautelares con la finalidad de garantizar la prestación del servicio público de distribución de gas natural por red de ductos."

Artículo 86.- La servidumbre para la ocupación de bienes públicos y privados, podrá ser:

a) De ocupación de bienes públicos y/o privados indispensables para la instalación del Sistema de Distribución.

b) De paso para construir vías de acceso; y,

c) De tránsito para custodia, conservación y reparación del Sistema de Distribución.

Las servidumbres que se imponga por los Sistemas de Distribución subterráneas comprenderán la ocupación de la superficie del suelo y subsuelos necesarios.

Artículo 87.- Es atribución del MEM imponer con carácter forzoso el establecimiento de servidumbre, así como modificar las establecidas. Para tal efecto el MEM deberá escuchar al titular del predio sirviente, siguiendo el procedimiento administrativo que se indica en el presente Reglamento.

Al imponerse o modificarse la servidumbre, se señalarán las medidas que deberán adoptarse para evitar los peligros e inconvenientes de las instalaciones que ella comprenda.

Artículo 88.- El derecho de establecer una servidumbre al amparo de la Ley y del presente Reglamento, obliga a indemnizar el perjuicio que ella cause y a pagar por el uso del bien gravado. Esta indemnización será fijada por acuerdo de partes; en caso contrario la fijará el MEM, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 101. El titular de la servidumbre estará obligado a construir y a conservar lo que fuere necesario para que los predios sirvientes no sufran daño ni perjuicio por causa de la servidumbre. Además, tendrá derecho de acceso al área necesaria de dicho predio con fines de vigilancia y conservación de las instalaciones que haya motivado la servidumbre, debiendo proceder con la precaución del caso para evitar daños y perjuicios, quedando sujeto a la responsabilidad civil y/o penal pertinentes.

Artículo 89.- La servidumbre confiere al Concesionario el derecho de tender tuberías a través de propiedades de terceros, y el de ocupar los terrenos de las mismas que se requieran para las estaciones reguladoras y otras instalaciones que sean necesarias para la habilitación y operación de las obras, previa indemnización y/o compensación a que hubiere lugar.

Artículo 90.- La constitución de la servidumbre no impide al propietario del predio sirviente que pueda cercarlo o edificar en él, siempre que ello no se efectúe sobre las tuberías y su zona de influencia y deje el medio expedito para la conservación y reparación de las instalaciones, respetando las distancias mínimas de seguridad establecidas en el Anexo 1.

Artículo 91.- El MEM podrá imponer a favor del Concesionario y a solicitud de éste, servidumbre de ocupación temporal de los terrenos del Estado, de las Municipalidades, de las entidades de propiedad del Estado o de particulares, destinada a almacenes, depósitos de materiales, colocación de tuberías o cualquier otro servicio que sea necesario para la

construcción de las obras. La servidumbre de ocupación temporal da derecho al propietario del predio sirviente a percibir el pago de las indemnizaciones o compensaciones que establece el presente Reglamento, durante el tiempo necesario para la ejecución de las obras.

La servidumbre otorgada a la que se refiere el presente Artículo se extingue con la conclusión de las obras para la que fue autorizada.

Artículo 92.- La servidumbre de vías de acceso y de tránsito para los fines del servicio, se constituirán con arreglo a las disposiciones contenidas en el presente Capítulo, en cuanto les sean aplicables.

Artículo 93.- Una vez consentida o ejecutoriada la resolución administrativa que establezca o modifique la servidumbre, el Concesionario deberá abonar directamente o consignar judicialmente a favor del propietario del predio sirviente, el monto de la valorización respectiva, antes de la iniciación de las obras e instalaciones.

La contradicción judicial a la valorización administrativa deberá interponerse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al pago o consignación y sólo dará lugar a percibir el reajuste del monto señalado.

Una vez efectuado el pago, el MEM dará posesión de la parte requerida del predio sirviente al Concesionario solicitante, a fin de que cumpla el propósito para el que se constituye la servidumbre.

En caso de oposición del propietario o conductor del predio sirviente, el Concesionario podrá hacer uso del derecho concedido con el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de iniciar las acciones legales a que hubiere lugar.

Artículo 94.- La solicitud de imposición de una o más servidumbres, deberá ser presentada a la DGH, acompañada de los siguientes requisitos:

- a) Naturaleza y tipo de la servidumbre;
- b) Duración;
- c) Justificación técnica y económica;
- d) Relación de los predios afectados, señalando el nombre y domicilio de cada propietario, si fuese conocido. En los casos previstos en el tercer párrafo del Artículo 96, el solicitante deberá adjuntar declaración jurada de haber agotado todos los medios para establecer la identidad y el domicilio del propietario;
- e) Descripción de la situación y uso actual de los terrenos y aires a afectar;
- f) Memoria descriptiva y planos de las servidumbres solicitadas, a los que se adjuntará copia de los planos donde se ubica el área afectada de cada uno de los predios sirvientes con cuyos propietarios no exista acuerdo sobre el monto de la indemnización;
- g) Copia del (los) acuerdo(s) que el solicitante haya suscrito con los propietarios de los predios afectados. El acuerdo debe estar formalizado con la certificación de la firma de las partes por Notario Público o Juez de Paz. En los casos en que no exista acuerdo entre las partes, el solicitante deberá presentar las valorizaciones respectivas de las áreas afectadas por cada servidumbre;
- h) Otros que se juzguen necesarios.

Sólo procede acumular en una solicitud dos (2) ó más tipos de servidumbre señaladas en el presente Reglamento, cuando entre éstos exista el elemento de conexión para el funcionamiento de una misma obra.

Artículo 95.- Si la solicitud presentada no reúne los requisitos especificados en el Artículo precedente, será observada por la DGH y sólo se tramitará si el interesado subsana las omisiones, dentro de un plazo máximo de veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de su notificación; caso contrario, la solicitud se tendrá por abandonada.

Artículo 96.- *Una vez admitida la solicitud, la DGH correrá traslado al propietario del predio sirviente a que se refiere el inciso f) del Artículo 94, adjuntando copia de la petición y de los documentos que la sustentan, quien deberá exponer su opinión dentro del plazo máximo de veinte (20) días calendario.*

Si la servidumbre afecta inmuebles de propiedad del Estado, de municipalidades o de cualquier otra institución pública, la DGH pedirá, previamente, informe a la respectiva entidad o repartición. Si dentro del plazo señalado en el párrafo anterior las referidas entidades no remitieran el informe requerido, se entenderá que no tienen observaciones a la solicitud de imposición de servidumbre.

Cuando el propietario del predio afectado no sea conocido o fuese incierto, o se ignore su domicilio, o en cualquier otra situación análoga que impida conocer, determinar o localizar al propietario, la DGH notificará al solicitante con el modelo del aviso para que lo publique a su cargo dentro del plazo de diez (10) días calendario de notificado. La publicación se efectuará por dos (2) días consecutivos en el Diario Oficial El Peruano y en uno de los diarios de mayor circulación donde se encuentra ubicada el área sobre la que se solicita la imposición de servidumbre, o la mayor parte de ella.

Dentro del plazo de quince (15) días calendario de notificado con el aviso, el interesado presentará a la DGH las páginas completas de los diarios antes referidos, donde aparezca la publicación ordenada.

Para los casos a que se refiere el tercer párrafo del presente artículo, el plazo de veinte (20) días calendario para presentar oposición se contará desde la fecha de la última publicación del aviso.()*

(*) Artículo modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 010-2021-EM , publicado el 13 mayo 2021, cuyo texto es el siguiente:

" Artículo 96.- Una vez admitida la solicitud, la DGH correrá traslado al propietario del predio sirviente a que se refiere el inciso f) del Artículo 94, adjuntando copia de la petición y de los documentos que la sustentan, quien deberá exponer su opinión dentro del plazo máximo de veinte (20) días calendario.**Ante la falta de pronunciamiento del propietario del predio sirviente, por única vez la DGH reitera la solicitud de opinión, otorgando un plazo máximo de (10) días calendario, para la atención de lo requerido.**

Si la servidumbre afecta inmuebles de propiedad del Estado, de municipalidades o de cualquier otra institución pública, la DGH pedirá, previamente, informe a la respectiva entidad o repartición. En dicho informe, la entidad propietaria del bien debe indicar, de manera expresa y adjuntando el sustento correspondiente, si el predio a ser gravado está incorporado al momento de la solicitud a algún proceso económico o fin útil; con la finalidad de determinar el carácter oneroso o gratuito de la servidumbre, en concordancia con lo previsto en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 062-2010-EM.

Si dentro de los plazos señalados en el párrafo anterior las referidas entidades no remitieran el informe requerido, se entenderá que no tienen observaciones a la solicitud de imposición de servidumbre, únicamente en caso de terrenos eriazos, que el predio a ser

gravado no se encuentra incorporado al momento de la solicitud a algún proceso económico o fin útil, en cuyo caso la servidumbre será gratuita.

Cuando el propietario del predio afectado no sea conocido o fuese incierto, o se ignore su domicilio, o en cualquier otra situación análoga que impida conocer, determinar o localizar al propietario, la DGH notificará al solicitante con el modelo del aviso para que lo publique a su cargo dentro del plazo de diez (10) días calendario de notificado. La publicación se efectuará por dos (2) días consecutivos en el Diario Oficial El Peruano y en uno de los diarios de mayor circulación donde se encuentra ubicada el área sobre la que se solicita la imposición de servidumbre, o la mayor parte de ella.

Dentro del plazo de quince (15) días calendario de notificado con el aviso, el interesado presentará a la DGH las páginas completas de los diarios antes referidos, donde aparezca la publicación ordenada.

Para los casos a que se refiere el **cuarto** párrafo del presente artículo, el plazo de veinte (20) días calendario para presentar oposición se contará desde la fecha de la última publicación del aviso.”

CONCORDANCIAS: [D.S. N° 062-2010-EM, Art 1 \(Precisan alcance del procedimiento de imposición de servidumbres establecido en el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos\)](#)

Artículo 97.- Si se presentara oposición al establecimiento de la servidumbre, la DGH notificará al Concesionario para que absuelva el trámite, dentro del tercer día de notificado.

La oposición deberá ser debidamente fundamentada por quien la interpone, debiendo acompañar la información que considere justificatoria a su derecho.

Artículo 98.- Si el Concesionario se allanara o no absolviera la oposición planteada dentro del término fijado, el MEM expedirá la correspondiente resolución, dentro del término de siete (7) días calendario.

Artículo 99.- En caso que el Concesionario absuelva la oposición, la DGH recibirá la sustentación de las partes y las pruebas pertinentes, dentro del plazo perentorio de diez (10) días calendario de notificado el Concesionario con la oposición. Vencido el término, previo informe de la DGH, el MEM expedirá la correspondiente resolución, dentro del término de diez (10) días calendario.

Artículo 100.- La resolución que emita el MEM, imponiendo o modificando servidumbres, sólo podrá ser contradicha judicialmente, en lo referente al monto fijado como indemnización.

Artículo 101.- Vencidos los plazos para presentar oposición, y/o resueltas las que se hayan presentado, se procederá a determinar el monto de la indemnización que en cada caso debe ser pagada por el solicitante, si no ha sido materia de acuerdo entre las partes.

Para tal efecto, la DGH encargará la valorización de las áreas afectadas a peritos tasadores designados por cualquiera de las instituciones siguientes: Cuerpo Técnico de Tasaciones, Consejo Nacional de Tasaciones, Colegio de Arquitectos del Perú, o Colegio de Ingenieros del Perú. El monto de los honorarios correspondientes a la entidad tasadora, será de cargo del solicitante de la servidumbre.

Artículo 102.- El monto de la indemnización fijada por el MEM, será abonado por el solicitante directamente al propietario, de conformidad con lo previsto en el Artículo 93. En los casos señalados en el tercer párrafo del Artículo 93 y/o cuando el propietario del predio afectado se niegue a recibir la indemnización, el solicitante consignará judicialmente el monto de la indemnización dentro del plazo de diez (10) días calendario siguientes a la notificación de

la Resolución, quedando sujeto dicho pago a las normas del Código Civil y del Código Procesal Civil.

Si vencido el plazo, el solicitante no cumpliera con el pago establecido en el párrafo anterior, perderá el derecho a implantar la servidumbre.

Efectuado el pago o la consignación en forma oportuna, el peticionario podrá exigir lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 93.

La impugnación de la consignación, no suspenderá en ningún caso el ejercicio del derecho de servidumbre.

Artículo 103.- El MEM, a pedido de parte o de oficio, declarará la extinción de las servidumbres establecidas cuando:

- a) Quien solicitó la servidumbre no lleve a cabo la construcción de instalaciones u obras respectivas dentro del plazo señalado al imponerse la misma;
- b) El propietario o conductor del predio sirviente demuestre que la servidumbre permanece sin uso por más de doce (12) meses consecutivos;
- c) Sin autorización previa, se destine la servidumbre a fin distinto para el cual se solicitó; y
- d) Se dé término a la finalidad para la cual se constituyó la servidumbre.

TÍTULO V

TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN

Artículo 104.- *El Sistema de Distribución estará compuesto por:*

- *Estación de Regulación de Puerta de Ciudad (City Gate);*
- *Las Redes de Distribución según nivel de presión;*
- *Las Estaciones Reguladoras; y*
- *Las Acometidas.(*).*

(*) Artículo modificado por el Artículo 18 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 104.- El Sistema de Distribución estará compuesto por:

- Estación de Regulación de Puerta de Ciudad (City Gate);
- Las Redes de Distribución según nivel de presión; y
- Las Estaciones Reguladoras.

Artículo 105.- La Tarifa de Distribución deberá proveer al Concesionario los recursos para cubrir los costos eficientes de la prestación del servicio.

Artículo 106.- *Los cargos que se deben facturar al Consumidor comprenden:*

- a) El precio del Gas Natural;
- b) La tarifa por Transporte; y,
- c) La tarifa de Distribución.

La tarifa de Distribución, que es la retribución máxima que recibirá el Concesionario y que se aplicará al Consumidor, estará compuesta por los siguientes costos: El Margen de Distribución, el Margen Comercial y el costo de las Acometidas. ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 11 del Decreto Supremo N° 042-2001-EM publicado el 21-07-2001, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 106.- Los cargos que se deben facturar al Consumidor comprenden:

- a) El precio del Gas Natural;
- b) La tarifa por Transporte;
- c) La tarifa de Distribución; y
- d) El costo de la Acometida, cuando esta sea vendida al Consumidor a través del concesionario.

“e) Los tributos que no se encuentren incorporados en la tarifa de Distribución.” ()*

(*) Literal incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 015-2002-EM, publicado el 27-04-2002.

La tarifa de Distribución, que es la retribución máxima que recibirá el Concesionario y que se aplicará al Consumidor, estará compuesta por los costos siguientes: el Margen de Distribución y el Margen Comercial”. ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 29 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 106.- Los cargos que se deben facturar al Consumidor comprenden:

- a) El precio del Gas Natural;
- b) La tarifa por Transporte;
- c) La tarifa de Distribución;
- d) El costo total de la Acometida o los respectivos cargos mensuales cuando sea financiada por el Concesionario o por un tercero a los Consumidores Regulados cuyo consumo sea superior a 300 m3/mes.
- e) El costo total de la Instalación Interna o los respectivos cargos mensuales cuando sea financiado por el Concesionario o por un tercero.
- f) Financiamiento de deudas por consumo, de ser el caso.
- g) Los tributos que no se encuentren incorporados en la tarifa de Distribución.

h) Los cargos por mantenimiento de la Acometida para los Consumidores Regulados cuyo consumo sea superior a 300 m3/mes.

i) El costo total o los cargos por el financiamiento realizado para facilitar el proceso de conversión, la adquisición de equipos, accesorios y aparatos gasodomésticos, así como la infraestructura requerida por los usuarios industriales, comerciales y residenciales para el uso del Gas Natural.

La tarifa de Distribución, que es la retribución máxima que recibirá el Concesionario y que se aplicará al Consumidor, estará compuesta por los costos siguientes: el Margen de Distribución y el Margen Comercial.” ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 19 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 106.- Los cargos que el Concesionario debe facturar al Consumidor comprenden:

- a) El costo del Gas Natural para atender al Consumidor;
- b) El costo por Transporte para atender al Consumidor;
- c) La tarifa de Distribución;
- d) El costo total de la Acometida o los respectivos cargos mensuales cuando sea financiada por el Concesionario o por un tercero de ser el caso.
- e) El costo total del Derecho de Conexión o los respectivos cargos mensuales cuando sea financiado por el Concesionario o por un tercero, de ser el caso.
- f) El costo total de la Tubería de Conexión o los respectivos cargos mensuales cuando sea financiado por el Concesionario o por un tercero, de ser el caso.
- g) El costo total de la Instalación Interna o los respectivos cargos mensuales cuando sea financiada por el Concesionario o por un tercero, de ser el caso
- h) Financiamiento de deudas por consumo, de ser el caso.
- i) Los tributos que no se encuentren incorporados en la tarifa de Distribución.
- j) Los cargos por mantenimiento de la Acometida para los Consumidores Regulados cuyo consumo sea superior a 300 m3/mes que elijan al Concesionario o a un tercero para la realización de esta actividad.
- k) El costo total o los cargos por el financiamiento realizado para facilitar el proceso de conversión, la adquisición de equipos, accesorios y aparatos gasodomésticos, así como la infraestructura requerida por los usuarios industriales, comerciales y residenciales para el uso del Gas Natural.

La tarifa de Distribución, es la retribución máxima que recibirá el Concesionario y que se aplicará al Consumidor, estará compuesta por los costos siguientes: el Margen de Distribución y el Margen Comercial.

" Entiéndase tercero como aquella entidad pública o privada, según corresponda, que no tenga vinculación directa o indirecta con el Concesionario.” (*)

(*) Último párrafo incorporado por el [Artículo 10 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015.

Artículo 107.- Los costos de Transporte y de Distribución se asignarán a cada categoría de Consumidor. La CTE definirá dichas categorías de Consumidores y los procedimientos de asignación, de forma tal que se promueva la eficiencia del sector.

La tarifa de Distribución deberá estructurarse de forma tal que otorgue al Consumidor opciones para pagar los costos de la Acometida según se indica:

- a) A través de la factura mensual mediante un cargo fijo o variable.
- b) Mediante el pago del presupuesto de la Acometida y un cargo por su mantenimiento y reposición (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 12 del Decreto Supremo N° 042-2001-EM publicado el 21-07-2001, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 107.- Los costos de Transporte y de Distribución se asignarán a cada categoría de Consumidor. Las categorías de Consumidores serán propuestas por el Concesionario para aprobación del OSINERG”. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 20 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 107.- Las categorías de Consumidores serán propuestas por el Concesionario, teniendo como base los rangos de consumo, para la aprobación de OSINERGMIN y deberán considerar como mínimo unas especiales que involucren al GNV y al generador eléctrico.

Los costos de Transporte y de Distribución se asignarán a cada categoría de Consumidor de forma tal que se obtengan tarifas finales competitivas respecto del sustituto.

Todos los Consumidores conectados al Sistema de Distribución pagarán la tarifa correspondiente a su categoría tarifaria, independientemente de la ubicación o el nivel de presión del suministro.

Adicionalmente, OSINERGMIN definirá factores y cuentas de equilibrio tarifario entre los Consumidores de bajo consumo y el resto, de tal forma de garantizar el equilibrio entre los costos y los ingresos aprobados. Dichas cuentas deberán ser especificadas en el Manual de Contabilidad Regulatoria aprobado por OSINERGMIN para fines de supervisión.

OSINERGMIN podrá considerar la aplicación de volúmenes mínimos para cada categoría de Consumidor, los cuales serán una exigencia para permanecer en una determinada categoría. (*)

(*) Artículo modificado por el [Artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM](#), publicado el 18 abril 2021, cuyo texto es el siguiente:

“ Artículo 107.- Las categorías de Consumidores son propuestas por el Concesionario, teniendo como base los rangos de consumo, para la aprobación del OSINERGMIN y considera como mínimo categorías especiales referidas al GNV, generación eléctrica e instituciones públicas. Asimismo, la DGH puede solicitar al Concesionario la inclusión de otras categorías especiales.

Los costos de Transporte y de Distribución se asignan a cada categoría de Consumidor de forma tal que se obtengan tarifas finales competitivas respecto del energético sustituto, tales como; GLP, Diesel, Gas Natural a partir de GNL regasificado y/o GNC descomprimido y/u otros

derivados del petróleo, de corresponder. El OSINERGMIN en la determinación de la Tarifa de Distribución en los procesos regulatorios debe procurar que esta logre la obtención de una Tarifa final que genere ahorro para cada categoría. Para el sector residencial, el ahorro considera un punto de suministro y no podrá ser inferior al ahorro aprobado en procesos regulatorios anteriores. Asimismo, se prioriza el ahorro a las categorías especiales de instituciones públicas y GNV.

Todos los Consumidores conectados al Sistema de Distribución pagan la tarifa correspondiente a su categoría tarifaria, independientemente de la ubicación o el nivel de presión del suministro.

Adicionalmente, OSINERGMIN define factores y cuentas de equilibrio tarifario entre los Consumidores de bajo consumo y el resto, de tal forma de garantizar el equilibrio entre los costos y los ingresos aprobados. Dichas cuentas deben ser especificadas en el Manual de Contabilidad Regulatoria aprobado por OSINERGMIN para fines de supervisión, cuyos resultados serán reportados a la DGH semestralmente.

OSINERGMIN puede considerar la aplicación de volúmenes mínimos para cada categoría de Consumidor, los cuales son una exigencia para permanecer en una determinada categoría, a excepción de los Consumidores de categorías especiales.

Todos los Consumidores, sean estos Consumidores Regulados o Consumidores Independientes, y que contratan los Servicios de Transporte y/o Suministro de Gas Natural al Concesionario pagan el Costo de Transporte y/o Costo de Suministro de Gas Natural con criterios de eficiencia. Para ello, los volúmenes de Suministro y capacidad de Transporte contratados por el Concesionario de Distribución, son eficientes, siempre que garanticen la seguridad y disponibilidad de la atención hasta la demanda anual proyectada de los Consumidores cuyo Suministro de gas natural y Servicio de Transporte sea proveído directamente por el Concesionario, la cual es aprobada por el OSINERGMIN y/o el ente promotor en los procesos regulatorios y/o procesos de promoción, de corresponder. Para tal efecto, el Concesionario de manera diligente determina los volúmenes de Suministro y/o capacidad de Transporte a contratar buscando siempre preservar la competitividad de las tarifas finales del gas natural.

En caso dichos volúmenes sean superiores a la demanda anual proyectada del mercado de los Consumidores cuyo Suministro de gas natural y Servicio de Transporte sea proveído directamente por el Concesionario, dichos costos no podrán ser trasladados a los Consumidores Regulados o Consumidores Independientes que contratan con el Concesionario.

En caso el Concesionario decida aplicar una política de descuento sobre la tarifa aprobada, debe tener en cuenta la no discriminación sobre los consumidores de una misma Categoría Tarifaria, la misma que es publicada en su página web en conjunto con su pliego tarifario.”

Artículo 108.- El Margen de Distribución se basará en una empresa eficiente y considerará el valor presente de los siguientes componentes:

- Anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo de las inversiones destinadas a prestar el servicio de distribución (ductos, estaciones reguladoras, compresoras, etc.);
- Costo estándar anual de operación y mantenimiento de las redes y estaciones reguladoras;
- Demanda o consumo de los Consumidores, según corresponda;
- Pérdidas estándares; y
- La tasa de actualización establecida en el presente Reglamento.

La CTE definirá los procedimientos necesarios para la aplicación del presente Artículo.

Artículo 109.- La anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo de las inversiones representa la retribución anual que garantice la recuperación y la rentabilidad de las inversiones destinadas a prestar el servicio de distribución. Dicha anualidad será calculada tomando en consideración la tasa de actualización y un Período de recuperación de hasta treinta (30) años, según lo defina la CTE.

Artículo 110.- *Las inversiones de las instalaciones del Sistema de Distribución que se considerarán en el cálculo del Margen de Distribución y Margen Comercial corresponderán al Valor Nuevo de Reemplazo que representará el costo de renovar las obras y bienes físicos destinados a prestar el mismo servicio con la tecnología y precios vigentes, considerando además:*

- *Los gastos financieros durante el Período de la construcción, calculados con una tasa de interés que no podrá ser superior a la Tasa de Actualización;*
- *Los gastos y compensaciones por el establecimiento de las servidumbres utilizadas; y,*
- *Los gastos por concepto de estudios y supervisión.*

Para la fijación del Valor Nuevo de Reemplazo, el Concesionario presentará la información sustentatoria, pudiendo la CTE rechazar fundadamente la incorporación de bienes innecesarios. Para dicha presentación la CTE establecerá los plazos, formatos, procedimientos y medios. ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 015-2002-EM, publicado el 27-04-2002, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 110.- *Las inversiones de las instalaciones del Sistema de Distribución que se considerarán en el cálculo del Margen de Distribución y Margen Comercial corresponderán al Valor Nuevo de Reemplazo que representará el costo de renovar las obras y bienes físicos destinados a prestar el mismo servicio, con la tecnología y precios vigentes. Dicho costo incluye:*

- a) Las inversiones eficientes, requeridas en la etapa de construcción para la prestación del servicio, sujeto a las restricciones existentes al momento de la instalación.*
- b) Los costos financieros durante el período de la construcción, calculados con una tasa de interés que no podrá, ser superior a la Tasa de Actualización;*
- c) Los costos administrativos y tributarios que fueron requeridos durante la etapa de la construcción y que están justificados, así como las restricciones al momento de la instalación;*
- d) Los costos y compensaciones por el establecimiento de las servidumbres utilizadas; y,*
- e) Los costos por concepto de estudios y supervisión.*

Para la fijación del Valor Nuevo de Reemplazo, el Concesionario presentará la información sustentatoria, pudiendo el OSINERG rechazar fundadamente la incorporación de bienes y costos innecesarios. Para dicha presentación el OSINERG establecerá los plazos, formatos, procedimientos y medios.” ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 21 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 110.- Las inversiones de las instalaciones del Sistema de Distribución que se considerarán en el cálculo del Margen de Distribución y Margen Comercial corresponderán tanto al Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) que representará el costo de renovar las obras y bienes físicos destinados a prestar el mismo servicio con la tecnología y precios vigentes, así como también, las inversiones consideradas en el Plan Quinquenal. Dicho costo incluye:

- a) Las inversiones requeridas para la prestación del servicio, sujetos a las restricciones existentes al momento de la instalación.
- b) Los costos financieros durante el período de la construcción, calculados con una tasa de interés que no podrá ser superior a la Tasa de Actualización;
- c) Los costos administrativos y tributarios que fueron requeridos durante la etapa de la construcción, debidamente justificados, así como las restricciones al momento de la instalación;
- d) Los costos y compensaciones por el establecimiento de las servidumbres utilizadas; y,
- e) Los costos por concepto de estudios y supervisión.

Las inversiones señaladas en el inciso a) incluyen el Valor Nuevo de Reemplazo, y la proyección razonable, contenida en el Plan Quinquenal, para abastecer la demanda considerada en el período señalado en el artículo 113 del presente Reglamento.

Para la fijación del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR), el Concesionario presentará la información sustentatoria, dividida según el tipo de red, pudiendo el OSINERGMIN rechazar fundadamente la incorporación de bienes y costos innecesarios. Para dicha presentación, OSINERGMIN establecerá los plazos, formatos, procedimientos y medios.”

Artículo 111.- *Cada cuatro (4) años, la CTE procederá a actualizar el Valor Nuevo de Reemplazo, con la información presentada por el Concesionario empleando los formatos, procedimientos y medios establecidos por dicha CTE.*

En el caso de obras nuevas o retiros, la CTE incorporará o deducirá su respectivo Valor Nuevo de Reemplazo. ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 015-2002-EM, publicado el 27-04-2002, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 111.- Cada cuatro (4) años, el OSINERG procederá a actualizar el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR), con la información presentada por el Concesionario, considerando lo señalado en el Artículo 110 y; además, definiendo los formatos, procedimientos y medios más adecuados para el logro del objetivo.

El nuevo VNR será determinado como sigue:

- a) Se determinará el VNR vigente a la fecha de actualización considerando la aplicación de su correspondiente fórmula de reajuste;
- b) Se evaluará un VNR preliminar Considerando lo señalado en el primer párrafo del presente artículo y los precios vigentes a la fecha de actualización. En el caso de los costos señalados en los literales c), d) y e) del Artículo 110, se considerarán los montos incurridos al efectuarse la instalación.
- c) Se determinará el reajuste del VNR como la diferencia entre el valor preliminar y el vigente. En caso que el reajuste del VNR, en valor absoluto, sea superior al 5% del VNR vigente, dicho reajuste, en valor absoluto, será igual al 5% del VNR vigente; y,

d) El nuevo VNR será igual al VNR vigente más el reajuste del VNR definido en el literal anterior.

En el caso de obras nuevas o retiros, el OSINERG incorporará o deducirá su respectivo Valor Nuevo de Reemplazo.

Cada año, el OSINERG revisará el VNR y actualizará el Margen de Distribución si los costos tributarios, no trasladables directamente a los clientes, han variado de manera tal que amerite un cambio en el VNR y en el correspondiente Margen de Distribución exclusivamente por este efecto. Los procedimientos de reajuste necesarios serán definidos por el OSINERG.

Artículo 112.- *Los costos de operación y mantenimiento corresponderán a costos eficientes de la Distribución y Comercialización, según sea el caso, comparables con valores estándares internacionales aplicables al medio. (*)*

(*) Artículo modificado por el Artículo 22 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 112.- Los costos de operación y mantenimiento corresponderán a costos eficientes de la Distribución y Comercialización, según sea el caso, comparables con valores estándares internacionales aplicables al medio.

OSINERGMIN incluirá como parte de los costos de operación y mantenimiento, los costos de los Consumidores Regulados con consumos menores o iguales a 300 m³/mes referidos a:

- a) Mantenimiento de la Acometida;
- b) Diseño de las Instalaciones Internas típicas;
- c) Inspección, supervisión y habilitación de la Instalación Interna;
- d) Revisión quinquenal de la Instalación Interna; y
- e) Promoción por la conexión de Consumidores residenciales.

“ Con el fin de reducir el costo de acceso al servicio en viviendas multifamiliares existentes de niveles socioeconómicos sujetos al mecanismo de promoción y que requieren la construcción de una montante para su conexión, el Concesionario podrá otorgar a cada nuevo usuario, hasta 1.5 veces el valor del mecanismo de promoción vigente, conforme a los criterios que establece OSINERGMIN.” (*)

(*) Párrafo incorporado por el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 029-2013-EM, publicado el 01 agosto 2013.

“Artículo 112a.- Del mecanismo de Promoción

La promoción por la conexión de consumidores residenciales se aplicará a determinadas zonas geográficas, ubicadas en la concesión, o para determinados niveles socio económicos, según lo establezca el Ministerio de Energía y Minas mediante Resolución Ministerial. ()*

(*) Párrafo sustituido por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 045-2012-EM, publicado el 21 noviembre 2012, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 112a.- Del mecanismo de Promoción

La promoción por la conexión de consumidores residenciales se aplicará a determinadas zonas geográficas, ubicadas en la concesión, o para determinados niveles socioeconómicos, según lo establezca el Ministerio de Energía y Minas mediante Resolución Ministerial; para lo cual considerará una de las metodologías establecidas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.”

La promoción cubrirá como máximo el costo promedio de la conexión, que implica la suma del Derecho de Conexión, el costo de la Acometida y el costo de la Instalación Interna de una residencia típica, según las zonas geográficas o el nivel socio económico señalado por el Ministerio de Energía y Minas. Para el caso de la instalación interna, la fijación de los costos de promoción será incremental por puntos, considerando los artefactos a conectar en el predio del solicitante.()*

(*) Párrafo sustituido por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 045-2012-EM, publicado el 21 noviembre 2012, cuyo texto es el siguiente:

“ La promoción cubrirá como máximo el costo promedio de la conexión, que implica la suma del Derecho de Conexión, el costo de la Acometida y el costo de la Instalación Interna de una residencia típica, según las zonas geográficas o el nivel socioeconómico señalado por el Ministerio de Energía y Minas. En caso la promoción esté orientada a más de un nivel socioeconómico, OSINERGMIN podrá determinar los conceptos que incluirá la promoción de acuerdo al nivel socioeconómico al que irá dirigido. Para el caso de la Instalación Interna, la fijación de los costos de promoción será incremental por puntos, considerando los artefactos a conectar en el predio del solicitante.”

Sobre la base de lo establecido por el Ministerio de Energía y Minas y de acuerdo a las normas que para los efectos apruebe OSINERGMIN, el Concesionario propondrá a OSINERGMIN su plan de conexiones residenciales a beneficiarse con los gastos de promoción, el mismo que aprobará dicho organismo dentro del procedimiento de fijación de tarifas.

Las normas que establezca OSINERGMIN para aplicar el mecanismo de promoción, que se refiere el párrafo precedente, deberán cumplir con los siguientes lineamientos:

a. Que, el costo de promoción no afecte la competitividad en el uso del gas natural por parte de los clientes no residenciales.

b. Que, cuando el costo de promoción incluya la instalación interna, OSINERGMIN regulará los costos unitarios de los materiales, equipos y mano de obra usados directamente en la misma. A dicho efecto, se utilizará el resultado de la licitación llevada a cabo por el Concesionario, según las bases del concurso y el procedimiento que para tales efectos establezca OSINERGMIN.()*

(*) De conformidad con la Tercera Disposición Transitoria del Decreto Supremo N° 009-2012-EM, publicado el 05 mayo 2012, el literal b) del presente artículo, entrará en vigencia una vez que se apruebe el nuevo plan de conexiones residenciales beneficiados con los gastos de promoción.

c. Que es obligación del Concesionario emplear empresas instaladoras independientes.

d. Que es obligación del Concesionario administrar una cuenta de promociones y efectuar liquidaciones respecto a los gastos efectuados según lo aprobado por OSINERGMIN, en el Plan Quinquenal o en los Planes Anuales.

e. Que incluya un procedimiento de monitoreo del balance de la promoción.

f. Que considere ajustes tarifarios, y el periodo en que se deberán realizar los mismos, para mantener el nivel de la cuenta con saldo positivo.

g. Que permita la incorporación o descuento del saldo del balance de la promoción en la siguiente regulación tarifaria.

El Concesionario podrá solicitar la ampliación de un nuevo plan de conexiones residenciales beneficiados con los gastos de promoción, dentro del período tarifario, con el consecuente reajuste de las tarifas vigentes, lo cual seguirá el mismo trámite de aprobación conforme a lo señalado.

CONCORDANCIAS: [R. N° 092-2012-OS-CD, Art. 3](#)

Las conexiones residenciales que sean beneficiadas con los descuentos dados por la promoción no serán incluidas como parte de los compromisos contractuales de conexiones que tuviera el Concesionario con el Estado.” ()*

(*) Artículo incorporado por el [Artículo 3 del Decreto Supremo N° 009-2012-EM](#), publicado el 05 mayo 2012.

“ Las conexiones residenciales que sean ejecutadas por instaladores debidamente registrados ante OSINERGMIN y contratados directamente por los consumidores interesados también serán cubiertas por el mecanismo de promoción. Para tal efecto, a solicitud del beneficiario, la empresa concesionaria deberá hacer entrega de la promoción al momento en que se efectúe la habilitación de la instalación interna respectiva.” ()*

(*) Párrafo incorporado por el [Artículo 11 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015.

“ La promoción cubrirá las instalaciones internas hasta por el precio máximo resultante de la licitación a que se refiere el literal b) del presente artículo, de las licitaciones a que se refiere el Artículo 10 del Reglamento del FISE aprobado por Decreto Supremo N° 021-2012-EM, o en su defecto, los valores máximos que se fije para efectos de las mencionadas licitaciones. El monto restante será destinado a cubrir la Acometida y el Derecho de Conexión.” ()(**)*

(*) Párrafo incorporado por el [Artículo 11 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015.

(*) Artículo 112a modificado por el [Artículo 2 del Decreto Supremo N° 010-2016-EM](#), publicado el 10 junio 2016, cuyo texto es el siguiente:

“ Artículo 112a.- Del Mecanismo de Promoción

La promoción por la conexión de consumidores residenciales se aplicará de acuerdo a los criterios y zonas geográficas que establezca el Ministerio de Energía y Minas mediante Resolución Ministerial.

La promoción cubrirá como máximo el costo de la conexión, que implica la suma del Derecho de Conexión y el costo de la Acometida de una residencia típica.

Sobre la base de lo establecido por el Ministerio de Energía y Minas y de acuerdo a las normas que para los efectos apruebe OSINERGMIN, el Concesionario propondrá a OSINERGMIN su plan de conexiones residenciales a beneficiarse con los gastos de promoción, el mismo que aprobará dicho organismo dentro del procedimiento de fijación de tarifas.

Las normas que establezca OSINERGMIN para aplicar el Mecanismo de Promoción, al que se refiere el párrafo precedente, deberán cumplir con los siguientes lineamientos:

a. El costo de promoción no afecte la competitividad en el uso del gas natural por parte de los clientes no residenciales.

b. Es obligación del Concesionario emplear empresas instaladoras independientes.

c. Es obligación del Concesionario administrar una cuenta de promociones y efectuar liquidaciones respecto a los gastos efectuados según lo aprobado por OSINERGMIN, en el Plan Quinquenal o en los Planes Anuales.

d. Incluya un procedimiento de monitoreo del balance de la promoción.

e. Considere ajustes tarifarios, y el periodo en que se deberán realizar los mismos, para mantener el nivel de la cuenta con saldo positivo.

f. Permita la incorporación o descuento del saldo del balance de la promoción en la siguiente regulación tarifaria.

El Concesionario podrá solicitar la ampliación de un nuevo plan de conexiones residenciales beneficiados con los gastos de promoción, dentro del período tarifario, con el consecuente reajuste de las tarifas vigentes, lo cual seguirá el mismo trámite de aprobación conforme a lo señalado.

Las conexiones residenciales que sean beneficiadas con los descuentos dados por la promoción no serán incluidas como parte de los compromisos contractuales de conexiones que tuviera el Concesionario con el Estado.

Las conexiones residenciales que sean ejecutadas por instaladores debidamente registrados ante OSINERGMIN y contratados directamente por los consumidores interesados, también serán cubiertas por el Mecanismo de Promoción, hasta por el precio máximo fijado por el OSINERGMIN. Para tal efecto, a solicitud del beneficiario, la empresa concesionaria deberá hacer entrega de la promoción al momento en que se efectúe la habilitación de la instalación interna respectiva.

Asimismo, el Mecanismo de Promoción también cubrirá el costo de conexión de consumidores residenciales beneficiados con el FISE, de acuerdo a los criterios para la determinación de beneficiarios, conceptos y montos que establezca el Programa Anual de Promociones que aprueba el Ministerio de Energía y Minas, en el marco de lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29852. Para tal efecto, el concesionario deberá informar mensualmente los recursos disponibles del Mecanismo de Promoción al Administrador FISE de acuerdo al procedimiento, formatos y plazos que este establezca.

En ningún caso, un mismo consumidor residencial, favorecido con el Mecanismo de Promoción y el FISE, recibe doble beneficio respecto del Derecho de Conexión o del costo de la Acometida. El Administrador FISE implementa los mecanismos de control y fiscalización necesarios para tal fin.” (*)

(*) De conformidad con el [Artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 021-2018-MEM-DM](#), publicada el 14 enero 2018, para efectos de la aplicación del artículo 112a del Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado con el presente Decreto, los criterios para la determinación de beneficiarios, conceptos y montos para la aplicación del Mecanismo de Promoción son aquellos a los que se refiere el Programa N° 1 del Anexo de la citada Resolución Ministerial.

(*) De conformidad con el [Artículo 3 de la Resolución N° 130-2018-OS-CD](#), publicada el 27 julio 2018, se mantiene el valor de la alícuota aplicable a la Tarifa Única de Distribución de gas natural que fuese aprobada en el Artículo 7 de la Resolución N° 055-2018-OS-CD, modificada con la Resolución N° 098-2018-OS-CD, la misma que se aplicará a la tarifa media de cada categoría tarifaria. Los montos recaudados por la aplicación de la alícuota

mencionada serán destinados a la cuenta de promociones a que se refiere el literal d) del presente Artículo.

(*) De conformidad con el [Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 081-2019-MEM-DM](#), publicada el 19 marzo 2019, se dispone que los suministros de gas natural de los departamentos de la Villa Panamericana en el distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima y departamento de Lima; construidas con motivo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019, tendrán el tratamiento de suministros residenciales para efectos de la aplicación del Mecanismo de Promoción previsto en el presente artículo, debiendo verificarse que el hogar beneficiado pertenezca a los niveles socioeconómicos de los estratos medio, medio bajo y bajo según el plano estratificado del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, conforme lo prevé la Resolución Ministerial N° 533-2012-MEM-DM.

(*) De conformidad con el [Artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 007-2020-MINEM-DM](#), publicada el 09 enero 2020, para efectos de la aplicación del presente artículo, los criterios para la determinación de beneficiarios, conceptos y montos para la aplicación del Mecanismo de Promoción son aquellos a los que se refiere el programa N° 4 del Anexo N° 1 de la citada Resolución Ministerial.

(*) De conformidad con el [Artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 037-2021-MINEM-DM](#), publicada el 22 febrero 2021, para efectos de la aplicación del presente artículo 112a, los criterios para la determinación de beneficiarios, conceptos y montos para la aplicación del Mecanismo de Promoción son aquellos a los que se refiere el programa N° 4 del Anexo N° 1 de la citada Resolución Ministerial.

CONCORDANCIAS: [D.S. N° 009-2012-EM, Cuarta Disp. Trans.](#)

[R.M. N° 533-2012-MEM-DM \(Disponen la aplicación a niveles socioeconómicos C, D y E de la promoción por la conexión de consumidores residenciales, a efectos de lograr el mayor impacto social en la masificación del Gas Natural\)](#)
[R. N° 006-2015-OS-CD \(Aprueban la norma “Procedimiento de Liquidación para el Cálculo del Factor de Ajuste por Aplicación del Mecanismo de Promoción para Conexiones Residenciales”\)](#)

[D.S.N° 004-2017-EM \(Reconocimiento del “Descuento de Promoción” en aplicación del “Mecanismo de Promoción”, contenido en el artículo 112a del Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2008-EM\)](#)
[R. OSINERGMIN N° 079-2017-OS-CD \(Aprueban el “Procedimiento para la remisión de la información de los recursos disponibles del Mecanismo de Promoción”\)](#)
[R.N° 096-2017-OS-CD \(Proyecto de Resolución que aprueba la Norma “Procedimiento para la implementación del reconocimiento del Descuento de Promoción a Consumidores residenciales dispuestos por Decreto Supremo N° 004-2017-EM”\)](#)

[R.N° 005-2019-OS-CD \(Aprueban el “Procedimiento de Liquidación para el Cálculo del Factor de Ajuste por Aplicación del Mecanismo de Promoción para Conexiones Residenciales”\)](#)

[R.M.N° 352-2023-MINEM/DM \(Disponen la aplicación del Mecanismo de Promoción señalado en el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, para la conexión de consumidores residenciales de los niveles socioeconómicos de los estratos medio, medio bajo y bajo según el Plano Estratificado a nivel de manzana por ingreso per cápita del hogar, desarrollado por el INEI; y dictan otras disposiciones\)](#)

Artículo 113.- La demanda de los Consumidores será calculada a partir de la proyección de los consumos de las distintas categorías de Consumidores para un Período de treinta (30)

años. El modelo de cálculo para la proyección de la demanda será elaborado y aprobado por la CTE. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 13 del Decreto Supremo N° 042-2001-EM publicado el 21-07-2001, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 113.- La demanda de los Consumidores será calculada a partir de la proyección de los consumos de las distintas categorías de Consumidores, elaborada por el Concesionario para un período de treinta (30) años y aprobada por OSINERG, previa evaluación”. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 23 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 113.- La demanda de los Consumidores será calculada a partir de la proyección de los consumos de las distintas categorías de Consumidores, elaborada por el Concesionario para un período de veinte (20) años y aprobada por OSINERGMIN.

Las metodología y criterios para la proyección de los consumos será definida por el OSINERGMIN.

Artículo 114.- Las pérdidas estándares a considerar para el cálculo del Margen de Distribución comprenderán las pérdidas físicas y las comerciales, las mismas que no podrán superar el dos por ciento (2%).

Artículo 115.- La Tasa de Actualización a utilizar en el presente Reglamento para las Tarifas de Distribución será de doce por ciento (12%) real anual. Esta tasa sólo podrá ser modificada por la CTE sustentada en un estudio encargado a consultores especializados, para lo cual deberán tomar en cuenta: la tasa libre de riesgo, el riesgo de la actividad y el riesgo del país. El valor máximo de variación entre dos regulaciones será de dos (2) puntos porcentuales de la tasa vigente. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 14 del Decreto Supremo N° 042-2001-EM publicado el 21-07-2001, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 115.- La Tasa de Actualización a utilizar en el presente Reglamento para las Tarifas de Distribución será la que defina el OSINERG teniendo en cuenta la propuesta del Concesionario. Esta tasa deberá considerar entre otros aspectos, las condiciones especiales de riesgo de las distintas Áreas de Concesión y el grado de desarrollo del mercado de Gas Natural dentro de las mismas”.

La Tasa de Actualización a utilizar en el presente Reglamento para las Tarifas de Distribución será de doce por ciento (12%) real anual. Esta tasa sólo podrá ser modificada por el OSINERGMIN de oficio o a solicitud del interesado sustentada en un estudio encargado a consultores especializados, para lo cual deberán tomar en cuenta: la tasa libre de riesgo, el riesgo de la actividad y el riesgo país. El valor máximo de variación entre dos regulaciones será de dos (2) puntos porcentuales de la tasa vigente. (*)

(*) Párrafo adicionado por el Artículo 7 del Decreto Supremo N° 053-2001-EM publicado el 09-12-2001.

Artículo 116.- El Margen Comercial se basará en una gestión comercial eficiente y comprende:

a) Anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo que se requiere para el desarrollo de la actividad comercial.

b) Costos de operación y mantenimiento asociados a la atención del Consumidor.

c) Costos de facturación y cobranza (lectura, procesamiento, emisión de recibos, reparto y cobranza).

Artículo 117.- La actividad de comercialización podrá ser efectuada por empresas comercializadoras en forma independiente a partir del décimo segundo año de suscrito el Contrato, debiendo para el efecto la DGH en coordinación con la CTE, expedir en su oportunidad la reglamentación correspondiente. En tanto ello no suceda, el Margen de Comercialización deberá ser facturado de la siguiente forma:

- a) Los costos de atención al Consumidor deberán ser añadidos al Margen de Distribución.
- b) Los costos de facturación y cobranza a través de un cargo fijo mensual por cliente.

Artículo 118.- Los cargos por la Acometida se estructurarán según las siguientes opciones:

a) *Cargo de facturación mensual: Se empleará una metodología similar a la utilizada en el cálculo del Margen de Distribución, para lo cual deberá tomar en cuenta la anualidad de la inversión de la conexión y los costos relacionados con su operación y mantenimiento. En este caso la inversión quedará registrada a favor del Concesionario.*

b) *Presupuesto de Conexión y cargo por mantenimiento y reposición de la Acometida: La CTE regulará los correspondientes pagos que el Consumidor deberá efectuar por concepto de Presupuesto de Acometida según los tipos de Acometida aprobados por dicha Comisión. El cargo por mantenimiento y reposición de la Acometida se calculará como el valor que permita cubrir los costos de mantenimiento futuros y la reposición en un plazo de treinta (30) años. En este caso la inversión quedará registrada a favor del Consumidor y corresponderá al Concesionario su reposición. (*)*

(*) Artículo modificado por el Artículo 15 del Decreto Supremo N° 042-2001-EM publicado el 21-07-2001, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 118.- Los cargos por Acometida serán asumidos por el Consumidor y fijados libremente con el Concesionario mediante negociación directa dentro del tope máximo fijado por OSINERG, en base a la propuesta presentada por el Concesionario. El mantenimiento de la Acometida y las Instalaciones Internas serán de cargo del Consumidor y deberá realizarse en períodos quinquenales por el Concesionario.

1. Las opciones comerciales para el pago de la Acometida serán diseñados por el Concesionario y antes de su aplicación deben ser aprobados por el OSINERG.

2. Las condiciones mínimas que contendrán los contratos comerciales serán presentados por el Concesionario al OSINERG para su aprobación.

3. La forma, oportunidad y frecuencia de pago del mantenimiento de la Acometida será definido por el Concesionario y aprobado por el OSINERG.

4. La reposición de la Acometida puede ser tratada como una opción adicional a ser elegida por el cliente. Dicha opción deberá ser diseñada por el Concesionario y aprobada por el OSINERG.

5. El período de garantía de la Acometida deberá estar claramente especificado en los contratos de venta. Todas las cláusulas sobre la garantía de la Acometida (período de vida útil, etc.) deberán estar especificadas en los contratos y aprobados por el OSINERG”. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 053-2001-EM publicado el 09-12-2001, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 118.- Los cargos por Acometida serán asumidos por el Consumidor, previo acuerdo entre el Concesionario y el Consumidor mediante negociación directa dentro del tope máximo fijado por el OSINERG, en base a la propuesta presentada por el Concesionario. El mantenimiento de la Acometida será de cargo del Consumidor y deberá realizarse en períodos quinquenales por parte del Concesionario.

El Concesionario publicará una lista actualizada de los precios unitarios de los componentes que intervienen en la Acometida.

Asimismo, el OSINERG podrá requerir al Concesionario la información sustentatoria de los costos de los componentes que conforman la Acometida, a efectos de evitar la discriminación y fomentar la transparencia en la prestación del servicio.

Los costos de mantenimiento de la Acometida tienen un tope máximo fijado por OSINERG.”
(*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 30 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 118.- Los cargos de las Acometidas financiadas por el Concesionario para los Consumidores Regulados cuyo consumo sea superior a 300 m³/mes, serán asumidos por éstos, dentro de los topes máximos establecidos por el OSINERG. Para tal efecto, el Concesionario presentará al OSINERG, una propuesta de topes máximos de Acometidas con el detalle de los componentes y de los costos de operación requeridos, correspondientes a los tipos de Acometidas que el mercado local requiera. La vigencia de la regulación de topes máximos de Acometidas será por cuatro (4) años.

Para los Consumidores Independientes, el cargo de la Acometida se establece previo acuerdo de éstos con el Concesionario mediante negociación directa y, a falta de acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar la dirimencia del OSINERG.

El Concesionario tiene la obligación de presentar y proponer anualmente al OSINERGMIN la regulación de nuevos tipos de Acometidas, considerando aquellos adicionales que el mercado haya demandado, a fin de que el OSINERG establezca y apruebe los topes máximos de nuevas Acometidas.” (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 24 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 118.- La regulación de la Acometida se rige por los siguientes principios:

a) Para Consumidores con consumos menores o iguales a 300 m³/mes:

Los tipos de Acometida son definidos por el Concesionario. La regulación de los cargos por las Acometidas se efectúa por períodos similares a los de las tarifas de distribución, y la incorporación de nuevos tipos se hará anualmente.

OSINERGMIN definirá los topes máximos que el Concesionario podrá cobrar por la Acometida de acuerdo a la propuesta que éste presente.

El Concesionario podrá ofrecer a los Interesados diversas formas de pagar la Acometida. En caso este ofrezca financiamiento, deberá señalarse claramente la tasa de interés a aplicar y el período de pago.

b) Para Consumidores con consumos mayores a 300 m³/mes:

La Acometida puede ser adquirida por el Consumidor a cualquier proveedor de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por el Concesionario, en ese sentido el precio no se encuentra sujeto a regulación. OSINERGMIN podrá informar sobre los precios referenciales de la Acometida.

El Concesionario será el responsable de mantener una base de datos con las Acometidas instaladas y registrar la información relevante para la difusión pública y el control por parte de OSINERGMIN.

OSINERGMIN elaborará un informe anual sobre la evolución del mercado de las Acometidas y lo publicará en su página web.”

Artículo 119.- *Corresponde al Consumidor elegir expresamente una de las opciones indicadas en el artículo anterior, al momento de solicitar el Suministro. Para este fin el Concesionario deberá alcanzar al Consumidor la información necesaria que permita una adecuada elección. (*)*

(*) Artículo modificado por el Artículo 31 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 119.- *El mantenimiento de la Acometida para los Consumidores Regulados cuyo consumo sea inferior o igual a 300 m3/mes, deberá realizarse en períodos quinquenales por parte del Concesionario y los cargos se incluirán en la tarifa de Distribución.*

Para el caso de las Acometidas de los Consumidores Regulados cuyo consumo sea superior a 300 m3/mes, el mantenimiento será de cargo del Consumidor y deberá realizarse por el Concesionario en períodos anuales y/o mensuales, de acuerdo con el Manual de Operaciones y Mantenimiento al que se refiere al artículo 54 del Anexo 1 del presente Reglamento. Los costos de mantenimiento de la Acometida tienen un tope máximo fijado por OSINERG.

Los Consumidores Independientes asumirán el costo del mantenimiento de la Acometida, previo acuerdo con el Concesionario. A falta de acuerdo, cualquiera de las partes puede solicitar la dirimencia del OSINERG.

Para el caso de las Acometidas de los Consumidores Regulados cuyo consumo sea superior a 300 m3/mes y Consumidores Independientes, el pago por mantenimiento de la Acometida se efectúa en forma posterior a su realización. El Concesionario podrá ofrecer el financiamiento para el mantenimiento de la Acometida. En este caso, el Consumidor elegirá pagar al contado o a crédito en cuotas, a una tasa de interés no mayor a la señalada en el artículo 66.” ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 25 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-12-2008, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 119.- La regulación de los cargos por mantenimiento de las Acometidas se efectúa por períodos similares a las de las tarifas de distribución, y la incorporación de nuevos tipos se hará anualmente. La regulación del mantenimiento de la Acometida se rige por los siguientes principios:

a) Para Consumidores con consumos menores o iguales a 300 m3/mes:

El mantenimiento de las Acometidas es responsabilidad del Concesionario. El costo del mantenimiento es regulado por OSINERGMIN y se incluirá como parte de los costos de Operación y Mantenimiento definidos en el artículo 112 del presente Reglamento.

b) Para Consumidores con consumos mayores a 300 m3/mes:

El mantenimiento de las Acometidas será de cuenta, cargo y responsabilidad del Consumidor y podrá realizarla con el Concesionario o con cualquier Instalador Interno registrado en OSINERGMIN, de acuerdo al manual o programa de mantenimiento aprobado por el Concesionario vigente al momento de la Instalación de la Acometida.

En caso exista desacuerdo entre el Concesionario y el Consumidor por la definición del programa de mantenimiento, cualquiera de las partes podrá solicitar a OSINERGMIN la respectiva dirimencia en la vía que corresponda.

El Concesionario esta obligado a publicitar los diversos programas de mantenimiento de las Acometidas instaladas.

OSINERGMIN elaborará un informe anual sobre la evolución del mercado del mantenimiento de las Acometidas y lo publicará en su página web.”

Artículo 120.- La tarifa aprobada por la CTE, que tiene el carácter de valor máximo, incluirán fórmulas de actualización. Los factores a considerar para el reajuste de la tarifa podrán ser:

- Índice de precios al por mayor.
- Promedio General de Sueldos y Salarios.
- Tipo de cambio.
- Derechos arancelarios.
- Precios internacionales de materiales, según corresponda.

Artículo 121.- *La tarifa inicial y su plazo de vigencia, serán los establecidos en el Contrato, siendo el plazo de vigencia máximo de ocho (8) años, contado a partir de la Puesta en Operación Comercial. La primera regulación tarifaria que efectúe la CTE se llevará a cabo al término del plazo indicado anteriormente.*

Las tarifas revisadas y las fórmulas de actualización tendrán una vigencia de cuatro (4) años y sólo podrán recalcularse en un plazo menor, si sus reajustes duplican el valor inicial de las tarifas durante el Período de su vigencia. ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 26 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 121.- La tarifa inicial y su plazo de vigencia, serán los establecidos en el Contrato, siendo el plazo de vigencia máximo de ocho (8) años, contado a partir de la Puesta en Operación Comercial. La primera regulación tarifaria que efectúe el OSINERGMIN se llevará a cabo al término del plazo indicado anteriormente.

Las tarifas revisadas y las fórmulas de actualización tendrán una vigencia de cuatro (4) años y sólo podrán recalcularse en un plazo menor, si sus reajustes duplican el valor inicial de las tarifas durante el Período de su vigencia.

De existir variaciones significativas respecto de las bases utilizadas para la aprobación de la tarifa, se podrá realizar el recalcu tarifario correspondiente. La metodología para la determinación de las variaciones significativas serán definidas en el procedimiento que establecerá OSINERGMIN en coordinación con el Concesionario.

Mientras el OSINERGMIN no apruebe una nueva tarifa, seguirá vigente la tarifa existente.

Artículo 122.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior toda revisión de las Tarifas que fije la CTE, deberá obligatoriamente incluir dentro del procedimiento que establezca la CTE, la celebración de una audiencia pública que garantice de la mejor manera posible la participación de los interesados.

Artículo 123.- La revisión tarifaria es de naturaleza prospectiva por lo que no se reconocerá en ese proceso, ni luego de él, diferencias entre la tasa de rentabilidad que fue utilizada para el cálculo inicial de las Tarifas y la que hubiera resultado efectivamente durante los años previos a la revisión.

Artículo 124.- La CTE, con una anticipación mínima de veinticuatro (24) meses a la primera revisión tarifaria, establecerá el procedimiento para la elaboración de los estudios tarifarios que deberá contener los componentes tarifarios y fórmulas de ajuste.

Los Concesionarios deben elaborar su propuesta tarifaria en base al referido procedimiento y presentarla dentro del plazo que señale la CTE.

La CTE, recibidos los estudios comunicará a los Concesionarios sus observaciones si las hubiere; debiendo éstos absolverlas en un plazo máximo de veinte (20) días.

Absueltas las observaciones o vencido el término sin que ello se produjera, la CTE establecerá la Tarifa de Distribución para cada Concesión.

Artículo 125.- En caso que el Contrato haya considerado una tarifa inicial que comprenda el Margen del Transportista y el Margen de Distribución en Alta Presión, la CTE trasladará dicho precio al Consumidor final, adicionado a la tarifa los cargos que corresponda a partir de los reguladores de alta/baja presión.

Artículo 126.- La CTE dispondrá la publicación de las Tarifas y sus fórmulas para su cálculo y reajuste por una sola vez. Los Concesionarios deberán publicar las Tarifas resultantes de la aplicación de las fórmulas tarifarias emitidas por la CTE en el diario de mayor circulación donde se ubica la Concesión, con fecha anterior a la aplicación de las mismas. Igualmente está obligado a exhibir dichos valores en sus oficinas de atención al público.

Artículo 127.- Las partes interesadas podrán interponer recursos de reconsideración contra la Resoluciones de la CTE, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano o a su notificación, lo que ocurra primero.

El recurso de reconsideración deberá ser resuelto dentro de un plazo de treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de su interposición, con lo que quedará agotada la vía administrativa.

El recurso de reconsideración deberá ser presentado con los respectivos estudios técnicos y/o documentación sustentatoria que constituyan nueva prueba instrumental.

Las solicitudes de reconsideración podrán ser efectuadas por OSINERG, en representación de los usuarios.

Artículo 128.- Tratándose de Concesiones otorgadas por licitación o concurso público, la tarifa inicial o la forma de su determinación será incluida en las Bases.

Para los casos de Concesión otorgada por solicitud de parte, la tarifa inicial será la aprobada por la CTE en base a la propuesta tarifaria a que se refiere el inciso k) del Artículo 18.

TÍTULO VI

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Artículo 129.- *La protección del Ambiente en materia de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, se rige por el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 046-93-EM, sus normas modificatorias, complementarias y conexas, el Decreto Legislativo N° 613 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y demás disposiciones pertinentes. El Concesionario podrá aplicar, además de dichas normas y disposiciones nacionales, otras más exigentes aceptadas por la industria internacional de Hidrocarburos para circunstancias similares. (*)*

(*) Artículo modificado por el Artículo 27 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 129.- *La protección del Ambiente en materia de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, se rige por la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, el Reglamento para la Protección Ambiental en Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-EM, sus normas modificatorias, complementarias y conexas, y demás disposiciones pertinentes. El Concesionario podrá aplicar, además de dichas normas y disposiciones nacionales, otras más exigentes aceptadas por la industria internacional de Hidrocarburos para circunstancias similares.*

“TÍTULO VI-A

ABASTECIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL MEDIANTE GAS NATURAL COMPRIMIDO (GNC) O GAS NATURAL LICUEFACTADO (GNL) (*)

(*) Título VI-A incorporado por el [**Artículo 2 del Decreto Supremo N° 033-2013-EM**](#), publicado el 27 agosto 2013 .

Artículo 130.- *Los Sistemas de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, podrán ser abastecidos total o parcialmente a través de Gas Natural Comprimido - GNC o Gas Natural Licuefactado - GNL.*

Para tal efecto, los proyectos para realizar los citados Suministros, deberán ser aprobados por el Ministerio de Energía y Minas, con la opinión previa del OSINERGMIN e incorporados al Plan Anual y Quinquenal de Inversiones del Concesionario.

En tanto no sea económica ni técnicamente viable llegar a determinadas áreas de la concesión a través del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos o al Sistema de Transporte de Gas Natural por Ductos, se podrá realizar el abastecimiento de Gas Natural a través de GNC o GNL a Redes de Distribución.

La evaluación de la viabilidad técnica y económica a que se refiere el párrafo anterior, estará a cargo del OSINERGMIN, quien deberá establecer el mecanismo y periodicidad de la citada evaluación. ()*

(*) Artículo modificado por el [**Artículo 3 del Decreto Supremo N° 001-2022-EM**](#), publicado el 12 enero 2022, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 130.- Los Sistemas de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, podrán ser abastecidos total o parcialmente a través de Gas Natural Comprimido - GNC o Gas Natural Licuefactado - GNL.

Para tal efecto, los proyectos para realizar los citados Suministros son solicitados por el Concesionario, los mismoS que deberán ser aprobados por el

Ministerio de Energía y Minas, con la opinión previa del OSINERGMIN e incorporados al Plan Anual y Quinquenal de Inversiones del Concesionario. Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas puede solicitar al Concesionario la evaluación de proyectos de abastecimiento de GNC o GNL, financiados de manera parcial o total con recursos del FISE, los mismos que no formarán parte de los compromisos contenidos en el Plan Anual y Quinquenal de Inversiones del Concesionario.

En tanto no sea económica ni técnicamente viable llegar a determinadas áreas de la concesión a través del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos o al Sistema de Transporte de Gas Natural por Ductos, se podrá realizar el abastecimiento de Gas Natural a través de GNC o GNL a Redes de Distribución.

La evaluación de la viabilidad técnica y económica a que se refiere el párrafo anterior, estará a cargo del OSINERGMIN, quien deberá establecer el mecanismo y periodicidad de la citada evaluación.”

Artículo 131.- En los casos a que se refiere el artículo anterior, el Concesionario o el Estado podrán realizar Ofertas Públicas y/o ejecutar procesos de la promoción de la inversión privada, respectivamente, para contar con los servicios de compresión, descompresión, licuefacción, regasificación, transporte vehicular de GNC o GNL y otros necesarios para el abastecimiento de los Sistemas de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos.

Para el caso de las Ofertas Públicas, éstas deberán ser supervisadas por OSINERGMIN, quien deberá aprobar las bases, términos y condiciones de contratación. Por otro lado, para el caso de los procesos de promoción de inversión privada impulsados por el Estado, éstos deberán regirse de acuerdo a los lineamientos que establezca cada entidad del Estado que la promocióne.

Artículo 132.- Los costos por los servicios de compresión, descompresión, licuefacción, regasificación, transporte vehicular de GNC o GNL y otros necesarios para el abastecimiento de los Sistemas de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, en los casos de Oferta Pública, estarán sujetos a la regulación por parte de OSINERGMIN y serán incorporados como un componente de la Tarifa de Distribución, pagado por todos los usuarios del Área de la Concesión, bajo el concepto de Margen de Distribución con GNC o GNL, de acuerdo al procedimiento que apruebe dicho Organismo.

Los costos indicados en el párrafo anterior, serán administrados por el Concesionario mediante un mecanismo de liquidación, de acuerdo al procedimiento que para tal fin establezca el OSINERGMIN.

En el recibo por el Suministro de Gas Natural, el Concesionario consignará el Margen de Distribución como la suma del Margen de Distribución por Redes de Ductos más el Margen de Distribución con GNC o GNL.

Artículo 133.- Las instalaciones y medios de transporte para el abastecimiento de los Sistemas de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos a través de GNC o GNL, deberán cumplir los requisitos y exigencias de seguridad y protección ambiental, establecidos en el Reglamento de Comercialización de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL), aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM o la norma que lo modifique o sustituya.” (*)

(*) Título VI-A incorporado por el [Artículo 2 del Decreto Supremo N° 033-2013-EM](#), publicado el 27 agosto 2013.

“ Artículo 133A.- Las Concesiones cuyos Sistemas de Distribución sean abastecidos parcial o totalmente a través de Gas Natural Comprimido (GNC) o Gas Natural Licuefactado (GNL), deben contar con una capacidad de almacenamiento en instalaciones fijas, capaz de ofrecer autonomía mínima de setenta y dos (72) horas de consumo medio de los consumidores. Para el caso del GNL se debe entender que la autonomía se calcula sobre lo neto descontando los fondos.

En los casos donde los Sistemas de Distribución no se encuentren interconectados, las autonomías mínimas son calculadas por Estación o City Gate de la Concesión.” (*)

(*) Artículo incorporado por la [Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 010-2021-EM](#), publicado el 13 mayo 2021.

TÍTULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Dentro de los cinco (5) años contados desde la publicación del presente Reglamento no se admitirán solicitudes de parte para el otorgamiento de Concesión en los Departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Ayacucho y Junín. (*)

(*) Disposición dejada si efecto por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 003-2003-EM, publicado el 29-01-2003.

Segunda.- Los Contratos de Concesión suscritos con anterioridad a la expedición del Reglamento, se rigen por lo dispuesto en ellos, siendo de aplicación el Reglamento en todo aquello que resulte pertinente y no contradictorio con los mismos. Tratándose de instalaciones nuevas, dichos Concesionarios, deberán cumplir con las Normas de Seguridad previstas en el Reglamento.

Sin perjuicio de lo indicado en esta Disposición, los Concesionarios podrán solicitar la adecuación de sus Contratos al Reglamento.

“Tercera.- Las resoluciones de fijaciones de tarifas de distribución de Gas Natural amparadas en el Reglamento previo a esta modificación, continuarán vigentes según lo señalado en las propias resoluciones”. (*)

(*) Disposición adicionada por el Artículo 16 del Decreto Supremo N° 042-2001-EM publicado el 21-07-2001. Posteriormente dicha disposición fue modificada por el Artículo 9 del Decreto Supremo N° 053-2001-EM publicado el 09-12-2001, cuyo texto es el siguiente:

Tercera.- Dentro de los tres (3) años contados a partir de la publicación del presente Reglamento el Concesionario previo acuerdo con la DGH podrá solicitar al OSINERG la primera regulación tarifaria antes de la aplicación de la tarifa inicial o de la culminación del plazo de vigencia señalado en el primer párrafo del Artículo 121 del Reglamento. Presentada la solicitud, el OSINERG coordinará con el Concesionario los procedimientos para la elaboración de los estudios tarifarios a que se refiere el Artículo 124 del Reglamento en un plazo máximo de dos (2) meses, estableciendo además, un plazo razonable para la elaboración y presentación de la propuesta tarifaria por parte del Concesionario.

Cuarta.- En tanto no se cuente con la Norma Técnica Peruana para la instalación de tuberías compuestas de Pe-Al-Pe y/o Pex-Al-Pex en Instalaciones Internas residenciales y comerciales de Gas Natural, se tomará en cuenta el procedimiento establecido en el Anexo 2 del presente Decreto Supremo.

Asimismo, en tanto no sea posible que las tuberías cuenten con la certificación bajo la Norma Internacional ISO 17484-1 o la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 17484-1, se aceptará el uso de tuberías construidas y probadas de acuerdo a la norma australiana AS 4176 o al estándar de calidad GASTEC QA 198.” (*)

(*) Disposición Transitoria incluida por el Artículo 28 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008.

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- La DGH queda facultada a dictar las disposiciones complementarias para la aplicación de la Ley y el Reglamento.

Segunda.- Las concesiones otorgadas al amparo de la Ley N° 27133, Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, se rigen por dicha Ley y sus normas complementarias. En todo lo no previsto en dichas normas, será de aplicación lo establecido en el Reglamento.

Tercera.- Dentro de un plazo de veinticuatro (24) meses, el Concesionario deberá desarrollar e implementar un Sistema de Integridad de Ductos para el Sistema de Distribución que opere, debiéndose aplicar en la parte pertinente, el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 081-2007-EM, así como la norma ASME B31.8S en lo que corresponda. (*)

(*) Disposición incluida por el Artículo 29 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008.

Cuarta.- Durante un plazo de ciento veinte (120) días calendario, para el caso de la ventilaciones y evacuación de los productos de la combustión de las Instalaciones Internas residenciales y comerciales, se aplicará la NTP 111.022 y NTP 111.023 según corresponda. (*)

(*) Disposición incluida por el Artículo 30 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008.

Quinta.- *Los Concesionarios facturarán el Gas Natural a las Estaciones de Compresión y Plantas de Licuefacción según los precios y tarifas que correspondan al tipo de consumidor final.* (*)(**)

(*) Disposición incluida por el Artículo 31 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008.

()** Disposición derogada por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 008-2021-EM, publicado el 18 abril 2021.

" Sexta.- Orden de Prelación de Normas

Para el diseño, construcción, operación y mantenimiento del Sistema de Distribución, se aplicará lo dispuesto en el presente Reglamento y, de manera supletoria, en el orden mencionado a continuación, lo dispuesto en las Normas Técnicas Peruanas (NTP) y los estándares internacionales de la industria, de obligatorio cumplimiento.” (*)

(*) Disposición incorporada por el Artículo 12 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM, publicado el 17 junio 2015.

ANEXO 1

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO II DISEÑO

TÍTULO III INSTALACION Y CONSTRUCCION

Capítulo Primero Instalación de Líneas

Capítulo Segundo Supervisión e inspección

Capítulo Tercero Soldadura de tuberías de acero y Pruebas No Destructivas

Capítulo Cuarto Pruebas de presión

Capítulo Quinto Montaje de Estaciones y documentación de obra

TÍTULO IV CONTROL DE CORROSION

TÍTULO V OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

TÍTULO VI SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

TÍTULO VII ABANDONO

TÍTULO VIII REGISTROS

TÍTULO IX NORMAS COMPLEMENTARIAS

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las presentes Normas de Seguridad, tienen por objeto establecer las disposiciones de seguridad para el diseño, construcción, operación, mantenimiento y Abandono de los Sistemas de Distribución. Así mismo establecer las normas relativas a la protección del personal, los usuarios y público en general; y, la protección de las instalaciones asociadas con la Distribución.

Artículo 2.- Definiciones.

Para los efectos de estas Normas de Seguridad se entenderá por:

2.1 Abandono: Trabajos efectuados para dejar fuera de servicio una instalación de Distribución en forma segura.

2.2 Estación: Estación de regulación/reducción de presión, de medición, odorización, o una combinación de ellos.

2.3 Líneas: Las tuberías del Sistema de Distribución.

2.4 Manual de Diseño: Documento que incluye la lista y los volúmenes de demanda de Gas Natural de los Consumidores; los cálculos de flujo, la memoria descriptiva del proyecto, planos generales del proyecto, especificaciones generales de materiales y equipos, y especificaciones generales de construcción.

2.5 Manual para la Construcción: Documento que contiene las normas específicas para la instalación y pruebas de las líneas principales y de servicio, las estaciones de regulación, medición y demás instalaciones del Sistema de Distribución. Incluye todos los aspectos de seguridad relacionados con la construcción del Sistema de Distribución.

2.6 Manual de Operación y Mantenimiento: Documento que contiene los procedimientos detallados para la operación del Sistema de Distribución, así como los procedimientos y planes de mantenimiento de las instalaciones.

2.7 Plan de Contingencia: Plan de acción a seguirse en casos de emergencia.

2.8 Protección Catódica: Técnica para prevenir la corrosión de una superficie metálica, mediante la conversión de esta superficie en el cátodo de una celda electroquímica.

2.9 Pruebas No Destructivas: Pruebas para la inspección de las tuberías de acero con el fin de encontrar imperfecciones, usando radiografía, ultrasonido u otros métodos que no causen daños al material, esfuerzos o rotura del mismo.

2.10 Revestimiento: Sistema de protección de superficies metálicas contra la corrosión mediante el sellado de la superficie.

2.11 SCADA: Sistema de Supervisión, Control y Monitoreo de Condiciones Operativas ("Supervisory, Control and Data Acquisition").

CONCORDANCIAS: [D.S. N° 058-2010-EM, Art. 3 \(Aprueban el Reglamento de la Ley N° 29496 - Ley de Creación de Empresas Municipales encargadas de la prestación del Servicio Público de Suministro de Gas Natural por Red de Ductos en el ámbito de las Municipalidades Distritales y Provinciales\)](#)

Artículo 3.- Las presentes Normas de Seguridad son aplicables para la Distribución mediante una red de ductos y equipamiento asociado, desde un Sistema de Transporte o fuente de suministro local, hasta la entrada del sistema de medición de los Consumidores.

Artículo 4.- Las siglas utilizadas en las presentes Normas de Seguridad tienen los siguientes significados:

4.1 AGA: American Gas Association

4.2 AIA: American Insurance Association for Fire Protection

4.3 ANSI: American National Standards Institute

4.4 API: American Petroleum Institute

4.5 ASCE: American Society of Civil Engineers

4.6 ASME: American Society of Mechanical Engineers

4.7 ASTM: American Society for Testing and Materials

4.8 AWS: American Welding Society

4.9 CSA: Canadian Standards Association

4.10 ISO (IOS): International Organization for Standardization

4.11 MSS: Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fitting Industry

4.12 NACE: National Association of Corrosion Engineers

4.13 NFPA: National Fire Protection Association

" Artículo 5.- Las actividades comprendidas en el diseño, construcción, operación, mantenimiento y Abandono de los Sistemas de Distribución, deben ser ejecutadas y supervisadas por personal que tenga la suficiente experiencia y el conocimiento necesarios para ejercer sus funciones a cabalidad."(*)

(*) Artículo modificado por el [Artículo 13 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 5.- Las actividades comprendidas en el diseño, construcción, operación, mantenimiento y abandono de los Sistemas de Distribución, deben ser ejecutadas y supervisadas por personal que tenga la suficiente experiencia y el conocimiento necesario para ejercer sus funciones a cabalidad, de acuerdo a los criterios que defina el OSINERGMIN."

Artículo 6.- Las actividades comprendidas dentro de los alcances de este Reglamento, deberán cumplir con las presentes Normas de Seguridad, y demás regulaciones nacionales vigentes.

Aquellos aspectos no normados deberán desarrollarse de acuerdo a las prácticas internacionalmente aceptadas.

Artículo 7.- En caso de discrepancia entre los Títulos II al VIII de las presentes Normas de Seguridad y las normas complementarias listadas en el Título IX, prevalecerán las que brinden mayor seguridad.

Artículo 8.- La presente Norma de Seguridad incorpora a la norma ANSI/ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems como requerimiento obligatorio en todas las actividades de diseño, construcción, operación, mantenimiento y Abandono de los Sistemas de Distribución. Los Títulos II al IX siguientes establecen requerimientos adicionales a dicha norma.

Artículo 9.- Si por razones excepcionales no se pudiera cumplir las presentes Normas de Seguridad en algún punto específico, el Concesionario deberá solicitar al OSINERG la respectiva exoneración, para lo cual deberá presentar adjunto a su solicitud el estudio técnico sustentatorio que lo justifique.

Una vez revisado el estudio técnico sustentatorio, OSINERG resolverá en un plazo no mayor a sesenta (60) días si procede o no la exoneración solicitada, comunicándole tal hecho a la DGH. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 17 del Decreto Supremo N° 042-2001-EM publicado el 21-07-2001, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 9.- Si por razones justificables no se pudiera cumplir en algún punto específico, las Normas de Seguridad contenidas en el presente Anexo, el Concesionario deberá solicitar al OSINERG la respectiva exoneración o la aprobación de un sistema alternativo que cumpla los fines de la norma, para lo cual deberá presentar adjunto a su solicitud, el estudio técnico sustentatorio que lo justifique.

Una vez revisado el estudio técnico sustentatorio, OSINERG resolverá en un plazo no mayor de sesenta (60) días, si procede la exoneración o la aplicación del sistema alternativo, haciéndolo de conocimiento de la DGH. ()*

() Párrafo modificado por el Artículo 32 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:*

Una vez revisado el estudio técnico sustentatorio, OSINERGMIN resolverá en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, si procede la exoneración o la aplicación del sistema alternativo, haciéndolo de conocimiento de la DGH. ()*

(*) Artículo modificado por el [Artículo 6 del Decreto Supremo N° 029-2013-EM](#), publicado el 01 agosto 2013, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 9.- Si por razones justificables no se pudiera cumplir en algún punto específico de las Normas de Seguridad contenidas en el presente Anexo, el Concesionario presentará a OSINERGMIN la aprobación de sistemas alternativos tipo que cumplan con los fines de la norma, para lo cual deberá presentar adjunto a su solicitud, el estudio técnico sustentatorio que lo justifique.

Una vez revisado el estudio técnico sustentatorio, el OSINERGMIN resolverá en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, si procede la exoneración o la aplicación del sistema alternativo, haciéndolo de conocimiento de la DGH.

En caso sean aprobados los sistemas alternativos, el Concesionario podrá utilizarlos en todos aquellos casos de similares características. Para tal efecto, el Concesionario deberá llevar un registro del tipo de protección implementada, con el sustento fotográfico correspondiente, a fin de que el OSINERGMIN pueda efectuar las actividades de supervisión que considere pertinentes.”

Artículo 10.- El Concesionario considerará en forma prioritaria, la integridad y salud públicas, en todas las fases y actividades de los Sistemas de Distribución: Diseño, construcción, operación, mantenimiento y Abandono.

Artículo 11.- El Concesionario deberá tener una política de protección de la Salud Pública, la cual considerará prioritariamente la capacitación de la población comprendida dentro de la Concesión y aledaña a la misma. La capacitación estará referida a la utilización adecuada del Gas Natural, las prácticas de seguridad y comportamiento a seguir en casos de emergencia. Para tal fin el Concesionario deberá instruir a la población por medios periodísticos y mediante la distribución de folletos. (*)

(*) Artículo modificado por el [Artículo 14 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

“ Artículo 11.- El Concesionario deberá tener una política de protección de la Salud Pública, la cual considerará prioritariamente la capacitación de la población comprendida dentro de la Concesión y aledaña a la misma. La capacitación estará referida a la utilización adecuada del Gas Natural, las prácticas de seguridad y comportamiento a seguir en casos de emergencia. Para tal fin el Concesionario deberá cumplir lo especificado en la Norma API 1162 Public Awareness Programs for Pipeline Operators.”

TÍTULO II

DISEÑO

Artículo 12.- A efectos de obtener el informe técnico a que hace referencia el inciso m) del Artículo 18 del Reglamento, o, de ser el caso, de acuerdo a lo que establezcan las Bases para

el otorgamiento de concesión mediante licitación o concurso público, el Concesionario deberá presentar al OSINERG el Manual de Diseño.()*

(*) Artículo modificado por el [Artículo 15 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

“ Artículo 12.- A efectos de cumplir con lo indicado en el inciso m) del artículo 18 del Reglamento, o, de ser el caso, de acuerdo a lo que establezcan las Bases para el otorgamiento de Concesión mediante licitación o concurso público, el solicitante deberá presentar al OSINERGMIN el Manual de Diseño de acuerdo a lo dispuesto por el OSINERGMIN.”

Artículo 13.- *Los planos detallados para la construcción así como las especificaciones detalladas de materiales y equipos serán desarrolladas en base a lo indicado en el Manual de Diseño.*

De producirse situaciones que obligaran al Concesionario a realizar modificaciones a los manuales ya revisados por el OSINERG, el Concesionario deberá gestionar ante dicho Organismo la emisión de nuevo informe técnico el cual será requisito para proceder con la ejecución de los cambios.()*

(*) Artículo modificado por el [Artículo 16 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

“ Artículo 13.- Los planos detallados para la construcción así como las especificaciones detalladas de materiales y equipos serán desarrolladas en base a lo indicado en el Manual de Diseño, el cual deberá estar suscrito de acuerdo a lo dispuesto por el OSINERGMIN.

De producirse situaciones que obligaran al Concesionario a realizar modificaciones a los manuales presentados al OSINERGMIN, el Concesionario deberá presentar las modificaciones al Manual de Diseño a dicho organismo.”

Artículo 14.- Las instalaciones para la Distribución de Gas Natural deben ser diseñadas teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Se debe considerar todas las fuerzas externas que pudieran causar sobre esfuerzos a las tuberías, tales como: Sismos, vibraciones, efectos térmicos, etc., de manera de garantizar una instalación antisísmica para evitar riesgos de rotura y fugas de Gas Natural.()*

(*) Literal modificado por el [Artículo 17 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

" a) Se debe considerar todas las fuerzas externas que pudieran causar sobre esfuerzos a las tuberías, tales como: sismos, vibraciones, efectos térmicos, agentes corrosivos etc., de manera de garantizar una instalación diseñada para evitar riesgos de rotura y fugas de Gas Natural.”

b) Las redes de Distribución deben ser evaluadas en cuanto a la vulnerabilidad sísmica de sus diversos componentes, bajo los diferentes escenarios sísmicos que puedan afectar el área geográfica en la que están instalados, conforme al Reglamento Nacional de Construcciones.

c) Las tuberías y accesorios del Sistema de Distribución podrán ser de acero, cobre o de material plástico según las limitaciones establecidas en la norma ANSI/ASME B31.8. Es responsabilidad del Concesionario el acreditar ante el OSINERG el cumplimiento de los requerimientos de calidad de materia prima y del procedimiento de fabricación de las tuberías y

accesorios. No se permite el uso de tuberías y accesorios de cloruro de polivinilo, PVC o polibutileno.

Artículo 15.- El Concesionario debe establecer un Programa de Control de Calidad para la supervisión de la fabricación de las tuberías, accesorios y equipamiento para el Sistema de Distribución, así como también para la instalación y reparación de este sistema.

Artículo 16.- Para el tendido de las Líneas de Distribución deberán cumplirse las siguientes especificaciones:

a) Las Líneas del Sistema de Distribución deberán ser instaladas bajo tierra y a una profundidad mínima de acuerdo a las características de la zona que atraviesa y a los criterios indicados en la Norma ANSI/ASME B31.8.

b) En los cruces de las Líneas de Distribución con carreteras y vías férreas, las Líneas deben tener protección mecánica adicional.

c) *La separación entre las Líneas y cualquier otra instalación de servicio que corra en paralelo deberá ser no menor de treinta centímetros (0,30 m). (*)*

(*) Literal modificado por el [Artículo 18 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

" c) la separación entre las Líneas y cualquier otra instalación de servicio incluido otros ductos de gas natural que corra en paralelo deberá ser no menor de treinta centímetros (0,30 m)."

d) Para los cruces entre Líneas y líneas de otros servicios, no se permitirá separaciones de menos de treinta centímetros (0,30 m).

e) Las Líneas deben ser enterradas a menor profundidad que las líneas de desagüe. ()*

(*) Literal modificado por el Artículo 33 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008, cuyo texto es el siguiente:

e) Las Líneas deben ser enterradas a menor profundidad que las líneas de desagüe. El tendido se exime del cumplimiento de esta disposición cuando, debido a la poca profundidad a la que se pudiesen encontrar las líneas de desagüe, el tendido por encima de estas últimas conlleve el incumplimiento de la mínima profundidad a la que deben encontrarse las líneas, según lo establecido en las normas técnicas y manuales correspondientes.

f) Todas las Líneas de material plástico deberán ser instaladas con un cable de conducción eléctrica para facilitar su ubicación con instrumentos detectores. ()*

(*) Literal modificado por el Artículo 18 del Decreto Supremo N° 042-2001-EM publicado el 21-07-2001, cuyo texto es el siguiente:

f) Con el fin de tener un control del sistema de distribución, el Concesionario deberá llevar un registro claro y preciso del trazado de los gasoductos urbanos construidos, utilizando la tecnología a su alcance. Se recomienda el empleo de los mapas en medio magnético.

g) Se debe instalar señalización apropiada para identificar la ubicación de las Líneas. ()*

(*) Literal modificado por el [Artículo 18 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

" g) Se debe instalar señalización apropiada para identificar la ubicación de las Líneas. La señalización ya sea superficial o enterrada deberá cumplir los criterios establecidos en la norma ANSI/ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems.

En el caso de tuberías de acero, la señalización superficial deberá indicar los cambios de dirección o/y derivaciones en el punto de derivación.

Se deberá instalar señalización adicional en zonas inestables o donde se estuvieran realizando actividades de construcción."

Artículo 17.- La instalación de válvulas se sujetará a lo siguiente:

a) La distancia entre las válvulas de bloqueo de las Líneas debe estar de acuerdo con la Norma ANSI/ASME B31.8.

b) Se deben instalar válvulas de bloqueo a la entrada de cada estación de regulación de presión. La distancia entre la válvula y los reguladores debe ser la adecuada, para permitir la operación de la válvula de bloqueo durante una emergencia.

c) Se debe instalar una válvula de bloqueo inmediatamente antes de cada regulador, y cuando no exista regulador se instalará antes de cada medidor.

Artículo 18.- El Concesionario deberá odorizar el Gas Natural al inicio del Sistema de Distribución, es decir inmediatamente después de recibido del Sistema de Transporte o fuente de suministro, de manera de facilitar la detección de su presencia en la atmósfera como consecuencia de alguna fuga.

El odorante y sus productos de combustión no deben ser tóxicos, corrosivos o dañinos, para las personas e instalaciones.

Artículo 19.- *La presión del Gas Natural debe ser regulada al inicio del Sistema de Distribución (City Gate), para adecuar la presión proveniente del sistema de Transporte o fuente de suministro, a los niveles de presión compatibles con el Sistema de Distribución.*

Las Líneas deben estar equipadas con dispositivos de regulación de presión de capacidad adecuada, diseñados para regular la presión, de acuerdo con los parámetros operativos previstos para los diferentes puntos del sistema.

Deben instalarse dispositivos de protección del sistema contra sobrepresiones accidentales. ()*

(*) Artículo modificado por el [Artículo 19 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

" Artículo 19.- La presión del Gas Natural debe ser regulada al inicio del Sistema de Distribución (puerta de ciudad), para adecuar la presión proveniente del Sistema de Transporte o fuente de suministro, a los niveles de presión compatibles con el Sistema de Distribución.

Las Líneas deben estar equipadas con dispositivos de regulación de presión de capacidad adecuada, diseñados para regular la presión, de acuerdo con los parámetros operativos previstos para los diferentes puntos del sistema.

Deben instalarse dispositivos de protección del sistema contra sobrepresiones accidentales producidas por transitorios generados en los sistemas de transporte o distribución."

Artículo 20.- El Sistema de Distribución estará implementado con:

a) Un sistema de medición ubicado en el punto de recepción del Sistema de Distribución.

b) Medidores del Gas Natural entregado a cada Consumidor.

c) Medidores de caudal y presión estratégicamente ubicados en el Sistema, con función de transmisión remota hacia el Sistema SCADA, según se indica en el Artículo 21. ()*

(*) Literal modificado por el Artículo 20 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM, publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

" c) Medidores de caudal y presión instalados en todas las Estaciones de Regulación de Presión, con función de transmisión remota hacia el Sistema SCADA, según se indica en el Artículo 21."

Cuando por requerimientos tarifarios sea necesaria la medición de capacidades o demandas máximas, el Sistema de Distribución deberá incluir los equipos adecuados para ello.

En general los sistemas de medición deberán ser instalados en lugares accesibles, y ventilados. No deberán ser instalados en las proximidades de materiales combustibles. Asimismo, deberán cumplir con lo especificado en la Norma AGA - Gas Measurements Manual.

Artículo 21.- *El Concesionario debe instalar sistemas de telemetría en el Sistema de Distribución para monitorear la presión y el flujo del sistema en puntos estratégicos del mismo. Estos parámetros serán transmitidos al sistema de Supervisión, Control y Monitoreo de Condiciones Operativas (SCADA).*

Las estaciones de medición y regulación de presión deben contar con sistemas de detección de humo, Gas Natural, fuego y otros que sean aplicables, los cuales también estarán interconectados al sistema SCADA. ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 21 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM, publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

" Artículo 21.- El Concesionario debe instalar sistemas de telemetría en el Sistema de Distribución para monitorear la presión y el flujo del sistema en las Estaciones de Regulación. Estos parámetros serán transmitidos al sistema de Supervisión, Control y Monitoreo de Condiciones Operativas (SCADA).

Las estaciones de medición y regulación de presión deben contar con sistemas de detección de humo, Gas Natural, fuego y otros que sean aplicables, los cuales también estarán interconectados al sistema SCADA."

Artículo 22.- El Concesionario debe contar con un sistema redundante de comunicaciones propio para el respaldo del sistema SCADA.

El Concesionario debe implementar a todo su personal y vehículos de intervención y de atención de emergencias, con aparatos de radio receptores-transmisores de última tecnología, en adición a los sistemas telefónicos de tipo móvil o fijo.

Artículo 23.- Las estaciones principales deberán cumplir con las siguientes características:

a) Las estaciones de medición y regulación de presión, deben estar equipadas con unidades de generación auxiliar o de suministro de potencia ininterrumpida (UPS), equipos de protección contra incendio, y centro de control.

b) El centro de control de la estación debe estar adecuadamente separado del equipamiento al cual controla.

c) Las edificaciones se deberán construir con materiales incombustibles.

d) Las líneas de conducción eléctrica y telefónica, deben tener cubierta protectora para prevenir daños mecánicos y mordedura de roedores.

Artículo 24.- Todas las tuberías de acero e instalaciones metálicas del Sistema de Distribución deben ser protegidas contra la corrosión externa según se indica en el Título IV de las presentes Normas de Seguridad.

Artículo 25.- En cualquier Estación de Distribución, el nivel de emisión de ruido no debe exceder de 60 decibeles medidos en el límite de propiedad de la Estación.

Artículo 26.- Las tuberías y componentes del Sistema de Distribución y el equipamiento de las Estaciones de medición, regulación de presión y los sistemas de odorización deben ser probados y certificados previamente en fábrica.

TÍTULO III

INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Artículo 27.- *Manual para la Construcción Antes del inicio de la construcción, deberá entregarse al OSINERG el Manual para la Construcción y un programa de construcción.*

Las especificaciones para las diferentes fases de los trabajos de construcción del Sistema de Distribución contenidos en el Manual para la Construcción, deben contener los suficientes detalles para verificar que han sido elaboradas de acuerdo con las presentes Normas de Seguridad y con otras normas aplicables.

La ejecución de los trabajos de construcción deberán realizarse en estricto cumplimiento de lo establecido en las presentes Normas de Seguridad, el Manual de Diseño, el Manual para la Construcción y demás documentos que hayan sido entregados al OSINERG. ()*

(*) Artículo modificado por el [Artículo 22 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

“ Artículo 27.- Manual para la Construcción antes del inicio de la construcción, deberá entregarse al OSINERGMIN el Manual para la Construcción y un programa de construcción, de acuerdo a lo dispuesto por el OSINERGMIN.

Las especificaciones para las diferentes fases de los trabajos de construcción del Sistema de Distribución contenidos en el Manual para la Construcción, deben contener los suficientes detalles para verificar que han sido elaboradas de acuerdo con las presentes Normas de Seguridad y con otras normas aplicables.

La ejecución de los trabajos de construcción deberán realizarse en estricto cumplimiento de lo establecido en las presentes Normas de Seguridad, el Manual de Diseño, el Manual para la Construcción y demás documentos que hayan sido entregados al OSINERGMIN.”

Capítulo Primero

Instalación de Líneas

Artículo 28.- Para la Instalación de Líneas, el Concesionario deberá efectuar las coordinaciones necesarias, cumpliendo como mínimo con lo siguiente:

a) Para la confección de los planos de obra para el tendido de las Líneas del Sistema de Distribución, deberá coordinar con los Municipidades, autoridades locales pertinentes y las compañías que brindan los diversos servicios (agua, desagüe, energía eléctrica, telefonía, televisión por cable, etc.), para tomar conocimiento de la ubicación exacta de las líneas de los otros servicios.

b) Previamente al inicio de los trabajos de excavación para el tendido de las Líneas, deberá notificar a la Municipalidad de la zona.

c) Finalizados los trabajos de instalación, el Concesionario deberá alcanzar a la Municipalidad y compañías de servicios, los planos conforme a las obras de las instalaciones realizadas. ()*

(*) Literal modificado por el Artículo 23 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM, publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

" c) Finalizados los trabajos de instalación, el Concesionario deberá alcanzar a la Municipalidad Distrital y Provincial, el Gobierno Regional y compañías de servicios con concesión en el Departamento donde se han instalado los ductos, los planos conforme a las obras de las instalaciones realizadas."

Artículo 29.- *Se debe tener cuidado en la selección de los equipos y métodos utilizados para la manipulación, transporte, y almacenamiento de tubería, para prevenir daños de la misma.*

Se deberá tener especial cuidado con la tubería y accesorios de material plástico para protegerlos de la luz solar durante su almacenamiento por largos Períodos. ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 24 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM, publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

“ Artículo 29.- El Concesionario deberá establecer un procedimiento detallado paso a paso para la selección de los equipos y métodos utilizados para la manipulación, transporte, y almacenamiento de tubería, con el objetivo de prevenir daños de la misma.

Se deberá tener especial cuidado con la tubería y accesorios de material plástico para protegerlos de la luz solar durante su almacenamiento por largos periodos.”

Artículo 30.- El proceso de soldadura de tuberías de acero del Sistema de Distribución, se realizará de acuerdo a lo indicado en el Título III Capítulo Tercero de las presentes Normas de Seguridad.

El proceso de unión de tuberías de material plástico del Sistema de Distribución, se realizará de acuerdo a lo indicado en la Norma ANSI/ASME B31.8. Podrán utilizarse los métodos de fusión por calor, electrofusión o mecánicos. Estos trabajos de unión deberán ser realizados de acuerdo a procedimientos previamente calificados, los cuales deberán haber sido probados y certificados como capaces de lograr uniones tan fuertes como las tuberías que están uniendo. Asimismo antes de realizar estos trabajos, deberán calificarse a los operarios.

Artículo 31.- La Instalación de Líneas se rige por los siguientes principios:

a) La profundidad de las zanjas donde irán instaladas las Líneas del Sistema de Distribución, debe estar de acuerdo a las especificaciones de diseño.

b) El fondo de las zanjas debe ser conformado de manera de que funcione como una adecuada camasoporte para las Líneas.

c) Las tuberías deben ser depositadas en las zanjas evitando se originen esfuerzos no permisibles ni deformaciones. En el caso de tubería de acero, se cuidará que su revestimiento no sufra daño alguno. En el caso de tubería plástica se cuidará que no sufra cortes ni raspaduras.

d) La funcionalidad del sistema que será usado para localizar las tuberías plásticas de polietileno enterradas debe ser verificado antes de finalizar la instalación, incluyendo la verificación de la continuidad del cable de conducción eléctrica.

e) Las tuberías plásticas deberán protegerse con tuberías de mayor diámetro ("conduit" o "casings") en los lugares donde se considere que podrían estar sometidas a daños externos o deterioros.

f) El relleno de las zanjas debe estar constituido íntegramente por material libre de piedras, restos de pavimento, etc. El relleno debe ser realizado de manera que se impida que las tuberías y sus revestimientos (en el caso de tubería de acero), sufran daños por el material de relleno o por subsecuentes trabajos en la superficie.

g) El relleno deberá ser compactado cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Nacional de Construcciones. Se deberá limpiar el área de trabajo de todo vestigio y restaurar la superficie a las condiciones originalmente encontradas.

h) A lo largo de las calles con un porcentaje igual o superior al noventa por ciento 90% de edificación continua de más de cuatro (4) pisos de altura y con espacios sin pavimentar de menos de dos (2) metros entre la edificación y la Línea, el espesor mínimo de las tuberías que operen a una presión mayor a diez (10) bar (145 lbf/in²) deberá ser de nueve coma cinco (9,5) mm. Además, en caso que esta situación se prolongue por más de (uno) 1 kilómetro a lo largo del trazado de la tubería, como ocurre en los sectores centrales de las principales ciudades, la presión deberá limitarse a un máximo de diez (10) bar (145 lbf/in²).

En estas mismas zonas, las Líneas que operen a presiones sobre seis (6) bar (87 lbf/in²) deberán contar con válvulas de corte automático, espaciadas, como máximo, a mil seiscientos (1 600) metros.

i) Los Concesionarios deberán entregar a los Municipios correspondientes, planos donde se señale el trazado de las tuberías que se localicen dentro de la respectiva comuna y las distancias mínimas a edificaciones que se hubieren considerado en dicho trazado, a efecto que dichas Municipalidades cuenten con estos antecedentes al autorizar nuevas construcciones, edificaciones u otras obras civiles o la habilitación de espacios abiertos destinados a esparcimiento o a la concurrencia masiva de personas.

Si una construcción, edificación u obra civil interfiriera con las distancias mínimas que se hubieran considerado en la construcción de un Sistema de Distribución, el Concesionario deberá dar aviso al OSINERG, quien, en coordinación con la DGH establecerá las medidas adicionales de seguridad que sea pertinente adoptar.

Artículo 32.- Las Líneas que operen a presiones menores o iguales a diez (10) bar (145 lbf/in²) cumplirán con lo siguiente:

a) Las tuberías de cobre o plástico sólo podrán utilizarse para presiones de hasta seis (6) bar (87 lbf/in²).

b) La distancia mínima desde las Líneas a las edificaciones, será de (un) 1 metro, excepto en las Acometidas. Si lo anterior no fuera posible, tal distancia podrá ser reducida, siempre y cuando se utilicen sistemas de protección para las tuberías. El diseño de tales sistemas de

protección, así como las distancias mínimas a considerar en estos casos, deberá ser aprobado previamente por OSINERG. En todo caso, las distancias mínimas no podrán ser inferiores a treinta (30) cm.

c) Las Acometidas que se construyan utilizando tuberías plásticas deberán estar enterradas. En ningún caso podrá utilizarse tubería plástica en el interior de las edificaciones.

d) Los reguladores que atiendan Instalaciones Internas, que operen a presiones inferiores a cincuenta (50) milibar (0,73 lbf/in²), deberán contar con un dispositivo de bloqueo automático que actúe cuando la presión de suministro descienda de los valores mínimos establecidos por la empresa distribuidora.(*)

(*) Artículo modificado por el [Artículo 2 del Decreto Supremo N° 008-2021-EM](#), publicado el 18 abril 2021, cuyo texto es el siguiente:

“ Artículo 32.- Las Líneas que operen a presiones menores o iguales a diez (10) bar (145 lbf/in²) cumplirán con lo siguiente:

a) Las tuberías de cobre sólo pueden utilizarse para presiones de hasta seis (6) bar (87 lbf/in²). Las tuberías de plástico sólo pueden utilizarse para presiones de hasta 125 lbf/in² (862 kPa), siempre que cumplan lo establecido en la ASME B31.8.

b) La distancia mínima desde las Líneas a las edificaciones, será de (un) 1 metro, excepto en las tuberías de conexión. Si lo anterior no fuera posible, tal distancia puede ser reducida, siempre y cuando se utilicen sistemas de protección para las tuberías. El diseño de tales sistemas de protección, así como las distancias mínimas a considerar en estos casos, debe ser aprobado previamente por el OSINERGMIN conforme lo dispuesto en el artículo 9 del Anexo 1 del presente Reglamento, contados desde la fecha de presentación de las solicitudes, los plazos se suspenden en caso de existir observaciones. En todo caso, las distancias mínimas no podrán ser inferiores a treinta (30) cm.

Adicionalmente, el OSINERGMIN publica en su página web el listado de los diseños de sistemas de protección aprobados, conteniendo como mínimo fechas de recepción y aprobación de diseños, tipo de diseño, breve descripción del diseño y características, entre otros.

c) Las tuberías de conexión que se construyan utilizando tuberías plásticas deberán estar enterradas. En ningún caso podrá utilizarse tubería plástica en el interior de las edificaciones.

d) Los reguladores que atiendan Instalaciones Internas, que operen a presiones inferiores a cincuenta (50) milibar (0,73 lbf/in²), deben contar con un dispositivo de bloqueo automático que actúe cuando la presión de suministro descienda de los valores mínimos establecidos por la empresa distribuidora.”

Artículo 33.- Las Líneas que operen a más de diez (10) bar (145 lbf/in²) de presión, cumplirán con lo indicado en los siguientes incisos.

Para efecto del presente Artículo, el factor de diseño F, resultante de las condiciones de diseño y operación, será el que se calcule de acuerdo a la fórmula indicada en el punto 841.11 (a), de la Norma ANSI/ASME B31.8, para lo cual deberán utilizarse los valores reales de los parámetros en ella incluidos.

a) Deberá cumplirse el requisito de distancia mínima a edificaciones existentes o en etapa de construcción con licencia de construcción aprobado a la fecha de la solicitud de Concesión, conforme a la tabla siguiente:

TABLA 1

**DISTANCIAS MÍNIMAS A EDIFICACIONES, EN METROS,
SEGÚN DIÁMETRO Y PRESIÓN**

Diámetro Nominal de Tubería en pulgadas		Máxima Presión de Operación	
Mayor que	Hasta	10 a 19 bar (145 a 275 lbf/in ²)	100 bar (1.450 lbf/in ²)
0	6	10	20
6	12	12	23
12	18	16	28
18	24	19	37
24	30	22	44
30	36	26	55
36	42	33	65

En el caso de presiones intermedias se deberá interpolar linealmente.

b) No obstante lo señalado en el inciso anterior, cuando el factor de diseño F, resultante de las condiciones de diseño y operación, sea igual o menor que tres décimos (0,3), las distancias a edificaciones indicadas en la Tabla 1 podrán ser reducidas a los valores mínimos señalados en la Tabla 2, siempre que se cumplan las condiciones que se precisan en ella:

TABLA 2

**DISTANCIAS MÍNIMAS A EDIFICACIONES, EN METROS,
SEGÚN PRESIÓN Y ESPESOR DE LA TUBERÍA**

(Para $F \leq 0,3$)

Máxima Presión de Operación Bar (lbf/in²)	Espesor Nominal de la Tubería en milímetros		
	(a) e > 11,1	(b) 9,5 < e < 11,1	(c) e < 9,5
10 (145) < p < 30 (435)	3	6	14
30 (435) < p < 50 (725)	3	7	16
50 (725) < p < 80 (1.160)	3	9	20
80 (1.160) < p < 100 (1.450)	3	12	24

c) En los casos en que no fuere posible dar cumplimiento a las condiciones que hacen aplicable la Tabla 2, para rebajar las distancias mínimas de las Líneas a las edificaciones deberán utilizarse sistemas de protección para las tuberías. El diseño de tales sistemas de protección, así como las distancias mínimas a las edificaciones a considerar en estos casos, deberá ser aprobado previamente por OSINERG en coordinación con la DGH. En todo caso, las distancias mínimas a edificaciones no podrán ser inferiores a tres (3) metros.

A objeto de facilitar el cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, el OSINERG deberá establecer las características generales de diseño de tales sistemas de protección.

En el caso de tuberías de diámetros externos de dos y tres octavos (2,375) pulgadas y de uno coma trescientos quince (1,315) pulgadas, el empleo de sistemas de protección, en los

términos antes indicados, permitirá utilizar las distancias indicadas en la columna (b) de la Tabla 2 cuando los espesores nominales de las tuberías sean iguales o superiores a siete coma uno (7,1) mm y cuatro coma cinco (4,5) mm respectivamente.

Como excepción a lo indicado en el inciso b), se aceptará que, en el caso de tuberías cuyo diámetro externo sea igual o menor que diez y tres cuartos ($10 \frac{3}{4}$) pulgadas y su espesor igual o mayor a nueve coma dos (9,2) mm, puedan emplearse las distancias indicadas en la columna (b) de la tabla 2.

d) Las distancias mínimas a edificaciones indicadas en los incisos a) y b), podrán ser reducidas en las zonas definidas como clase de ubicación 1 ó 2 según la Norma ANSI/ASME B31.8, cuando se utilicen los criterios de control de propagación de fractura indicados en el punto 841.11 (c) de dicha norma, cualquiera sea el diámetro de la tubería. Las alternativas de reducción de distancias serán las siguientes:

I Cuando el factor de diseño F sea igual o menor que un medio (0,5), se podrá utilizar los valores de la Tabla 2.

II Cuando el factor de diseño F sea igual o menor que seis décimos (0,6) y el espesor nominal de la tubería sea igual o superior a once coma uno (11,1) mm, se podrán utilizar las distancias mínimas indicadas en la columna (c) de la Tabla 2, siempre que se utilicen valores de energía de la prueba Charpy, especificada en el punto 841.11, (c), (2) de la norma ANSI/ASME B31.8, iguales al mayor valor resultante de la aplicación de las fórmulas alternativas allí indicadas, con un valor mínimo absoluto de cuarenta (40) Joule (29,5 lbf*ft).

e) Las distancias mínimas a edificaciones indicadas en los incisos a) y b) no serán exigibles en el caso que las edificaciones estén ubicadas en recintos destinados a procesar, almacenar o expender gas natural comprimido. En estos casos, se estará a lo que dispongan las normas y reglamentos técnicos específicos.

f) Las tuberías proyectadas para ser instaladas en zonas que, a la fecha de su ejecución, correspondan a clases de ubicación 3 ó 4, según la definición de la Norma ANSI/ASME B31.8, deberán operar a presiones iguales o inferiores a cincuenta (50) bar (725 lbf/in²). Sólo en el caso en que existan comprobadas limitaciones topográficas o geológicas, o imprescindible necesidad de suministro a redes de distribución, las tuberías podrán operar a presiones mayores en dichas zonas, pero en tal caso su trazado y presión deberán ser aprobado previamente por la DGH.

g) Los tramos que se instalen en plazas, parques, calles o caminos públicos deberán tener un espesor nominal igual o superior a once coma uno (11,1) mm o, alternativamente, un espesor nominal no menor a nueve coma uno (9,5) mm, pero en este caso, las tuberías deberán estar ubicadas a una profundidad mínima de un 40% mayor que las indicadas en la Norma ANSI/ASME B31.8, para la clase de ubicación que corresponda. Como excepción, podrán emplearse tuberías de diámetro externo igual o menor a diez y tres cuartos ($10 \frac{3}{4}$) pulgadas y de espesor nueve coma dos (9,2) mm, siempre que se dé cumplimiento al requisito de mayor profundidad antes indicado.

Asimismo, los tramos de tubería que sean instalados en zonas en las que existan proyectos de obras que involucren el movimiento de tierra u obras de pavimentación, deberán quedar ubicados a una profundidad tal que las obras asociadas a dichos proyectos no afecten la seguridad de la tubería. La existencia de proyectos de obras en una zona determinada deberá ser consultada con la autoridad correspondiente.

Como alternativa al cumplimiento de los requisitos de profundidad y espesor a que se refieren los incisos anteriores, podrán emplearse sistemas de protección para las tuberías, de acuerdo a lo señalado en el inciso c).

" h) En aquellos casos en que la red de distribución de gas natural de alta presión, haya sido construida tomando en consideración la clasificación de la localización del área en la que se encuentra, de conformidad con lo establecido en la norma ANSI/ASME B31.8, quedará prohibido construir en un área de 200 metros a cada lado del eje del mismo un mayor número de edificaciones que cambien la localización del área; tampoco se podrá realizar en el área, actividades que puedan perjudicar la seguridad del ducto o de las personas que lleven a cabo dichas actividades. Asimismo, sobre el ducto, solo se podrán construir perímetros y/o mantener restos arqueológicos, así como cualquier otra infraestructura que no afecte la construcción, operación, mantenimiento, seguridad e integridad del ducto, según lo dispuesto en las normas pertinentes." (*)

(*) Literal incorporado por el [Artículo 25 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015.

Artículo 34.- La construcción de cruces de las Líneas con cursos de agua, líneas férreas, autopistas y carreteras, debe realizarse siguiendo estrictamente el diseño especificado en forma individual para cada caso.

Se debe tener especial cuidado en realizar la protección contra la corrosión exterior de las tuberías de acero en cada cruce, según sea especificado en el diseño individual respectivo.

No se permitirá realizar cruces aéreos utilizando tubería plástica.

Artículo 35.- *La detección y reparación de defectos en las tuberías y accesorios, debe realizarse cumpliendo como mínimo las exigencias indicadas en la Norma ANSI/ASME B31.8. La reparación de defectos mediante parchado de las tuberías de acero, no está permitida.*

El estado del revestimiento de las tuberías de acero, debe revisarse antes y después de su instalación en las zanjas. ()*

(*) Artículo modificado por el [Artículo 26 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 35.- La detección y reparación de defectos en las tuberías y accesorios, debe realizarse cumpliendo como mínimo las exigencias indicadas en la Norma ANSI/ASME B31.8. La reparación de defectos mediante parchado de las tuberías de acero, no está permitida.

El estado del revestimiento de las tuberías de acero, debe revisarse antes y después de su instalación en las zanjas mediante las pruebas de acuerdo con la ASTM G62.14 u otro método de similar o mayor exigencia de control de revestimiento."

Capítulo Segundo

Supervisión e inspección

Artículo 36.- La supervisión e inspección para la instalación del Sistema de Distribución, debe asegurar la buena calidad del material, la correcta construcción de sus instalaciones y las pruebas de verificación y aceptación; conforme se especifican en las presentes Normas de Seguridad.

El OSINERG podrá fiscalizar cualquiera de las fases del proyecto.

Artículo 37.- En todas las fases de los trabajos de instalación del Sistema de Distribución, se deberá extremar los cuidados para prevenir explosiones e incendios. Se debe contar en

cada lugar de trabajo con extintores de fuego en cantidad y tamaño apropiados, de acuerdo la Norma NFPA N° 10.

Capítulo Tercero

Soldadura de tuberías de acero y Pruebas No Destructivas

Artículo 38.- *Antes de realizar cualquier actividad de soldadura de las tuberías de acero del Sistema de Distribución, se deberá realizar la calificación del procedimiento de soldadura y la calificación de soldadores.*

La calificación del procedimiento de soldadura, la calificación de soldadores, y el procedimiento de soldadura de las tuberías de acero del Sistema de Distribución, se deberán realizar cumpliendo lo indicado en la Norma ANSI/ASME B31.8, y en la Norma API 1104, en lo que sea aplicable.

No se aceptarán uniones mecánicas para instalar tuberías de acero. ()*

(*) Artículo modificado por el Artículo 27 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM, publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

“ Artículo 38.- Antes de realizar cualquier actividad de soldadura de las tuberías de acero del Sistema de Distribución, se deberá realizar la calificación del procedimiento de soldadura y la calificación de soldadores.

La calificación del procedimiento de soldadura, la calificación de soldadores, y el procedimiento de soldadura de las tuberías de acero del Sistema de Distribución, se deberán realizar cumpliendo lo indicado en la Norma ANSI/ASME B31.8, y en la Norma API 1104, en lo que sea aplicable.

No se aceptarán uniones mecánicas para instalar tuberías de acero. Dicha restricción no incluye a las válvulas que se unen a los ductos mediante uniones mecánicas. Para el caso de válvulas bridadas enterradas se deberán emplear válvulas que estén diseñadas específicamente para operar de forma enterrada.”

Artículo 39.- La calidad de la soldadura de las tuberías de acero del Sistema de Distribución debe ser inspeccionada por Pruebas No Destructivas, según lo establecido en la Norma ANSI/ASME B31.8.

Capítulo Cuarto

Pruebas de presión

Artículo 40.- Las Líneas del Sistema de Distribución deben ser sometidas a pruebas de presión después de su instalación y antes de que el Sistema inicie su operación.

Artículo 41.- *Con una anticipación no menor a veinte (20) días al inicio de las pruebas, deberá remitirse al OSINERG un programa de pruebas indicando las secciones a probar, condiciones de la prueba, instrumentos a emplear, fluido de prueba, procedimientos detallados y fechas previstas para su ejecución. OSINERG podrá observar la documentación presentada hasta diez (10) días antes de iniciarse las pruebas, si no se ajusta a las especificaciones técnicas del Manual de Construcción y de la Norma ANSI/ASME B31.8. (*)*

(*) Artículo modificado por el Artículo 32 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 41.- Con una anticipación no menor a veinte (20) días al inicio de las pruebas de las Redes de Alta Presión, deberá remitirse al OSINERG un programa de pruebas indicando las secciones a probar, condiciones de la prueba, instrumentos a emplear, fluido de prueba, procedimientos detallados y fechas previstas para su ejecución. OSINERG podrá observar la documentación presentada hasta diez (10) días antes de iniciarse las pruebas, sino se ajustan a las especificaciones técnicas del Manual de Construcciones y de la Norma ANSI/ASME B31.8.

Artículo 42.- El Concesionario deberá registrar en forma continua la presión y la temperatura del fluido durante la prueba de presión de manera redundante (dos instrumentos diferentes por cada magnitud medida). Cada media hora verificará las lecturas de los instrumentos para comprobar la precisión y correcto funcionamiento de los mismos.

Artículo 43.- Las uniones por soldadura de las tuberías de acero que no hayan sido sometidas a prueba de presión deben ser inspeccionadas al 100% con ensayos no destructivos.

Artículo 44.- El Sistema de Distribución debe ser sometido a una prueba para detectar las posibles fugas según los requerimientos de la norma ANSI/ASME B31.8.

Capítulo Quinto

Montaje de Estaciones y documentación de obra

Artículo 45.- *Los trabajos de montaje de la Estación de medición y regulación de presión del sistema de distribución, deben realizarse de acuerdo a lo especificado en el Manual para la Construcción. (*)*

(*) Artículo modificado por el [Artículo 28 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

“ **Artículo 45.-** Los trabajos de montaje de las Estaciones de Regulación de Puerta de Ciudad y Estaciones de Regulación de Presión del Sistema de Distribución, deben realizarse de acuerdo a lo especificado en el Manual para la Construcción.”

Artículo 46.- El Concesionario deberá contar con planos detallados conforme a obra al finalizar los trabajos y antes del inicio de la operación del Sistema de Distribución.

El Concesionario, bajo responsabilidad, obtendrá de los proveedores y contratistas de construcción la totalidad de la documentación referida a la instalación del Sistema de Distribución. El OSINERG está facultado a requerir al Concesionario la entrega de dicha documentación cuando lo considere necesario para el cumplimiento de su función.

TÍTULO IV

CONTROL DE CORROSIÓN

Artículo 47.- Las Líneas de acero enterradas del Sistema de Distribución, deben estar protegidas de la corrosión exterior mediante sistemas de revestimiento de superficie y Protección Catódica.

Artículo 48.- El estado del revestimiento de las tuberías debe revisarse antes y después de su instalación.

Artículo 49.- Las instalaciones metálicas enterradas, deberán ser protegidas catódicamente en un plazo no mayor de seis (6) meses después de iniciada la operación. Los criterios

técnicos para los sistemas de Protección Catódica serán tomados de la Norma NACE RP-01-69.

Artículo 50.- Las instalaciones metálicas del Sistema de Distribución deben estar eléctricamente aisladas de cualquier instalación ajena al sistema. Se permitirán interconexiones eléctricas entre conjuntos metálicos del Sistema de Distribución, cuando estos sean protegidos catódicamente como una unidad. Se deben instalar los suficientes puntos de medida de potencial en las Líneas metálicas enterradas del Sistema de Distribución, para monitorear periódicamente el funcionamiento del sistema de Protección Catódica.

Artículo 51.- Las instalaciones metálicas del Sistema de Distribución que estén expuestas a la atmósfera, deberán ser protegidas de la corrosión exterior mediante la aplicación de sistemas de revestimiento de superficies.

Los sistemas de revestimiento de superficies a emplear, deben ser cuidadosamente seleccionados considerando las condiciones climatológicas (temperatura, humedad, presencia de hongos, etc.) del lugar en el que se encuentre ubicada la instalación.

Se debe tener especial cuidado en la aplicación y conservación de los revestimientos en las zonas en que las instalaciones penetren en tierra.

Artículo 52.- *El Concesionario deberá evaluar la conveniencia de inyectar inhibidores de corrosión, instalar drenajes en los puntos bajos de las tuberías, así como la toma de otras medidas para prevenir la corrosión interior de las tuberías metálicas del Sistema de Distribución. (*)*

(*) Artículo modificado por el [**Artículo 29 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM**](#), publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

“ **Artículo 52.-** El Concesionario deberá evaluar la conveniencia de inyectar inhibidores de corrosión, instalar drenajes en los puntos bajos de las tuberías, así como la toma de otras medidas para prevenir la corrosión interior de las tuberías metálicas del Sistema de Distribución. La evaluación de la técnica de mitigación de la corrosión interna deberá estar sustentada con un Informe Técnico realizado por un especialista acreditado y estará a disposición de OSINERGMIN.”

TÍTULO V

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Artículo 53.- *Para iniciar la operación del Sistema de Distribución, el Concesionario deberá contar con un informe favorable del OSINERG. (*)*

(*) Artículo modificado por el Artículo 33 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, publicado el 28-12-2005, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 53.- *Para iniciar la operación de las Redes de distribución que transporten gas natural a presiones mayores que 20 bar o cualquier ampliación de éstas, el Concesionario deberá contar con un Informe Favorable del OSINERG. (*)*

(*) Artículo modificado por el [**Artículo 30 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM**](#), publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

“ **Artículo 53.-** Para iniciar la operación de las Redes de Distribución que transporten gas natural a presiones mayores que 20 bar o cualquier ampliación de éstas, el Concesionario deberá cumplir con el procedimiento que establezca el OSINERGMIN.”

Artículo 54.- Antes de iniciar la operación del Sistema de Distribución, el Concesionario debe entregar al OSINERG el Manual de Operación y Mantenimiento, el mismo que deberá elaborarse cumpliendo lo estipulado en la Norma ANSI/ASME B31.8 y debe incluir lo siguiente, sin perjuicio de lo establecido en dicha norma:

a) Procedimientos e instrucciones detalladas para la operación y mantenimiento del sistema de distribución durante una operación normal.

b) Procedimientos de operación en condiciones de emergencia operativa.

c) Procedimientos para los trabajos de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.

d) Procedimientos para inyectar el odorante y para verificar que éste sea detectado en todo el Sistema de Distribución.

e) Programa de vigilancia de las Líneas principales del sistema de distribución especialmente en zonas inestables o donde se estuvieran realizando actividades de construcción, para observar y tomar acciones correctivas.

f) Programa de inspecciones de detección de fugas.

g) Programa de mantenimiento de equipos e instalaciones de medición, regulación y de seguridad por sobrepresión.

h) Procedimientos de reparación de las tuberías, considerando el tipo de material y falla.

i) Programa de control de corrosión de las tuberías y sistemas metálicos.

j) Programa de mantenimiento de válvulas de bloqueo de las Líneas.

Artículo 55.- *El Concesionario está obligado a conservar las instalaciones en buenas condiciones de funcionamiento, cumpliendo todos los procedimientos, instrucciones y programas indicados en el Manual de Operación y Mantenimiento. (*)*

(*) Artículo modificado por el [Artículo 31 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM](#), publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

“ **Artículo 55.-** El Concesionario está obligado a conservar las instalaciones en buenas condiciones de funcionamiento, cumpliendo todos los procedimientos, instrucciones y programas indicados en el Manual de Operación y Mantenimiento, de acuerdo a lo dispuesto por el OSINERGMIN.”

Artículo 56.- El Concesionario deberá presentar a OSINERG, en el mes de noviembre de cada año, los programas detallados de mantenimiento del Sistema de Distribución correspondientes al año siguiente. Así mismo, en el mes de marzo de cada año deberá presentar los resultados de la ejecución de los programas de mantenimiento del año anterior.

TÍTULO VI

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Artículo 57.- *El Concesionario deberá elaborar el Manual de Seguridad del Sistema de Distribución, el mismo que deberá ser entregado al OSINERG antes del inicio de la operación del sistema. Este manual deberá ser de conocimiento de todo su personal. Los aspectos mínimos a ser cubiertos son: (*)*

(*) **Primer párrafo modificado por el Artículo 32 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM, publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:**

“ **Artículo 57** El Concesionario deberá elaborar el Manual de Seguridad del Sistema de Distribución, el cual deberá estar suscrito por un profesional, de acuerdo a lo dispuesto por OSINERGMIN. El indicado manual deberá ser entregado al OSINERGMIN antes del inicio de la operación del sistema. Este manual deberá ser de conocimiento de todo su personal. Los aspectos mínimos a ser cubiertos son:”

- a) El perfil de seguridad de los trabajos de operación y mantenimiento.
- b) Identificación de riesgos mayores y su localización.
- c) Instrucciones sobre la disponibilidad y uso de los equipos de seguridad y contraincendio.
- d) Instrucciones acerca del sistema de recepción, identificación y clasificación de emergencias.
- e) Instrucciones acerca de las acciones a seguir en caso de accidentes.
- f) Planes detallados de emergencia para los casos de fuego o explosión.

Artículo 58.- El Concesionario deberá entregar al OSINERG, antes del inicio de la operación del Sistema de Distribución, un Plan de Contingencias para emergencias y desastres, debiendo además cumplir con lo siguiente

- a) El Plan de Contingencias deberá ser actualizado por lo menos una vez al año.
- b) Todo el personal deberá recibir entrenamiento sobre este Plan, dejándose registrado los resultados del entrenamiento.
- c) El Plan deberá contener información sobre las medidas a tomarse en caso de producirse una fuga de Gas Natural, explosiones, accidentes, incendios, evacuaciones.
- d) El Plan deberá contener información sobre procedimientos, personal, equipo específico para prevenir y controlar fugas de Gas Natural.
- e) El Plan deberá contener procedimientos a seguir para establecer una comunicación efectiva y sin interrupciones entre el personal del Concesionario, las autoridades locales, las autoridades policiales, Defensa Civil, Compañías de Bomberos, representantes gubernamentales, la DGH, OSINERG y otras entidades vinculadas a la atención de emergencias.

Artículo 59.- El Concesionario deberá implementar un sistema que proporcione respuestas inmediatas a los avisos de los usuarios o de terceros por las anomalías en las instalaciones de Distribución. Los avisos de fuga o de olor a Gas Natural, deben atenderse con absoluta prioridad. El Concesionario deberá brindar servicio de atención de emergencias durante las veinticuatro (24) horas del día, todos los días del año.

Artículo 60.- Cada vez que se produzca una rotura, avería, fuga, explosión, incendio en el Sistema de Distribución, el Concesionario deberá adoptar las acciones correctivas inmediatas; y deberá comunicar la emergencia inmediatamente a las autoridades y dependencias que figuren en el Plan de Contingencias. Dentro de las cuarentiocho (48) horas siguientes de haber sido detectada la emergencia, el Concesionario deberá emitir un informe preliminar para el OSINERG, en el que se indique detalladamente el lugar de la emergencia y los alcances y

procedimientos de reparación y restauración. Posteriormente deberá enviar dentro de los siete (07) días de producida la emergencia, el informe definitivo.

Artículo 61.- El Concesionario debe establecer procedimientos para el análisis de fallas, accidentes e incidentes que se produzcan en el Sistema de Distribución, con el objeto de determinar sus causas de manera de minimizar la posibilidad de una repetición.

Artículo 62.- *El Concesionario deberá establecer un programa educacional que permita a los usuarios y a la población en general, reconocer y reportar una emergencia en el Sistema de Distribución. (*)*

(*) Artículo modificado por el Artículo 33 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM, publicado el 17 junio 2015, cuyo texto es el siguiente:

“ Artículo 62.- El Concesionario deberá establecer un programa educacional que permita a los usuarios y a la población en general, reconocer y reportar una emergencia en el Sistema de Distribución.

El Concesionario deberá entregar a OSINERGMIN en noviembre de cada año el programa educacional a desarrollar el año siguiente y los resultados del mismo deberán ser entregados en marzo del año anterior.”

Artículo 63.- El Concesionario es responsable por la ejecución de los trabajos que se realicen en el Sistema de Distribución, los mismos que deberán ejecutarse en concordancia con las normas y prácticas de seguridad aplicables.

" El Concesionario publicará mensualmente información actualizada en su portal web relacionada a la ubicación georreferenciada de la red indicando sus características técnicas relacionadas con la viabilidad para el suministro, así como la ubicación georreferenciada de los consumidores que cuentan con el servicio de distribución de gas natural en dicha red, en concordancia con las disposiciones que establezca el OSINERGMIN.” (*)

(*) Último párrafo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 017-2015-EM, publicado el 17 junio 2015.

Artículo 64.- El Concesionario contará con una unidad de seguridad para asesorar en este aspecto en todas las actividades que se realicen en el Sistema de Distribución. Las responsabilidades de esta unidad deberán incluir los aspectos de seguridad de la operación y el mantenimiento, así como la supervisión de la ejecución del programa integral de seguridad.

Artículo 65.- El programa integral de seguridad que el Concesionario deberá implementar, considerará también la difusión y entrenamiento en los aspectos de seguridad para todos sus trabajadores y contratistas, a través de charlas, cursos, carteles, boletines, prácticas. Los aspectos que como mínimo deberá contemplar el programa serán: planes de emergencia y contingencia, primeros auxilios, técnicas de conducción de vehículos, uso de ropa y equipos de seguridad.

Artículo 66.- El Concesionario deberá informar anualmente al OSINERG respecto al cumplimiento de las actividades de seguridad, incluyendo también las estadísticas de accidentes.

Artículo 67.- El Concesionario deberá mantener y aplicar en sus instalaciones una política de salud, higiene y bienestar para sus trabajadores de acuerdo a estándares internacionales y a las normas que le sean de aplicación.

TÍTULO VII

ABANDONO

Artículo 68.- Los Planes de Abandono Temporales o Definitivos y la puesta en operación de las Líneas que hayan estado desactivadas, deberán realizarse según lo indicado en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado y según la Norma ANSI/ASME B31.8.

No se iniciará ninguna labor de Abandono Temporal o Definitivo sin dar aviso al OSINERGMIN con 30 (días) de anticipación.

TÍTULO VIII

REGISTROS

Artículo 69.- El Concesionario debe mantener archivos físicos y mecanizados conteniendo la siguiente información:

a) Estándares y especificaciones de los materiales utilizados en la instalación del sistema tales como tuberías, equipos, accesorios, etc.

b) Registros de las pruebas de presión.

c) Planos y documentos “conforme a obra”.

d) Protocolos de comisionado y actas de recepción de equipos, instrumentos y sistemas.

e) Registros periódicos del estado de la Protección Catódica de las tuberías de acero enterradas.

f) Registros de los programas de control de la corrosión de las tuberías de acero.

g) Registros de los resultados de las inspecciones y vigilancia de las Líneas del Sistema de Distribución, del programa de detección de fugas y de las reparaciones efectuadas.

h) Registro de los reportes de accidentes, incidentes y emergencias del Sistema de Distribución.

i) Registro de las modificaciones realizadas en el Sistema de Distribución.

TÍTULO IX

NORMAS COMPLEMENTARIAS

Artículo 70.- Las normas que se indican a continuación son de aplicación complementaria en el diseño, construcción, operación y mantenimiento para el servicio de Distribución, en la versión que esté vigente al momento de desarrollar la actividad normada.

ANSI/ASME B31.1	Power Piping
ANSI/ASME B31.2	Fuel gas Piping
ANSI/ASME B31.3	Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping
ANSI B16.5	Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings
ANSI B16.9	Factory-made Wrought Steel Buttwelding Fittings
ANSI B16.11	Forged Steel Fittings, Socked-welding and Threaded

ANSI B16.34	Steel Valves (Flanged and Buttwelding End)
ANSI B1.1	Unified Inch Screw Threads
ASME B36.10M	Welded and Seamless Wrought Steel Pipe
ASME SI-1	ASME Orientation and Guide for Use of SI (Metric Units)
ANSI/AWS A3.0	Welding Terms and Definitions
ANSI B16.40	Manually Operated Thermoplastic Gas Shut-offs and Valves in Gas Distribution Systems
API RP 5C6	Welding Connections to Pipe
API 5L	Line Pipe
API 6D	Pipeline Valves
API RP 500	Classification of Location for Electrical Installations at Petroleum Facilities
API 1104	Standard for Welding Pipelines and Related Facilities
API 2004	Inspection for Fire Protection
ANSI/BPV	Code Boiler and Pressure Vessel Code, section VIII and IX
ASTM B75	Specification for Seamless Copper Tube
ASTM D2513	Thermoplastic Gas Pressure Pipe, Tubing and Fittings
ASTM F1055	Electro fusion Type Polyethylene Fittings
ASTM D 2683	Socket-Type Polyethylene Fittings for Outside-Diameter-Controlled Polyethylene Pipe
ASTM D 3261	Butt heat Fusion Polyethylene (PE) Plastic Fittings for Polyethylene (PE) Plastic Pipe and Tubing
ASTM A 53	Pipe, Steel Black and Hot-Dipped, Zinc Coated Welded and Seamless
ASTM A-539	Electric-Resistance-Welded Coiled Steel Tubing for Gas and Fuel Oil Lines
ASTM A 105	Forging, Carbon Steel, for Piping Components
ASTM A 106	Seamless Carbon Steel Pipe for High Temperature Services
ASTM A 234	Pipe Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and elevated Temperature
ASTM A 372	Carbon and Alloy Steel Forgings for Thin-Walled Pressure Vessels
MSS SP-25	Standard Marking System for Valves, Fittings, Flanged and Union
MSS SP-44	Steel Pipe Line Flanges
MSS SP-75	Specification for High Test Wrought Welding Fittings

AGA	Gas Measurements Manual Part 2 - Displacement Metering Part 3 - Orifice Meters Part 4 - Gas Turbine Metering
NFPA 1	Fire Prevention Code
ANSI/NFPA 10	Portable Fire Extinguishers
ANSI/NFPA 70	USA National Electric Code
ANSI/NFPA 220	Type of Building Construction
AIA	Recomendation of The American Insurance Association for Fire Protection
NACE RP-01-69	Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping System
NACE RP-02-75	Application of Organic Coatings to the External Surface of Steel Pipe for Underground Service
CSA-Z245.21	External Polyethylene Coating for Pipe
ASCE	Guidelines for the Seismic Designs of Oil and Gas Pipeline Systems
ISO 1027-1983	Radiographic Image Quality Indicators for Non-Destructive Testing-Principles and Identification
ISO 3898-1987	Basis for Designs of Structures- Notation - General Symbols
ISO 5579-1985	Non Destructive testing-Radiographic Examination of Metallic Materials by X and Gamma Rays
ISO 9000 series	Quality Management and Quality Assurance Standards

ANEXO 2 (*)

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS MULTICAPAS COMPUESTAS DE PE-AL-PE Y/O PEX-AL-PEX EN INSTALACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES DE GAS NATURAL

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto

Establecer el procedimiento que se debe cumplir en el diseño y construcción de las instalaciones para Suministro de gas en edificaciones residenciales y comerciales con tuberías compuestas de Pe-Al-Pe y/o PeX-Al-PeX, así como las pruebas a que se deben someter tales instalaciones para verificar su operabilidad y seguridad.

Artículo 2.- Campo de Aplicación

Las instalaciones para Suministro de gas consideradas en este procedimiento comprenden los sistemas de tubería multicapa compuesta de Pe-Al-Pe y/o PeX-Al- PeX, sus accesorios,

válvulas y otros componentes que conformen cualquier línea individual interior, línea matriz o línea montante (líneas definidas por la NTP 111.011 -2006) y que comprenden desde la salida de la válvula de servicio al final de la tubería de conexión hasta los puntos donde se empalman los conectores de los artefactos de consumo.

Las tuberías de Pe-Al-Pe y/o PeX-Al-PeX pueden utilizarse tanto en interiores de las edificaciones como en los tramos enterrados de las instalaciones internas fuera de las edificaciones.

La tubería de Pe-Al-Pe y/o PeX-Al-PeX no debe operar a temperaturas superiores a 60° C ni por debajo de -20° C.

Artículo 3.- Compatibilidad de tuberías, accesorios y herramientas

Dado que las diferentes marcas comerciales de tuberías de Pe-Al-Pe no son dimensionalmente compatibles, se prohíbe emplear accesorios o herramientas de instalación de marcas diferentes a la de la tubería.

Artículo 4.- Restricción en el uso de accesorios no metálicos

Pueden emplearse accesorios no metálicos siempre y cuando cumplan las siguientes exigencias:

1) Que en exteriores sean enterrados bajo la superficie del suelo (no se consideran enterrados los empotrados o embebidos en muros o placas de piso).

2) Sean producidos específicamente para su uso en instalaciones de gas combustible.

CAPÍTULO SEGUNDO

MATERIALES Y ACCESORIOS

Artículo 5.- Tuberías Multicapas Compuestas de Pe-Al-Pe y/o PeX-Al-PeX

Las tuberías compuestas de Pe-Al-Pe y PeX-Al-PeX deben contar con capas concéntricas, cada una de ellas de espesor constante.

Las capas interior y exterior son en polietileno (PE) y/o polietileno reticulado (PEX), estrechamente unidas con adhesivo fundido a una capa central de aluminio, longitudinalmente traslapada y soldada, que es el núcleo de la tubería. Todas las capas se extruyen conjuntamente en un solo paso. Las capas interna y externa son lisas y la capa central de aluminio evita la difusión del gas a presión, proveyendo tanto hermeticidad como flexibilidad y resistencia a la corrosión.

Las tuberías compuestas de Pe-Al-Pe y/o PeX-Al-PeX deben ser del tipo aprobado para gas y recomendadas para este tipo de servicio por el fabricante.

Adicionalmente, deberán cumplir con alguna de las siguientes normas técnicas:

a.) NTP-ISO 17484-1: SISTEMAS DE TUBERÍAS DE PLÁSTICO. Sistema de tubos multicapas para instalaciones de gas a interiores con una presión de operación máxima de hasta 5 bar (500 KPa). Parte 1: Especificaciones para los sistemas.

b.) Norma Internacional: ISO 17484-1: Multi-Layer Pipe Systems for Indoor Gas Installations with a Maximum Operating Pressure Up to and Including 5 bar. Part 1: Specifications for systems.

c.) Norma Australiana: AS 4176 - Polyethylene/Aluminium and Cross-Linked Polyethylene/Aluminium Macro-Composite Pipe Systems for Pressure Applications.

d.) Estándar de calidad: GASTEC QA 198 - Aluminium/crosslinked polyethylene (PE-X) and Aluminium/polyethylene composite piping systems for indoor gas installations.

Artículo 6.- Accesorios para las Tuberías de Pe-Al- Pe y/o PeX-Al-PeX

Los accesorios para las tuberías compuestas de Pe-Al- Pe y/o PeX-Al-PeX deben ser del tipo aprobado para gas y recomendados para este servicio por su fabricante.

Deberán cumplir con alguna de las siguientes normas técnicas:

a.) NTP-ISO 17484-1: SISTEMAS DE TUBERÍAS DE PLÁSTICO. Sistema de tubos multicapas para instalaciones de gas a interiores con una presión de operación máxima de hasta 5 bar (500 KPa). Parte 1: Especificaciones para los sistemas.

b.) Norma Internacional: ISO 17484-1: Multi-Layer Pipe Systems for Indoor Gas Installations with a Maximum Operating Pressure Up to and Including 5 bar. Part 1: Specifications for systems.

c.) Norma Australiana: AS 4176 - Polyethylene/Aluminium and Cross-Linked Polyethylene/Aluminium Macro-Composite Pipe Systems for Pressure Applications.

d.) Estándar de calidad: GASTEC QA 198 - Aluminium/crosslinked polyethylene (PE-X) and Aluminium/polyethylene composite piping systems for indoor gas installations.

Artículo 7.- Válvulas para las Tuberías de Pe-Al-Pe y/o PeX-Al-PeX

Las válvulas de la instalación deben cumplir lo establecido en la Norma ISO 17484-1: Multi-Layer Pipe Systems for Indoor Gas Installations with a Maximum Operating Pressure Up to and Including 5 bar. Part 1: Specifications for systems y, de forma complementaria, con lo establecido en la NTP 111.011 -2006 en el numeral 8. Especificación Técnica para Válvulas de Corte y Válvulas de Servicio.

CAPÍTULO TERCERO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES

Artículo 8.- Diseño y dimensionamiento de instalaciones internas con tuberías Pe-Al-Pe y/o Pex-Al-Pex

Se cumplirá en lo que sea pertinente lo establecido en la NTP 111.011 -2006, en su numeral 12. Consideraciones Generales en la Construcción del Sistema de Tuberías, o el que lo reemplace.

Artículo 9.- Protección de tuberías

Las tuberías no deberán estar expuestas a la luz solar directa, excepto cuando estén fabricadas especialmente para ese tipo de uso, en caso de no ser así pueden enterrarse o protegerse de la luz solar con una cubierta.

Artículo 10.- Características de tuberías y accesorios

Los accesorios de unión para la tubería Pe-Al-Pe y/o PeX-Al-PeX deben tener propiedades de materiales y características dimensionales (diámetros, espesores y tolerancias) en correspondencia con la tubería a la que han de unirse.

Artículo 11.- Uniones

Las uniones se realizarán con accesorios mecánicos apropiados para tubería Pe-Al-Pe y/o PeX-Al-PeX y aprobados para uso con gas.

En las uniones roscadas se debe aplicar compuesto sellador o sellante, como lo establece el numeral 13.2.10 de la NTP 111.011 -2006, o el que lo reemplace.

Artículo 12.- Extremos roscados

Se permiten accesorios con un extremo roscado cuando sean necesarios, como ocurre cuando se requiere conectar a algún equipo roscado (como ejemplos están los medidores, reguladores, válvulas y conectores para gasodoméstico u artefacto de gas).

Artículo 13.- Conexiones

Debido a las diferencias que existen en cuanto al procedimiento de realizar las conexiones, propias de cada marca comercial de tubería y accesorios de Pe-Al-Pe y/o PeX-Al-PeX, el procedimiento detallado de conexión será el especificado por el fabricante de la tubería.

Artículo 14.- Procedimiento de Instalación

En general, el procedimiento de instalación requiere de las siguientes actividades en secuencia:

1) Corte perpendicular de la tubería. Se realiza con cortatubo para tubería plástica. No debe emplearse cortatubo de tubería metálica. La cuchilla del cortatubo debe estar en buen estado y afilada.

2) Se retira la tuerca y el anillo seccionado del accesorio.

3) Se empujan la tuerca y el anillo seccionado dentro del tubo.

4) Se bisela el interior de la tubería con una herramienta escarriadora.

5) Se posiciona el accesorio y se empuja el tubo para introducirlo.

6) Se aprieta la unión.

El método descrito es a compresión, entre las paredes internas del accesorio y el anillo interno que se coloca al tubo. Alternativamente hay otros métodos de unión en que se prensa el accesorio.

Artículo 15.- Capacitación de Instaladores

Todos los instaladores y el personal de dirección de las instalaciones en el campo debe contar con capacitación suficiente y acreditación, recibidas del fabricante o de un instructor técnicamente competente, antes de usar una marca en particular de tubería compuesta de Pe-Al-Pe y/o PeX-Al-PeX para gas. De cambiarse a otra marca el sistema de tuberías para las instalaciones, deberán ser capacitados en el empleo de la nueva marca.

La capacitación debe cubrir cómo utilizar y unir la tubería y otorgar la competencia para seleccionar el diámetro apropiado de tubería y calcular su capacidad de flujo de gas.

Artículo 16.- Cambios de Dirección

Los cambios de dirección en la instalación se pueden realizar mediante curvas suaves, realizadas en frío y con las herramientas propias para ello recomendadas por el fabricante.

Deberán respetarse el procedimiento de curvado y los radios mínimos de curvatura fijados por el fabricante de la tubería.

Cuando no sea posible ejecutar una curva por ser demasiado estrecho el sitio, pueden utilizarse un accesorio para el cambio de dirección (codo).

Artículo 17.- Sujeción de Tuberías

Se atenderán las exigencias de la NTP 111.011-2006, en su numeral 15. Sujeción de las Tuberías, o el que lo reemplace, con las siguientes variaciones:

a. Las distancias entre los dispositivos de anclaje serán:

Distancias entre los Dispositivos de Anclaje

Material de Tubería	Diámetro	Horizontal	Vertical
	12 mm (1/2")		Un anclaje en la
	20 mm (3/4")		base de cada piso.
Pe-Al-Pe y		2.5 m (98")	Una guía a mitad
Pex-Al-Pex	25 mm (1")		del piso y una guía en la parte superior.

b. Por no estar sujeta la tubería Pe-Al-Pe y/o Pex- Al-Pex a problemas de corrosión, no se requiere el elemento aislante exigido en el subnumeral 15.3 de la NTP 111.011.

Las grapas o elementos de sujeción pueden ser de materiales metálicos o plásticos

Artículo 18.- Etiquetado de la Tubería

Toda instalación realizada con tubería de Pe-Al-Pe y/o PeX-Al-PeX debe contar con una etiqueta de identificación del fabricante de la tubería instalada que indique la marca comercial utilizada. La etiqueta se instalará cerca al medidor, mas no directamente en éste, dada la posibilidad de que sea reemplazado y se pierda así la etiqueta.

Esta precaución evitará que se empleen en futuras reparaciones o modificaciones accesorios o herramientas de una marca distinta, que pueden ser incompatibles con la tubería instalada.

Normalmente, con los pedidos de tubería que suministra, el fabricante entrega etiquetas adhesivas para este propósito.

Artículo 19.- Ensayo de Hermeticidad de las Tuberías

Se atenderán las exigencias de la NTP 111.011 -2006, en su numeral 17. Prueba de Hermeticidad, o el que lo reemplace, excepto que la presión y tiempo de prueba serán no menores de:

Presiones y Tiempos para el Ensayo de Hermeticidad

Presión de Operación De la Tubería	Presión Mínima de Ensayo	Tiempo Mínimo de Ensayo
P≤13.8 kPa (P≤2 psig) (P≤138 mbar)	69 kPa (10 psig) (690 mbar)	30 minutos
13.8 kPa < P≤ 70 kPa (2 psig < P≤10.2 psig) (136 mbar P≤700 mbar)	207 kPa (30 psig) (2.069 bar)	1 hora

Artículo 20.- Conexión de Artefactos

Se atenderán las exigencias de la NTP 111.011 -2006, en su numeral 19.3 Conexión del sistema de tuberías a los Artefactos a Gas, o el que lo reemplace, con la siguiente adición:

La instalación interna con tubería Pe-Al-Pe y/o PeXAl- PeX requiere que todo artefacto o gasodoméstico sea conectado mediante alguno de los medios establecidos en los literales a) al c) del subnumeral 19.3 de la Norma. No se puede utilizar conectores fabricados con tubería de Pe-Al-Pe y/o PeX-Al-PeX.

CAPÍTULO CUARTO

NORMAS COMPLEMENTARIAS

Artículo 21.- Normas Complementarias Las normas que se indican a continuación son de aplicación complementaria en el diseño, construcción, operación y mantenimiento para la instalación de tuberías compuestas de Pe-Al-Pe y/o Pex-Al-Pex en instalaciones residenciales y comerciales de gas natural, en la versión que esté vigente al momento de desarrollar la actividad normada.

* NTP 111.011: Gas Natural Seco. Sistema de Tuberías para Instalaciones Internas Residenciales y Comerciales.

* NTP 399.012: Colores de Identificación de Tuberías para Transporte de Fluidos en Estado Gaseoso o Líquido en Instalaciones Terrestres y Envases.

* AS 4176: Polyethylene/Aluminium and Cross-Linked Polyethylene/Aluminium Macro-Composite Pipe Systems for Pressure Applications.

* ISO 17484-1: Multi-Layer Pipe Systems for Indoor Gas Installations with a Maximum Operating Pressure Up to and Including 5 bar. Part 1: Specifications for systems.

* NTP-ISO 17484-1: SISTEMAS DE TUBERÍAS DE PLÁSTICO. Sistema de tubos multicapas para instalaciones de gas a interiores con una presión de operación máxima de hasta 5 bar (500 KPa). Parte 1: Especificaciones para los sistemas.

GASTEC QA 198 - Aluminium/crosslinked polyethylene (PE-X) and Aluminium/polyethylene composite piping systems for indoor gas installations.

(*) Anexo incluido por el Artículo 34 del Decreto Supremo N° 014-2008-EM, publicado el 28-02-2008.

CONCORDANCIAS AL DECRETO SUPREMO N° 040-2008-EM

[R. N° 659-2008-OS-CD\(Aprueban la Norma “Procedimiento para la Elaboración de los Estudios Tarifarios sobre Aspectos Regulados de la Distribución de Gas Natural”\)](#)

[R. N° 056-2009-OS-CD \(Aprueban Norma “Procedimiento de Viabilidad de Nuevos Suministros de Gas Natural”\)](#)

[R. N° 085-2009-OS-CD \(Suspenden el Procedimiento de Fijación de Tarifas de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao Período 2009 - 2013, hasta que el concesionario Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálida remita al OSINERGMIN el pronunciamiento de la Dirección General de Hidrocarburos sobre el Plan Quinquenal de inversiones propuesto\)](#)

R. 204-2009-OS-CD (Aprueban “Procedimiento para la toma de registros de distancias de seguridad en la construcción de ductos de gas natural y de líquidos de gas natural” y modifican Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN)

R. N° 262-2009-OS-CD(Resolución que publica las Tarifas de Otras Redes del Sistema de Distribución de Gas Natural de Lima y Callao)

Ley N° 29496 (Ley de creación de empresas municipales encargadas de la prestación del servicio público de suministro de gas

natural por red de ductos en el ámbito de las municipalidades distritales y provinciales)

R. N° 0011-2012-OS-CD (Procedimiento de Reajuste de la Tarifa Única de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión de Lima y Callao)

R. N° 184-2012-OS-CD (Aprueban norma “Procedimiento de Reajuste de la Tarifa Única de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión de Lima y Callao”)

R.M. N° 533-2012-MEM-DM (Disponen la aplicación a niveles socioeconómicos C, D y E de la promoción por la conexión de consumidores residenciales, a efectos de

lograr el mayor impacto social en la masificación del Gas Natural)

R.M.N° 203-2013-MEM-DM (Aprueban Plan de Acceso Universal a la Energía 2013 - 2022)

R.N° 116-2013-OS-CD (“Manual de Contabilidad Regulatoria - 2013”, aplicable a los concesionarios de transporte de hidrocarburos por ductos y de distribución de gas natural por

red de ductos) D.S. N° 029-2013-EM (Emiten disposiciones para mejorar la operatividad de la masificación del gas natural)

D.S.N° 035-2013-EM (Crean Mecanismo de Compensación para Transferencia de Ducto de Uso Propio) R. OSINERGMIN N° 178-2013-OS-CD (Modifican la Norma “Procedimiento para la Elaboración de los Estudios Tarifarios sobre Aspectos Regulados de la Distribución de Gas Natural”)

R. OSINERGMIN N° 225-2013-OS-CD (Disponen la publicación del proyecto “Procedimiento de Calificación de Solicitudes de Fuerza Mayor en las Actividades de Transporte y Distribución de Gas Natural” en el portal institucional)

R. OSINERGMIN N° 086-2014-OS-CD (Aprueban la Tarifa Única de Distribución de Cálida)

R.N° 148-2014-OS-CD (Aprobación de la Norma “Procedimiento para Aplicación del Mecanismo de Ingresos Garantizados del Sistema Integrado de Transporte de Hidrocarburos - Ductos de Seguridad y Gasoducto Sur Peruano”)

R.M. N° 337-2014-MEM-DM (Aprueban Directiva que establece los Lineamientos del “Procedimiento para la Evaluación de Solicitudes de Parte Concurrentes” para el otorgamiento de la Concesión del Servicio de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos)

R.N° 104-2015-OS-CD (Resolución que aprueba el Procedimiento de Calificación de Solicitudes de Fuerza Mayor en las Actividades de Transporte y Distribución de Gas Natural)

R.N° 161-2015-OS-CD (Determina el Saldo de la Cuenta de Promoción de la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de Lima y Callao hasta el 6 de mayo de 2015)

R.N° 200-2015-OS-CD (Aprueban “Procedimiento de Supervisión de Número de Consumidores Conectados”)

R.N° 202-2015-OS-CD (Resolución que aprueba la publicación del proyecto de la norma que establece disposiciones aplicables a los manuales de diseño, construcción, operación y mantenimiento y de seguridad del sistema de distribución de gas natural)

R.N° 264-2015-OS-CD (Disponen la publicación en el portal institucional de OSINERGMIN, del proyecto de norma “Reglamento del Registro de Instaladores de Gas Natural”)

R.N° 266-2015-OS-CD (Disponen publicación en el portal institucional de OSINERGMIN, del proyecto de norma denominado “Requisitos de Competencia Técnica para la inscripción en el Registro de Instaladores de Gas Natural”)

R.N° 276-2015-OS-CD (Aprueban el “Procedimiento para la supervisión de la aplicación del Mecanismo de Promoción para Conexiones Residenciales”)

R.N° 283-2015-OS-CD (Aprueban el “Procedimiento para la supervisión del Plan Quinquenal de Inversiones”)

R.N° 286-2015-OS-CD (Aprueban la norma “Procedimiento de Facturación para la Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el departamento de Ica”)

R.N° 287-2015-OS-CD (Disponen la publicación del proyecto de Norma “Condiciones Generales del Servicio de Distribución de Gas Natural y de la Aplicación de las Tarifas al Usuario Final” en la página web de OSINERGMIN)

R.N° 299-2015-OS-CD (Aprueba la norma “Procedimiento para la liquidación del Plan Quinquenal de Inversiones de las Concesiones de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos”.)

R.N° 004-2016-OS-CD (Aprueban Norma que establece los criterios para la calificación del personal que participa en las actividades de distribución de gas natural)

R.N° 005-2016-OS-CD (Aprueban Procedimiento para el desarrollo e implementación de un Sistema de Integridad de Ductos para los Sistemas de Distribución de gas natural por red de ductos)

R.N° 008-2016-OS-CD (Proyecto de resolución que aprueba las Tarifas Iniciales para trámite de otorgamiento de concesión de distribución de gas natural por red de ductos en la Región Piura)

R.N° 023-2016-OS-CD (Aprueba las tarifas iniciales para trámite de otorgamiento de concesión de distribución de gas natural por red de ductos en la Región Piura)

R.N° 032-2016-OS-CD (Procedimiento para el Inicio de Operación de Redes del Sistema de Distribución que Operen a Presiones Iguales o Mayores a 20 bar)

R.N° 054-2016-OS-CD (Condiciones Generales del Servicio de Distribución de Gas Natural y de la Aplicación de las Tarifas al Usuario Final)

R.N° 099-2016-OS-CD (Resolución de Consejo Directivo que aprueba el Procedimiento para la Habilitación de Suministros en Instalaciones Internas de Gas Natural)

R.M.N° 262-2016-MEM-DM (Aprueban el Programa Anual de Promociones 2016, que contiene el Programa para la Masificación del Uso Residencial y Vehicular del Gas Natural, el Programa Masivo Fotovoltaico para zonas aisladas no conectadas a red, así como la compensación a las empresas de distribución de electricidad por la aplicación del mecanismo de compensación de la tarifa eléctrica residencial)

R.N° 246-2016-OS-CD (Aprueban la Determinación del Saldo Trimestral del Balance de la Promoción y Factores de Reajuste Tarifario de la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de Lima y Callao aplicable de noviembre a enero de 2016.)

R.N° 001-2017-OS-CD (Proyecto de resolución que aprueba las Tarifas Iniciales para trámite de otorgamiento de Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el departamento de Tumbes)

R.N° 028-2017-OS-CD (Aprueban Plan Anual 2017 de la empresa concesionaria Gas Natural de Lima y Callao S.A. (Calidda) para la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao)

R.N° 030-2017-OS-CD (Proyecto de resolución que aprueba los Cargos Tarifarios Complementarios de Inspección, Supervisión y Habilitación de Instalaciones Internas para Consumidores Mayores a 300m³/mes, Cargos de Corte y Reconexión, y Factor K para evaluación de viabilidad de suministros, aplicables a la

Concesión Norte del Proyecto “Masificación del uso de Gas Natural a Nivel Nacional”)

R.N° 056-2017-OS-CD (Fijan Cargos Tarifarios Complementarios de Inspección, Supervisión y Habilitación de Instalaciones Internas para Consumidores Mayores a 300 m3/mes, Cargos de Corte y Reconexión y otras disposiciones aplicables a la Concesión Norte del Proyecto “Masificación del uso de Gas Natural a Nivel

Nacional”)

R.N° 066-2017-OS-CD (Disponen publicación del proyecto de resolución que aprueba los Cargos Tarifarios Complementarios de Inspección, Supervisión y Habilitación de Instalaciones Internas para Consumidores Mayores a 300m3/mes y los Cargos de Corte y Reconexión, aplicables a la “Concesión del Sistema de

Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión Sur Oeste”, junto con su Exposición de Motivos)

R.M.N° 185-2017-MEM-DM (Autorizan publicación de proyecto de Decreto Supremo que dicta Normas para Masificar el Uso del Gas Natural por Red de Ductos)

R.N° 092-2017-OS-CD (Fijan Cargos Tarifarios de Inspección, Supervisión y Habilitación de Instalaciones Internas para Consumidores Mayores a 300m3/mes y los Cargos de Corte y Reconexión, aplicables a la Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión Sur Oeste)

R.N° 215-2017-OS-CD (Determinación del Saldo de la Cuenta de Promoción de la concesión de distribución de gas natural por red de ductos de Lima y Callao y aprueba el valor de la alícuota aplicable a la Tarifa Única de Distribución de gas natural desde el 01 de noviembre 2017 hasta el 31 de enero 2018.)

R.N° 221-2017-OS-CD (Fijan Cargos Complementarios de Corte y Reconexión para las Categorías Tarifarias C, D y E, aplicables a la concesión de distribución de gas natural por red de ductos del departamento de Ica, y emiten otras disposiciones)

R.M.N° 375-2018-MEM-DM (Autorizan la publicación en el Portal del Ministerio del proyecto de Decreto Supremo que “Dictan Medidas para la Ejecución de Obras y el Cumplimiento del Plan Quinquenal de Inversiones y Planes Anuales para la Prestación del Servicio de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos”)

R. OSINERGMIN N° 015-2019-OS-CD (Establecen el Saldo de la Cuenta de Promoción de la concesión de distribución de gas natural por red de ductos de Lima y Callao y aprueban factores de ajuste y valor de alícuota aplicable a la Tarifa Única de Distribución de gas natural)

R.M.N° 033-2019-MEM-DM (Aprueban el Programa Anual de Promociones 2019, que contiene los programas destinados a ampliar el acceso universal al suministro de energía y la energización rural)

R.N° 007-2020-OS-CD (Establecen Saldo de la Cuenta de Promoción y aprueban factores correspondientes al reajuste tarifario de la concesión de distribución de gas natural por red de ductos de Lima y Callao, así como el valor de la alícuota aplicable a la Tarifa Única de Distribución de gas natural)

R.N° 062-2020-OS-CD (Aprueban el Plan Anual 2020 para la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de Lima y Callao)

R.M.N° 305-2020-MINEM-DM (Disponen publicación del proyecto de “Decreto Supremo por el que se dictan medidas para impulsar la masificación del gas natural, que aprueba la modificación del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 042-99-EM”)

R. OSINERGMIN N° 190-2022-OS/CD (Establecen el Saldo de la Cuenta de Promoción, los factores de reajuste tarifario y el valor de la alícuota aplicables a las tarifas de la concesión de distribución de gas natural por red de ductos de Lima y Callao)